



Stellungnahme

Marco Schäler

Geschäftsführer der Kommission „Verkehr“ der Deutschen
Polizeigewerkschaft

Öffentliche Anhörung des Verkehrsausschusses des Deutschen Bundestages am
23. Februar 2026 zum Entwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung des
Straßenverkehrsgesetzes und anderer straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften
(Bundestagsdrucksache 21/3505)

A. Allgemeine Vorbemerkungen

Vor dem Hintergrund der digitalen Transformation des nationalen und internationalen Straßenverkehrsrechts sowie der stetigen Zunahme von polizeilichen sowie ordnungsbehördlichen Aufgaben in der Verkehrsüberwachung sind die geplanten Änderungen ausdrücklich zu begrüßen. Letztlich dürfte in Folge der gesetzlichen Anpassungen nicht nur eine Reduzierung von straßenverkehrsgefährdenden Verhaltensweisen zu erwarten sein, sondern auch eine spürbare Entlastung der polizeilichen und ordnungsbehördlichen Personalressourcen.

B. Spezifische Anmerkungen zum Gesetzesentwurf

I. Einführung eines digitalen Führerscheins

Die digitale Ausgestaltung des Führerscheins ist in Anbetracht der zwischenzeitlich veröffentlichten Richtlinie 2025/2205 über den Führerschein vom 22. Oktober 2025 ausdrücklich zu begrüßen. Besonders hervorzuheben sind hierbei die Chancen zur Erhöhung der Fälschungssicherheit sowie zur Vereinfachung von

verwaltungsbehördlichen Aufwänden bei fahrerlaubnisbezogenen Änderungen oder Anpassungen, die sich beispielsweise in der Erweiterung oder Verlängerung von Fahrerlaubnisklassen, Aktualisierung des Führerscheins, nachträglichen Eintragungen von Auflagen und Beschränkungen sowie der unverzüglichen Sperrung der digitalen Anwendung bei fahrberechtigungsbezogenen Maßnahmen (z. B. Fahrverbote, Entziehung der Fahrerlaubnis, Widerruf etc.) widerspiegeln können.

Ausweislich der neu eingeführten Regelungen in § 2 Abs. 1a StVG-E bzw. § 4 Abs. 2a FeV-E kann der Führerschein zukünftig auch durch einen digitalen Führerschein gemäß § 2d StVG-E nachgewiesen werden. Dabei erscheint die Entbindung von der Mitföhrpflicht des physischen Führerscheindokumentes – zumindest im Rahmen einer geplanten Erprobung – aus polizeilicher Sicht nicht ganz unproblematisch, da

- nicht immer mit einer flächendeckenden Netzadeckung an den Kontrollörtlichkeiten zu rechnen ist und das physische Führerscheindokument als hilfreiche Redundanz dienen kann und
- eine polizeiliche Sicherstellung bzw. Beschlagnahme im Sinne des § 94 Abs. 3 StPO sowie die daraus abzuleitende Strafvorschrift in § 21 Abs. 2 Nr. 2 StVG nur in Folge einer polizeilichen Verwahrung des „physischen“ Dokumentes möglich ist. Föhrt der Fahrerlaubnisinhaber nunmehr lediglich den digitalen Führerschein mit sich, so greift die strafrechtliche Verbotsnorm in § 21 StVG in den vorgenannten Fallkonstellationen erst ab dem Zeitpunkt der nachträglichen Sicherstellung bzw. Beschlagnahme des physischen Führerscheins oder der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis nach § 111a StPO und folglich mit einer vermeidbaren zeitlichen Verzögerung. In Ergänzung hierzu sei auf den § 28 Abs. 4 StVG verwiesen, wonach die Gerichte, Staatsanwaltschaften und andere Behörden dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich die nach Absatz 3 zu speichernden oder zu einer Änderung oder Löschung einer Eintragung föhrenden Daten mitzuteilen haben. Die Datenübermittlung nach Satz 1 kann auch im Wege der Datenfernübertragung durch Direkteinstellung unter Beachtung des § 30a Absatz 2 bis 4 StVG erfolgen. In § 28 Abs. 3 Nr. 9 StVG sind die

Beschlagnahme, Sicherstellung oder Verwahrung von Führerscheinen nach § 94 StPO genannt. Wenn ein digitaler Führerschein nicht „sichergestellt oder beschlagnahmt“ werden kann, kann auch keine unverzügliche Meldung an das KBA erfolgen.

Ausweislich der Regelungslage in Art. 10 Abs. 5 der Richtlinie 2025/2205 gilt zwar weiterhin das sog. „Ein-Führerschein-Prinzips“, allerdings sieht auch der europäische Gesetzgeber keine Restriktionen zwischen dem physischen und digitalen Führerschein vor. Zur Vermeidung einer missbräuchlichen Verwendung des digitalen Führerscheins sowie der Tatsache, dass der aktuelle Tatbestand in § 21 Abs. 2 Nr. 2 StVG nur dann greift, wenn der physische Führerschein sichergestellt oder beschlagnahmt wurde, sollte ein beschränkter Schreibzugriff für die Polizei auf das Fahreignungsregister (FaER) und das EU-Führerscheinnetz (RESPER) aus rechtlichen und technischen Gesichtspunkten geprüft werden, um fahrerlaubnisrechtlich relevante Maßnahmen der Polizei (insb. Sicherstellung bzw. Beschlagnahme des digitalen Führerscheins) ohne Zeitverzug zu dokumentieren. Zugleich sollte durch eine technische Schnittstelle gewährleistet werden, dass etwaige Eintragungen im FaER unverzüglich zu einem Sperrvermerk in der vom Kraftfahrt-Bundesamt bereitgestellten Applikation zum Nachweis des digitalen Führerscheins führen, um eine missbräuchliche Verwendung bis zur gerichtlichen Entscheidung über die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis zu unterbinden.

Eine solche Verfahrensweise bleibt auch trotz der in § 4 Abs. 2b FeV-E implementierten Rechtsvorschrift sowie die damit einhergehende Ordnungswidrigkeit in § 75 Nr. 4c FeV-E alternativlos, da es sich hierbei um eine Selbstverpflichtung des Führerscheininhabers handelt, die im Zweifelsfall keine bedeutsame Hürde darstellt. Demnach begründet ein gültiger Führerschein für die meisten Bürgerinnen und Bürger ein wesentlicher Bestandteil der persönlichen und beruflichen Lebensführung, sodass die unwahrscheinliche Detektion einer (geringfügigen) Ordnungswidrigkeit im Zweifelsfall in Kauf genommen wird.

Zur Vermeidung einer missbräuchlichen Verwendung der beiden Nachweisdokumente sollte perspektivisch nur noch der digitale Führerschein als führendes Dokument

ausgegeben werden. In diesem Fall wäre jedoch eine entsprechende Anpassung des Strafprozessrechts erforderlich, um die digitale Sicherstellung bzw. Sperrung des Führerscheins als Übergangsmaßnahme bis zur vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis zu ermöglichen. Alternativ hierzu könnte im Bedarfsfall sowie in Einklang mit der Richtlinie 2025/2205 weiterhin auf die Ausstellung eines physischen Führerscheins zurückgegriffen werden, sofern begründete Hinderungsgründe für die Ausstellung eines digitalen Führerscheins vorliegen (z. B. bei fehlenden technischen Umsetzungsmöglichkeiten des Fahrerlaubnisinhabers oder grenzüberschreitende Fahrten in Drittstaaten). In beiden Fallkonstellationen wären die jeweiligen Fahrerlaubnisinhaber jedoch nur im Besitz eines einzelnen Fahrberechtigungsnachweises, wodurch etwaige Missbrauchshandlungen reduziert werden könnten.

Positiv hervorzuheben ist, dass der Gesetz- und Verordnungsgeber die im Rahmen der Länderanhörung zur BR-Drucksache 92/25 vom 28. Februar 2025 geäußerten Bedenken im Zusammenhang mit dem Wegfall der „Mitführ- und Aushändigungspflicht“ für den digitalen Führerschein mit einer alternativen Lösung in § 4 Abs. 2a FeV-E kompensiert hat. Hiernach hat der Inhaber den digitalen Führerschein nunmehr nicht nur zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen, sondern auch eine Überprüfung der Daten zu ermöglichen. Eine reine „Vorzeigepflicht“ hätte zu Unklarheiten in den tatsächlichen Mitwirkungspflichten des Fahrzeugführenden geführt, da die unbestimmte Formulierung zahlreiche Auslegungsvarianten bereithält und keine konkretisierenden Angaben zur „Distanz“, „Auflösung“ und „Skalierung“ des digitalen Dokumentes macht. Letztlich ist jedoch eine detaillierte Inaugenscheinnahme der relevanten Daten in den unterschiedlichen Untermenüs (z. B. Gültigkeit Führerschein, Erteilung und Befristung von einzelnen Fahrerlaubnisklassen, Eintragung von Schlüsselzahlen, Daten zum Führerscheininhaber) erforderlich, um eine fahrerlaubnisrechtliche Würdigung des betroffenen Fahrzeugführenden gewährleisten zu können. Ferner kann die Aushändigung auch nicht auf die Ermächtigungsgrundlagen zur Aushändigungspflicht von Berechtigungsscheinen in den Polizeigesetzen der Länder gestützt werden, da hiervon nur physische „Berechtigungsscheine“ umfasst werden.

Daran anknüpfend ist die Ausweitung der Regelungen zum digitalen Führerschein auf die Begleitperson zum Begleiteten Fahren ab 17 nach § 48a Abs. 5 FeV-E ausdrücklich zu begrüßen, allerdings ist auch weiterhin keine Verknüpfung dieser Bestimmungen mit dem Ordnungswidrigkeitenkatalog in § 75 FeV erfolgt, sodass in der polizeilichen Verkehrsüberwachungspraxis keine Sanktionsinstrumentarien bei einem Verstoß zur Verfügung stehen.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass der vorliegende Gesetzesentwurf bislang noch keine konkretisierenden Ausführungen zur optischen Ausgestaltung des digitalen Führerscheins (inkl. Sicherheitsmerkmale) in den Anlagen zur Fahrerlaubnis-Verordnung enthält. In Abhängigkeit von der technischen Ausgestaltung der Sicherheitsmerkmale bedarf es ggf. einer Bereitstellung von technischen Überprüfungsmöglichkeiten für die mit der Verkehrsüberwachung betrauten Behörden (u.a. Polizei, Zoll, BALM, Ordnungsbehörden etc.), um die Echtheit des vorgezeigten Nachweisdokumentes verifizieren zu können.

II. Punktehandel

Mit § 4c StVG-E wird erstmalig eine straßenverkehrsrechtliche Bestimmung geschaffen, die den so genannten „Punktehandel“ unterbinden soll. Dieser ermöglicht es bislang, dass Personen den Verstoß einer anderen Person als eigene Zuwiderhandlung reklamieren und das damit einhergehende Bußgeld sowie etwaige Eintragungen im Fahreignungsregister und Fahrverbote auf sich nehmen. Hintergrund dieser Verfahrensweisen sind zumeist Strategien zur Vermeidung von Eintragungen nach dem Fahreignungs-Bewertungssystem, die beispielsweise nach § 4 Abs. 5 Nr. 3 StVG zur Entziehung der Fahrerlaubnis oder nach § 2a StVG zu einer Verlängerung der Probezeit und einem Aufbauseminar führen können und somit im Gegensatz zu den parallel erlassenen Bußgeldbescheiden zumeist die größere Wirkung auf den Betroffenen entfalten.

In Folge dieser gelebten Praxis wird allerdings der spezialpräventive Charakter des Fahreignungs-Bewertungssystems nach § 4 StVG konterkariert, wodurch die damit einhergehenden Stufenmaßnahmen ins Leere greifen. Zugleich bestand ausweislich

der hierzu ergangenen Rechtsprechung bislang keine Möglichkeit, diese Personen wegen falscher Verdächtigung oder Urkundenfälschung zu verurteilen. Vor diesem Hintergrund ist die Einführung einer bußgeldbewehrten Vorschrift in § 23 StVG-E sowie der damit einhergehende Bußgeldrahmen von bis zu 30.000 € ausdrücklich zu begrüßen. Zugleich erfolgt hierdurch eine recht schnelle Umsetzung der Empfehlungen des 62. Deutschen Verkehrsgerichtstages zu diesem Problemfeld.

Unklar bleibt allerdings die Frage, warum nur gewerbsmäßige Verhaltensweisen von der Bußgeldvorschrift erfasst werden, da ausweislich der polizeilichen und ordnungsbehördlichen Erfahrungen eine Vielzahl von „Punkteübernahmen“ im Kontext von familiären Beziehungen oder im Freundes- oder Bekanntenkreis erfolgen und insofern keinen gewerbsmäßigen Hintergrund haben. Zwar könnte eine solche Fehlverhaltensweise über § 14 OWiG (Beteiligung an einer Ordnungswidrigkeit) geahndet werden, allerdings wäre eine Adressierung der Person in § 23 StVG-E spezifischer. In diesem Zusammenhang wäre auch eine gestaffelte Ausgestaltung des Regelbußgeldsatzes denkbar, die zwischen gewerbsmäßigen Handlungen und sonstigen Punkteübernahmen differenziert.

Darüber hinaus regt die Deutsche Polizeigewerkschaft eine Aufnahme der Sanktionsvorschrift in die Anlage 13 zur Fahrerlaubnis-Verordnung an, um dem verkehrssicherheitsgefährdenden Aspekt der Rechtsvorschrift Rechnung zu tragen. In letzter Konsequenz können durch die pönalisierte Verhaltensweise ggf. ungeeignete Fahrzeugführende weiterhin am Straßenverkehr teilnehmen, wodurch Gefahrenmomente für unbeteiligte Verkehrsteilnehmende hervorgerufen werden.

III. Automatisierte Parkraumüberwachung

Mit Blick auf die deutliche Zunahme von polizeilichen und ordnungsbehördlichen Aufgaben im öffentlichen Verkehrsraum sowie begrenzten Personalressourcen in der diesbezüglichen Verkehrsüberwachung ist die Einführung einer Ermächtigungsgrundlage zur automatisierten Parkraumüberwachung in § 63g StVG-E ausdrücklich zu begrüßen. Gegenüber der manuellen Parkraumüberwachung ermöglichen sog. „Scan-Fahrzeuge“ eine Kontrolle von bis zu 1.500 Fahrzeugen pro

Stunde, wohingegen es zu Fuß nur etwa 50 bis 80 Fahrzeuge pro Stunde sind. Hierdurch ist eine bessere Einhaltung der Parkvorschriften sowie eine deutliche Reduzierung von Behinderungen anderer Verkehrsteilnehmender zu erwarten (Laub, NZV 2025, S. 498).

Zugleich macht der Bund mit Einführung der Rechtsgrundlage Gebrauch von seiner konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 22 GG, sodass länderspezifische Regelungen (wie zum Beispiel in § 13 LMG Baden-Württemberg) entbehrlich werden. Besonders hervorzuheben sind die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten des § 63g StVG-E, die sich nicht nur auf die bloße Überprüfung von Parkberechtigungen beschränken, sondern ausweislich des § 63g Abs. 3 StVG-E auch regelwidrige Park- oder Haltevorgänge umfassen, die unabhängig von einer Parkberechtigung vorliegen. Darüber hinaus wurden in dem zugrundeliegenden Gesetzesentwurf hohe Standards an die datenschutzrechtlichen Voraussetzungen geknüpft, die sich insbesondere in den nachfolgenden Tatbestandsvoraussetzungen erschöpfen:

- Zweckrichtung
- Voraussetzungen des Einsatzes (insb. nur stichprobenartige Überwachung)
- Beschreibung des technischen Prinzips
- Differenzierung zwischen der Bildübertragung und automatisierten Auswertung
- Speicherdauer und Löschung
- Unterscheidung von Treffer- und Nicht-Treffer-Fällen
- Umgang mit falsch-positiven Treffermeldungen

Zugleich schreibt die Ermächtigungsgrundlage eine verpflichtende Sichtkontrolle der generierten Treffermeldungen durch eine Überwachungskraft vor, die insofern einen Gleichklang zu den datenschutzrechtlichen Regelungen in Art. 11 der Richtlinie (EU)

Nr. 2016/680 bzw. § 54 BDSG sowie den entsprechenden landesgesetzlichen Regelungen hervorruft. Hiernach ist eine ausschließlich auf einer automatischen Verarbeitung beruhende Entscheidung, die mit einer nachteiligen Rechtsfolge für die betroffene Person verbunden ist oder sie erheblich beeinträchtigt, nur zulässig, wenn sie in einer Rechtsvorschrift vorgesehen ist. In letzter Konsequenz entscheidet somit immer eine menschliche Aufsicht über den von einer Maschine generierten Verdachtsmoment eines möglichen Verstoßes. Diese Vorgehensweise ist letztlich auch im Hinblick auf die zahlreichen Ausnahmegenehmigungen sowie etwaigen Rechtfertigungsgründe für unzulässige Park- oder Haltevorgänge (z. B. Inanspruchnahme von Sonderrechten nach § 35 StVO oder rechtfertigender Notstand oder Nothilfe) angezeigt. Zur Gewährleistung eines grammatikalischen Gleichklangs wird jedoch eine Angleichung der Begrifflichkeit „Kontrolle“ in § 63g Abs. 3 S. 4 StVG-E an die Formulierung „Sichtkontrolle“ in § 63g Abs. 2 S. 3 StVG-E angeregt.

In Anlehnung an die geplante Einführung einer Ermächtigungsgrundlage für die automatisierte Verkehrsraumüberwachung in § 63g StVG-E sowie die bereits bestehende Regelung zur Datenverarbeitung im Rahmen der Überprüfung der Einhaltung von Verkehrsbeschränkungen und Verkehrsverboten aufgrund immissionsschutzrechtlicher Vorschriften oder aufgrund straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften nach § 63c StVG regt die Deutsche Polizeigewerkschaft zudem eine technikoffene Ermächtigungsgrundlage im Bundesrecht an, die die automatisierte Verkehrsüberwachung in seinen zahlreichen Facetten abbildet und insofern unterschiedliche Regelungslagen in den Ländern entbehrlich macht. Nicht selten wirken länderspezifische Regelungen aufgrund ihrer unterschiedlichen Ausformulierungen innovationshemmend, da sich die auf eine spezifische Rechtsgrundlage ausgelegte Anfertigung von Verkehrsüberwachungssystemen für die Hersteller nicht lohnen.

IV. Automatisiertes Fahren

In Anbetracht der zunehmenden technischen Möglichkeiten im Bereich der automatisierten Fahrfunktionen von Kraftfahrzeugen im Straßenverkehr sind die bereits frühzeitig in Kraft getretenen Rechtsgrundlagen in §§ 1a – 1l StVG ausdrücklich

zu begrüßen. Zugleich sind sie Vorbild für weltweite Standards und ermöglichen innovative Entwicklungen in einem fest definierten Rahmen.

Tatsächlich gibt es jedoch grammatikalische Ungenauigkeiten zwischen der Rechtsauslegung des bundesdeutschen Gesetzgebers und der SAE zum hoch- und vollautomatisierten Fahren. Insofern kann die im Gesetzesentwurf angedachte Zusammenführung des hoch- und vollautomatisierten Fahrens zur Harmonisierung der Begrifflichkeiten innerhalb der straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften beitragen.

Stellungnahme

Februar 2026

Öffentliche Anhörung des Verkehrsausschusses des Deutschen Bundestages zum 5. Gesetz zur Änderung d. Straßenverkehrsgesetzes

Zusammenfassung

Bitkom begrüßt die Initiative des Bundesministeriums für Verkehr zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes und die damit einhergehenden Ansätze für die Digitalisierung des Verkehrssektors grundsätzlich, insbesondere die Digitalisierung von Fahrzeug- und Führerschein. Hier ist insbesondere zu begrüßen, dass der Regierungsentwurf die nötigen Grundlagen für die Nutzung in EUDI-Wallets legt. In einigen Fällen bleiben allerdings noch Fragen bzw. Aspekte unklar, die im Folgenden ausführlich erläutert werden. Wir sehen noch deutliche Potenziale zur Stärkung des Sharing-Angebots, während bei der Ausgestaltung des digitalen Fahrzeug- und Führerscheins im Einzelnen Klärungsbedarf besteht.

Hinweise im Einzelnen

Digitalisierung von Dokumenten

Unklarheiten beim Digitalen Führerschein beseitigen und Branche bei Standards eng einbinden

Wir begrüßen ausdrücklich, dass eine allgemeine Regelung zur Einführung eines digitalen Führerscheins geschaffen wird und dass die Möglichkeit zur Nutzung in EUDI-Wallets und anderen geeigneten Anwendungen gesetzlich verankert wird. Allerdings bleiben einige Fragen offen:

Zunächst ist unklar, weshalb der Nachweis des Führerscheins durch einen digitalen Führerschein ausgeschlossen ist, wenn ein Fahrverbot besteht, die Fahrerlaubnis erloschen ist oder entzogen wurde oder sich der Führerschein nicht im Besitz des Inhabers befindet, da eben diese Informationen auch im digitalen Führerschein verfügbar sein sollten. Der Anwendungsbereich digitaler Führerscheine sollte insbesondere auch auf den vorläufigen Nachweis (VNF) der Fahrerlaubnis AM15 und die Prüfbescheinigung für das begleitete Fahren ab 17 (BF17) ausgedehnt werden. Die in diesem Bereich bisher eingesetzten Papierdokumente haben nur eine zeitlich eng begrenzte Gültigkeit und werden im Regelfall nach spätestens 12 Monaten in reguläre Führerscheine umgetauscht. Der Entfall der Papierdokumente führt zu einer signifikanten Entlastung der zuständigen Fahrerlaubnisbehörden und Technischen Prüfstellen. Die Zielgruppe speziell für die beiden genannten Fahrerlaubnisklasse ist den alltäglichen Umgang mit digitalen Endgeräten besonders gewohnt.

Gleichermaßen ist unverständlich, weshalb der Gesetzgeber ex ante vorgibt, dass der digitale Führerschein nur im Inland gültig sein soll – im Sinne der EU-Reisefreiheit und des digitalen Binnenmarktes ist diese Regelung nicht nachvollziehbar.

Zudem muss der digitale Führerschein mit Einwilligung des Besitzers bzw. der Besitzerin auch von privatwirtschaftlichen Dritten digital abgefragt werden können, z.B. bei Nutzung eines Carsharing-Fahrzeugs. So könnte der betreffende Dritte im Falle einer erloschenen Fahrerlaubnis automatisch informiert werden.

Da die Festlegung der technischen Anforderungen an den digitalen Führerschein nicht in Form einer Rechtsverordnung, sondern durch einen Standard des KBA festgelegt werden sollen, muss der Gesetzgeber sicherstellen, dass der Standard unter Einbeziehung der Branche definiert wird. §2d Abs. 3 muss dahingehend ergänzt werden.

Tragfähige Fahrzeugschein-Lösung für Betreiber großer Fahrzeugflotten schaffen

Wir begrüßen sehr, dass die bisherige Erprobungsregelung zur Einführung eines digitalen Fahrzeugscheins in eine dauerhafte Rechtsgrundlage überführt wird.

Ausweislich § 11 Abs. 6 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) ist die Zulassungsbescheinigung vom jeweiligen Fahrer eines Kraftfahrzeuges im Original mitzuführen. Diese Regelung führt bei Flottenbetreibern zu massiven Herausforderungen. Das Flottengeschäft ist schnelllebig und wird insbesondere durch Skalierbarkeit (Größe) ausgezeichnet. Flottenfahrzeuge werden in unterschiedlichsten Geschäftsfeldern eingesetzt: im Car-Sharing, im Mietwagen-Bereich, im Ersatzwagengeschäft sowie in Unternehmensflotten und im ÖPNV. Aufgrund des täglichen Einsatzes des Fahrzeugs durch oft wechselnde Fahrerinnen und Fahrern sowie die Reinigungsvorgänge kann nicht ausgeschlossen werden, dass Dokumente abhandenkommen oder gestohlen werden. Nach entsprechender Feststellung müssen betroffene Fahrzeuge für die Dauer der Ersatzbeschaffung kurzfristig aus der Flotte genommen werden, was Zeit-, Personal- und Kostenaufwand mit sich bringt und schlicht ineffizient ist. Zudem gibt es Rechtsprechung (vgl. OLG Celle, VersR 2008, 204)

die davon ausgeht, dass die Lagerung von Originaldokumenten im Fahrzeug im Fall eines Fahrzeugdiebstahls gefahrerhöhend ist, sodass der Kaskoschutz entfallen könnte. Nicht nur bei der Bereitstellung des Fahrzeugs, sondern auch im Rahmen der jährlich durchzuführenden Hauptuntersuchung wäre eine digitale Zulassungsbescheinigung eine sinnvolle Entbürokratisierung, da so nicht mehr zehntausende Zulassungsbescheinigungen physisch vorgehalten werden müssten.

Bei der weiteren Umsetzung der digitalen Zulassungsbescheinigung muss daher sichergestellt werden, dass diese unbürokratisch (z.B. durch eine geeignete Großkundenschnittstelle) auch von Unternehmen beantragt und genutzt werden kann. Zudem sollten Unternehmen die Möglichkeit haben, befugten natürlichen Personen – etwa Mitarbeitenden, Fahrerinnen und Fahrern oder Mieterinnen und Mietern – den digitalen Fahrzeugschein auch über eigene bestehende Kanäle weitergeben zu können, z.B. über eine App, ein Online-Portal oder als Teil digitaler Vertragsunterlagen.

Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob die aktuelle Mitführpflicht überhaupt notwendig und zeitgemäß ist. Die Tatsache, dass die Richtlinie 1999/37/EG den Mitgliedstaaten lediglich eine Möglichkeit einräumt – sie also nicht dazu verpflichtet – und EU-Mitgliedstaaten wie Irland, Polen oder Tschechien ohne eine Mitführpflicht auskommen und stattdessen Daten aus den nationalen Zulassungsregistern nutzen, zeigt, dass es keiner Pflicht bedarf. Ganz im Sinne des EU-Kompasses für Wettbewerbsfähigkeit und der Zielsetzung der Bundesregierung, bürokratische Belastungen für Unternehmen zu reduzieren, schlagen wir daher vor, dass Fahrerinnen und Fahrer von Flottenfahrzeugen von der Mitführpflicht befreit werden.

Neuerungen im Bewohnerparken und digitale Parkraumkontrolle

Geteilte Mobilität stärken – Öffnung auch für Carsharing und Mietwagen

Wir begrüßen die geplante Öffnung der Verordnungsermächtigung zur Einräumung von Parkbevorrechtigungen für weitere Personengruppen. Diese Öffnung muss ausdrücklich auch Nutzerinnen und Nutzer von Carsharing- und Mietwagen-Fahrzeugen umfassen, um geteilte Mobilität insbesondere in Quartieren mit erheblichem Parkraumangel zu stärken. In der Folge muss auch klargestellt werden, dass der Begriff „Inhaber der Parkberechtigung“ gem. §6a Abs. 5a Satz 3 neu auch Betreiber von Carsharing- und Mietwagen-Fahrzeuge umfasst, da die Fahrzeuge zum weit überwiegenden Teil von Bewohnerinnen und Bewohnern ohne eigenen PKW genutzt werden, bzw. von solchen Bewohnern, die erwägen, einen privaten PKW abzuschaffen. Dies gelingt nicht, wenn die betreffenden Fahrzeuge in Bewohnerquartieren ausgeschlossen werden.

Im Zuge der Automatisierung der Kontrolle des ruhenden Verkehrs muss auch hier die Rolle geteilt genutzter Carsharing- und Mietwagen-Fahrzeuge mitgedacht werden: Hierfür muss sichergestellt sein, dass die eingesetzten Systeme auch eine Möglichkeit zur automatisierten digitalen Zahlung anbieten oder über eine Schnittstelle die

pauschale Parkberechtigung prüfen können, ohne dass für jeden Parkvorgang der Gang zu einem Parkautomaten notwendig wird. Gleichzeitig braucht es eine präzise, flächendeckende Datengrundlage für die digitale Ausweisung und Verwaltung einzelner Parkzonen, um eine effiziente Umsetzung zu gewährleisten.

Auskünfte aus dem Zentralen Fahrzeugregister (ZFZR)

Digitale „Sharing-Vignette“ ermöglichen

Kraftfahrzeuge, die in Deutschland im Sharing-Betrieb genutzt werden und Bevorrechte im Sinne des deutschen Carsharinggesetzes (CsgG) – wie z.B. bei der Nutzung oder Gebührenhöhe für Parkflächen – in Anspruch nehmen möchten, benötigen gem. §4 CsgG eine amtliche Plakette, die sichtbar hinter der Windschutzscheibe angebracht werden muss. Die Beantragung, die Anbringung und ggf. Entfernung der Plakette führt zu erheblichem, nicht notwendigem, bürokratischem Aufwand für Betreiber und Straßenverkehrsbehörden gleichermaßen. Das Ankleben einer physischen Plakette ist auch nicht mehr zeitgemäß, zumal eine einfache digitale Lösung hier Abhilfe schaffen kann. Hierzu wäre lediglich ein entsprechender Eintrag im Zentralen Fahrzeugregister, dass es sich um ein Sharing-Fahrzeug handelt, nötig, einschließlich einer Auskunftsmöglichkeit für die zuständigen Ordnungsbehörden. Das Änderungsgesetz sollte für diese konkrete und kosteneffiziente Stärkung des Sharing-Angebots in Deutschland genutzt werden.

Unfallforschung zu autonomen Fahrzeugen

Unfallforschung bleibt auch im Kontext autonomes als auch teleoperiertes Fahren von zentraler Bedeutung, um reale Risiken besser zu verstehen und das Vertrauen der Bevölkerung in neue Technologien zu stärken. Dabei sollte vorrangig auf bestehende Melde- und Übermittlungspflichten sowie die bei den zuständigen Behörden bereits vorhandenen Datenbestände zurückgegriffen und Doppelstrukturen bei Berichtspflichten und Untersuchungen vermieden werden. Ergänzend sollten auch künftig Forschungsinitiativen in Betracht gezogen werden, die die Unfallforschung zu autonomen Systemen unter Wahrung von Geschäftsgeheimnissen unterstützen und zur Stärkung des Vertrauens in diese Technologien beitragen.

Bitkom vertritt mehr als 2.200 Mitgliedsunternehmen aus der digitalen Wirtschaft. Sie generieren in Deutschland gut 200 Milliarden Euro Umsatz mit digitalen Technologien und Lösungen und beschäftigen mehr als 2 Millionen Menschen. Zu den Mitgliedern zählen mehr als 1.000 Mittelständler, über 500 Startups und nahezu alle Global Player. Sie bieten Software, IT-Services, Telekommunikations- oder Internetdienste an, stellen Geräte und Bauteile her, sind im Bereich der digitalen Medien tätig, kreieren Content, bieten Plattformen an oder sind in anderer Weise Teil der digitalen Wirtschaft. 82 Prozent der im Bitkom engagierten Unternehmen haben ihren Hauptsitz in Deutschland, weitere 8 Prozent kommen aus dem restlichen Europa und 7 Prozent aus den USA. 3 Prozent stammen aus anderen Regionen der Welt. Bitkom fördert und treibt die digitale Transformation der deutschen Wirtschaft und setzt sich für eine breite gesellschaftliche Teilhabe an den digitalen Entwicklungen ein. Ziel ist es, Deutschland zu einem leistungsfähigen und souveränen Digitalstandort zu machen.

Herausgeber

Bitkom e.V.
Albrechtstr. 10 | 10117 Berlin

Ansprechpartner

Felix Lennart Hake | Bereichsleiter Mobility & Aviation
T +49 30 27576-243 | f.hake@bitkom.org

Verantwortliches Bitkom-Gremium

AK Intelligente Mobilität

Copyright

Bitkom 2026

Diese Publikation stellt eine allgemeine unverbindliche Information dar. Die Inhalte spiegeln die Auffassung im Bitkom zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider. Obwohl die Informationen mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurden, besteht kein Anspruch auf sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität, insbesondere kann diese Publikation nicht den besonderen Umständen des Einzelfalles Rechnung tragen. Eine Verwendung liegt daher in der eigenen Verantwortung des Lesers. Jegliche Haftung wird ausgeschlossen. Alle Rechte, auch der auszugsweisen Vervielfältigung, liegen beim Bitkom oder den jeweiligen Rechteinhabern.

Stellungnahme

ACE Auto Club Europa e.V.

Öffentliche Anhörung des Verkehrsausschusses des Deutschen Bundestages am 23. Februar 2026 zum Entwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes und anderer straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften

Der ACE Auto Club Europa e.V. begrüßt den vorgelegten Gesetzesentwurf und befürwortet die im Entwurf vorgelegten Regelungsmaßnahmen.

Als Vertretung der Interessen von Verbraucherinnen und Verbrauchern begrüßen wir die Initiative zur Modernisierung des Straßenverkehrsrechts ausdrücklich. Die geplante Digitalisierung und die Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit sind wichtige Schritte für eine zukunftsfähige Mobilität.

„Der digitale Führerschein und die digitale Parkraumkontrolle sind der notwendige Impuls für eine moderne Mobilität: Sie beenden das Papier-Zeitalter, erleichtern den Alltag für Millionen von Autofahrern und machen unsere Straßen durch effiziente Kontrollen sicherer für alle.“

Im Einzelnen nehmen wir wie folgt Stellung:

Digitaler Führerschein: Komfortgewinn mit Nachbesserungsbedarf

Die Einführung des digitalen Führscheins begrüßen wir ausdrücklich als spürbare Erleichterung für alle Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer. Da die Nutzung des digitalen Nachweises freiwillig bleibt, ist auch die Wahlfreiheit der Bürgerinnen und Bürger weiterhin gewährleistet.

Der digitale Führerschein bietet eine zeitgemäße, nutzerfreundliche Ergänzung zum klassischen Kartenformat und vereinfacht insbesondere Nutzung und Zugang zu modernen Mobilitätsformen wie Carsharing oder Mietwagen erheblich. Die Digitalisierung des Führscheins ist ein längst überfälliger Schritt hin zu mehr Komfort und zu einem modernen Mobilitätsalltag.

Besonders in der geteilten Mobilität sehen wir großes Potenzial: Eine automatisierte Online-Verifizierung kann umständliche Video-Ident-Verfahren ablösen und die Nutzung nachhaltiger Mobilitätsangebote vereinfachen. Für Carsharing-Anbieter und Autovermieter eröffnet dies die Möglichkeit, Registrierungen effizienter und kundenfreundlicher zu gestalten – ohne die Notwendigkeit, Dokumente physisch vorzulegen. Das erhöht die Sicherheit, reduziert Diebstahlsrisiken und steigert zugleich den Komfort für die Nutzerinnen und Nutzer.

Für die Verbraucherinnen und Verbraucher sehen wir positiv, dass der digitale Führerschein es ermöglicht, den physischen Kartenführerschein beim Fahren nicht mehr zwingend mitzuführen. Der Nachweis der Fahrberechtigung erfolgt stattdessen durch Vorlage des digitalen Dokuments in der App auf dem Smartphone. Wir begrüßen dies als Auftakt eines umfassenden

Digitalpakets, der neben dem digitalen Führerschein auch digitale Fahrzeugscheine (Zulassungsbescheinigung Teil I) sowie vereinfachten Online-Zugriff auf Fahrzeugdaten wie Rückrufinformationen umfasst. Dies reduziert den administrativen Aufwand für Fahrzeughalter nachhaltig.

Kritikpunkte

Die Ausstellung des digitalen Führerscheins darf aber nicht an technischen oder bürokratischen Hürden scheitern. Inkompatibilitäten mit älteren Personalausweisen oder restriktive Zugänge würden das Vorhaben von Beginn an ausbremsen.

Kritisch bewerten wir, dass der aktuelle Entwurf die Gültigkeit des digitalen Führerscheins auf das Inland beschränkt. Im Sinne eines funktionierenden digitalen Binnenmarktes muss eine vollständige Kompatibilität mit dem zukünftig EU-weit geltendem digitalen Führerschein im Sinne der EU-Führerscheinrichtlinie gewährleistet sein.

Darüber hinaus ist sicherzustellen, dass ein digitaler Führerschein bei einem behördlichen Entzug der Fahrerlaubnis unverzüglich und automatisiert deaktiviert oder gelöscht wird bzw. anderweitig ein bestehendes Fahrverbot kenntlich gemacht wird – ohne Interaktion durch den Inhaber. Nur so kann die digitale Lösung den gleichen rechtlichen Standard und die gleiche Sicherheit bieten wie das physische Dokument. Es ist zudem zu gewährleisten, dass das Fahrverbot so vermerkt wird, dass auch bei einem digitalen Auslesen dies sofort erkannt wird.

Sichere Wege für alle: Digitale Parkraumkontrolle als Hebel für die „Vision Zero“

Vorbemerkung zur Parkraumbewirtschaftung:

Entscheidend für die Akzeptanz moderner Parkraumbewirtschaftung ist, dass Regeln konsequent und für alle gleichermaßen gelten: Es darf nicht dazu kommen, dass diejenigen benachteiligt werden, die ihre Parkgebühren ordnungsgemäß entrichten, während andere durch kostenfreies Parken ohne Sanktionen profitieren. Wir fordern daher eine konsequente Gleichbehandlung aller: Parkraum ist eine öffentliche Dienstleistung, die von allen Nutzerinnen und Nutzern finanziert werden muss.

Eine wirksame Kontrolle ist dabei entscheidend, um ungerechtfertigte Privilegien abzubauen. Die Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge in städtischen Quartieren macht es erforderlich, den engen zur Verfügung stehenden Parkraum zu beschränken, z.B. durch Einrichtung von Bewohnerparkzonen, Behindertenparkplätzen oder Parkraum-bewirtschaftung. Dies beschränkt die Verfügbarkeit für alle anderen.

Eine gezielte Bewirtschaftung und Kontrolle steigert die Effizienz der Parkraumnutzung deutlich: Konsequente Kontrollen motivieren ggf. dazu, auf den ÖPNV umzusteigen, wodurch der Parksuchverkehr sinkt. Zudem fördern Kurzparkgebühren den regelmäßigen Wechsel auf Stellplätzen, sodass diese schneller wieder frei werden. Weniger parkende Fahrzeuge schaffen mehr Raum auf der Straße – davon profitieren vor allem Radfahrerinnen, Radfahrer und Fußgängerinnen und Fußgänger.

Diese Effizienzgewinne stehen in direktem Zusammenhang mit der Verkehrssicherheit: Eine bessere Verfügbarkeit regulärer Parkplätze verringert den Parkdruck – und damit auch

gefährliches Falschparken auf Gehwegen, in zweiter Reihe oder in Kreuzungsbereichen. Außerdem reduziert es den Parksuchverkehr, der in Innenstädten bis zu 30 Prozent des Verkehrs ausmacht. Effektive Kontrollen sorgen dafür, dass Sichtachsen frei bleiben, Gehwege sicher nutzbar sind und Rettungswege nicht blockiert werden. Besonders schutzbedürftige Gruppen wie Fußgängerinnen, Radfahrer und Menschen mit Mobilitätseinschränkungen sind auf freie, barrierefreie Wege angewiesen. Blockiertes Falschparken auf Gehwegen oder in zweiter Reihe zwingt zu riskanten Ausweichmanövern auf die Fahrbahn.

Nachhaltige Akzeptanz entsteht nur, wenn klar ist, dass Regelverstöße Folgen haben – und der öffentliche Raum allen zugutekommt. Aus Sicht des Verbraucherschutzes ist die Sicherheit im öffentlichen Raum ein zentrales Gut. Eine effektive Parkraum-bewirtschaftung und konsequente Kontrollen sind dabei weit mehr als reine Verwaltungsmaßnahmen – sie sind essenziell für den Schutz aller Verkehrsteil-nehmenden.

Eine Analyse der Unfallforschung der Versicherer (UDV) untersuchte über 27.000 Unfälle in 46 Städten. Sie zeigt: Rund 18% der innerörtlichen Fußgänger- und Radfahrerunfälle mit Personenschaden hängen mit Parken zusammen – deutlich mehr als die offiziellen 5% (Unfalltyp 5).

Häufigste parkbezogene Risiken

- Dooring-Unfälle (Türöffnen in Radfahrer): Bis zu 41% der direkten Parkunfälle
- Sichtbehinderungen durch parkende Autos: Über 50% der Fälle (indirekt).¹

Wir unterstützen als ACE ausdrücklich die Einführung digitaler Kontrollsysteme – wenn sie messbar zur Erhöhung der Verkehrssicherheit beitragen und dabei den Datenschutz uneingeschränkt wahren. Datensparsamkeit, also die Erfassung und Speicherung von Informationen ausschließlich bei festgestellten Verstößen, ist entscheidend für die Systemakzeptanz.

Der Gesetzentwurf öffnet Bewohnerparken für „andere Personengruppen“ und verlagert den Fokus von städtischen Quartieren auf allgemeinere „Gebiete“. Dies begrüßen wir beim ACE ausdrücklich: Gemeinden außerhalb klassischer Stadtkerne können nun Parkbevorrechtigungen einführen. Die Kommunen erhalten insgesamt mehr Handlungsspielräume und das schafft die notwendige Rechtssicherheit.

Die digitale Parkraumüberwachung bietet im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren eine deutlich höhere technische Leistungsfähigkeit. Dies hilft den Kommunen, dem herrschenden Personalmangel zu begegnen. Dies ermöglicht eine deutlich höhere Kontrolldichte bei geringerem Zeitaufwand. Angesichts des verbreiteten Mangels an Kontrollpersonal können Kommunen ihre Ressourcen im Außendienst effizienter einsetzen und Personal für andere Aufgaben frei machen.

Auch Bewohnerparkzonen gewinnen an Akzeptanz, da die digitale Technologie unberechtigte „Fremdparker“ effizient identifiziert. Mehr Plätze stehen somit berechtigten Anwohnerinnen und Kurzzeitparkern zur Verfügung – ein entscheidender Vorteil für die Bevölkerung.

Wir fordern, dass die aus Sanktionen erzielten Einnahmen zweckgebunden in die Verbesserung der Verkehrssicherheit fließen – etwa durch den Ausbau sicherer Geh- und Radwege. Nur wenn

¹ Unfallrisiko Parken für Fußgänger und Radfahrer, Unfallforschung kommunal Nr. 36, UDV 2020.

der Mensch im Mittelpunkt steht, kann digitale Parkraumkontrolle ihre volle Wirkung als Instrument moderner kommunaler Daseinsvorsorge entfalten.

Aus Sicht des ACE Auto Club Europa wiegt das öffentliche Interesse an der Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer schwerer als die kurzzeitige, automatisierte Erfassung eines Kennzeichens im öffentlichen Raum. Die Parkraumüberwachung dient nicht dem „Selbstzweck“, sondern der Sicherung elementarer Schutzgüter und der Gerechtigkeit im städtischen Zusammenleben. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die digitale Parkraumkontrolle vor allem durch die Automatisierung und die damit verbundene lückenlosere Überwachung als Hebel für sicherere Verkehrswege betrachtet wird, sofern sie gezielt zur Freihaltung kritischer Bereiche (Rettungs-, Rad- und Gehwege) eingesetzt wird.

Kritikpunkte:

Die im Gesetzentwurf vorgesehene verpflichtende manuelle Sichtkontrolle (innerhalb von 24 Stunden nach einem digitalen Treffer) halten wir für unnötigen Bürokratismus. Zum einen wird der eigentliche Zweck der Effizienzsteigerung der Scan-Fahrzeuge zunichtegemacht und zum anderen ist davon auszugehen, dass ein Fahrzeug nach 24 Stunden ohnehin nicht mehr vor Ort ist. Moderne Systeme sind in der Lage zu erkennen, ob eine digitale Parkberechtigung vorliegt.

Der Entwurf sieht vor, das Bewohnerparken für „andere Personengruppen“ zulässig wird. Grundsätzlich befürworten wir dies. Geben jedoch zu bedenken, dass der unklare Begriff „andere Personengruppen“ in der Praxis zu Rechtsunsicherheit führen kann, da der Begriff in dem Gesetzesentwurf bewusst abstrakt gehalten wurde. Wir als ACE unterstützen daher die Forderung einiger Verbände, die Regelung eindeutig auf gebietsansässige Unternehmen, Institutionen und soziale Einrichtungen zu begrenzen.

Denn das „Bewohnerparken“ ist ein zentrales Instrument, um Parkraum in dicht besiedelten Gebieten zu ordnen. Wird die Vergabe zu weit geöffnet, verliert das System seine Lenkungswirkung. Wir warnen davor, dass eine unkontrollierte Ausweitung zu Verdrängungseffekten zulasten der eigentlichen Bewohnerinnen und Bewohner führen könnte. Wichtig sind deshalb klare, transparente Vergabekriterien und im besten Falle eine kommunal festgelegte Obergrenze für Parkausweise, damit der Parkraum weiterhin gerecht verteilt bleibt.

Bei personengebundenen Parkrechten – etwa Behindertenparkausweisen – muss sichergestellt sein, dass berechtigte Fahrzeuge von der digitalen Parkraumerfassung ausgenommen werden. Dafür ist eine Digitalisierung der Parkberechtigungen erforderlich, die es ermöglicht, die Berechtigung für einen bestimmten Zeitraum einem Fahrzeug zuzuordnen.

Bei einer Öffnung für Gewerbetreibende müssen auch die Folgen für die Verkehrssicherheit geprüft werden. Gewerbefahrzeuge, insbesondere Transporter, können durch ihre Größe Sichtbeziehungen beeinträchtigen und das Risiko für Fußgängerinnen und Radfahrende erhöhen. Wir fordern, dass Kommunen die Möglichkeit erhalten, gewerbliche Parkausweise räumlich und mengenmäßig zu beschränken und Sicherheitsaspekte verbindlich einzubeziehen.

Soziale Staffelung von Parkgebühren: Ein Gebot der Fairness und sozialen Gerechtigkeit

In dem ergänzenden Antrag (Drucksache 21/3610) wird hervorgehoben, dass für eine wirklich effektive Steuerung des Parkraums weitere Handlungsspielräume nötig wären. Dazu gehören die Forderung nach einer Anhebung der bundesweiten Gebührenobergrenze und die Möglichkeit, Gebühren nach sozialen Kriterien zu staffeln, um die Akzeptanz vor Ort zu erhöhen und eine echte Lenkungswirkung zu erzielen.

Aus Verbrauchersicht begrüßen wir die explizite Schaffung einer Rechtsgrundlage für sozial gestaffelte Bewohnerparkgebühren als richtigen Schritt. Steigende Parkkosten dürfen nicht zu einer unzumutbaren Belastung für einkommensschwache Haushalte werden. Aus unserer Sicht benötigen Kommunen die Möglichkeit, Gebührenordnungen nach sozialen Kriterien zu gestalten. Eine Staffelung ermöglicht es Kommunen, die Gebühren für Menschen mit geringem Einkommen gezielt abzusenken. Dies stellt sicher, dass Mobilität auch für einkommensschwache Haushalte bezahlbar bleibt, wenn die allgemeinen Parkgebühren steigen. Wenn Gebühren als sozial gerecht wahrgenommen werden, steigt die Akzeptanz für die Bewirtschaftung des öffentlichen Raums in der Bevölkerung. Dies ist besonders wichtig, um Widerstände gegen notwendige Preiserhöhungen abzubauen.

Nach Urteilen des Bundesverwaltungsgerichts fordern wir eine klare Ermächtigung im Straßenverkehrsgesetz. Nur so können Kommunen soziale Staffelungen rechtssicher umsetzen. Die Umsetzung ist auf Bundesebene im StVG erforderlich. Die Schaffung dieser Grundlage würde den Forderungen der kommunalen Spitzenverbände nachkommen und den Städten den nötigen rechtssicheren Handlungsspielraum geben.

Nachdem das Bundesverwaltungsgericht die Bemessung von Bewohnerparkgebühren nach der Fahrzeuggröße grundsätzlich für zulässig erklärt hat, zeigt sich umso deutlicher der Bedarf an einer sozial ausgewogenen Regelung. Familien mit mehreren Kindern sind häufig auf größere Fahrzeuge wie Kombis oder Minivans angewiesen – sie dürfen dadurch nicht benachteiligt werden. Um eine faire Belastung sicherzustellen, braucht es daher eine sozial gerechte Preisstaffelung bei den Bewohnerparkausweisen.

Wir sind uns bewusst, dass die Berücksichtigung sozialer Kriterien (wie z. B. des Einkommens) die Verarbeitung sensibler Daten erfordert. Dies setzt die Implementierung eines hohen IT-Sicherheits- und Datenschutzniveaus voraus, um die Privatsphäre der Bürger zu schützen.

Kampf gegen den Punktehandel

Wir unterstützen das Verbot des (gewerblichen) Punktehandels uneingeschränkt, da es die erzieherische Wirkung des Fahreignungsregisters untergräbt und die Verkehrssicherheit gefährdet. Damit das Gesetz über reine Symbolpolitik hinausgeht, müssen die Bußgeldstellen personell so ausgestattet werden, dass sie Täterangaben durch Lichtbildabgleiche konsequent prüfen können. Zudem fordern wir die „Punkteübernahme“ auch im privaten, nicht-gewerblichen Kontext unter Strafe zu stellen. Bei der Rechtsfolge sollte durchaus zwischen gewerblichem und einmaligem Handeln unterschieden werden, was über die Schaffung eines Grundtatbestandes mit entsprechender Qualifizierung für den gewerblichen Punktehandel erfolgen könnte.

Fazit

Wir als ACE begrüßen die anstehende Novelle des StVG. Digitale Innovationen sind dabei willkommen – doch der Schutz der Privatsphäre muss gewahrt bleiben. Digitalisierung darf kein Selbstzweck sein – sie muss den Menschen zugutekommen.

Sichere Fahrbahnen, Rettungs- und Gehwege sowie freie Radspuren dürfen kein Zufall sein. Eine digitale Parkraumkontrolle ist ein zentraler Hebel für mehr Verkehrssicherheit, besonders für unsere Kinder.

Die Möglichkeit, Parkgebühren sozial zu staffeln, ist ein unverzichtbarer Baustein für eine faire und gleichberechtigte Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger am öffentlichen Raum.

Stellungnahme zum Entwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes und anderer straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften (BT-Drucksache 21/3505)

Erstellt von Richard Damm, Präsident des Kraftfahrt-Bundesamtes für eine Anhörung des Verkehrsausschusses des Deutschen Bundestages am 23. Februar 2026 zum vorgenannten Gesetzentwurf

Mit dem Entwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) und anderer straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften der Bundesregierung in der Bundestags-Drucksache 21/3505 werden Änderungen in den Bereichen Digitalisierung, Bürokratieabbau, Informationszugang und Innovationen vorgenommen. Konkret werden hierzu sieben Maßnahmen genannt. In dieser Stellungnahme wird insoweit eingegangen auf die Digitalisierung von fahrer- und fahrzeugbezogenen Papieren, die Auskunft über Fahrzeugdaten, die Auskünfte aus dem Zentralen Fahrzeugregister (ZFZR), das automatisierte Fahren und die Sanktionen gegen Punktehandel. Die Stellungnahme befasst sich nicht mit der digitalen Parkraumkontrolle und den Neuerungen zum Bewohnerparken. Der Gesetzesentwurf wird positiv bewertet und dies im Einzelnen nachfolgend erläutert.

Mit den gesetzlichen Änderungsvorschlägen erfolgt ein wichtiger Schritt bei der Digitalisierung mit der geplanten Einführung des digitalen Führerscheins. Der derzeit laufende Führerscheintausch gemäß der Dritten EU-Führerscheinrichtlinie wird positiv angenommen. Mit der Ausstellung der EU-Führerscheinkarte wird nicht nur die gegenseitige Anerkennung und Kontrolle von Führerscheinen innerhalb der Europäischen Union erleichtert; es werden durch die Aufnahme der Informationen zur Fahrerlaubnis von Einzelpersonen in das Zentrale Fahrerlaubnisregister (ZFER) die Möglichkeiten für die Verwaltung, Justiz und Wirtschaft erweitert. Die Zugriffs- und Kontrollmöglichkeiten werden effizienter und schneller. Die Aufnahme in das ZFER stellt die Grundlage für die Realisierung des digitalen Führerscheins in Deutschland dar. Damit erhalten Einzelpersonen die Möglichkeit, sich eine digitale Version der Fahrerlaubnis ausstellen zu lassen. Neben einem möglichst einfachen Verfahren bei der Ausstellung des digitalen Führerscheins, ist hierbei die Einhaltung von sicherheits- und datenschutzrechtlichen Aspekten wichtig, damit die fortschreitende Digitalisierung Vertrauen in die Technologie schafft. Die Mitführung des digitalen Führerscheins auf dem Mobiltelefon ermöglicht und vereinfacht den Zugang. Dies beinhaltet zukünftig nicht nur für Wirtschaftsakteure Vorteile, sondern auch für die nutzenden Personen. Aktuell sieht der Gesetzesentwurf einen Abruf des Lichtbilds aus den Pass- und Ausweisregistern und aus zentralen Lichtbildbeständen der Bundesländer sowie die Möglichkeit der Speicherung des Lichtbilds im ZFER vor. Hier sollte die Bundesregierung die Möglichkeit des Auslesens des Lichtbilds aus dem Personalausweis mit der Online-Ausweisfunktion (eID) prüfen, da die Personalausweisdaten für eine sichere Authentifizierung bereits herangezogen werden. Nicht nur der Aufwand für eine Umsetzung wäre dadurch reduziert, sondern auch die Datenhaltung von personenbezogenen Informationen. Nachdem der digitale

Fahrzeugschein in 2025 erfolgreich durch die Bundesregierung eingeführt wurde, ist das Ziel der Realisierung eines digitalen Führerscheins ausdrücklich zu begrüßen.

Mit der Schaffung eines Zugangs zu technischen Daten einzelner Fahrzeuge über die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) erhalten Bürgerinnen und Bürger eine vereinfachte Möglichkeit, sich über Fahrzeugdaten zu informieren. Da es sich bei den Daten aus der Übereinstimmungsbescheinigung (CoC) und zu Rückrufen um rein technische Daten handelt, ist eine solche Öffnung zu befürworten. Neben der Verfolgung des Grundsatzes von Open Data, erhöht man die Transparenz bei Rückrufen zu einzelnen Fahrzeugen. Dies kann nicht nur von Interesse für einzelne Personen sein, z. B. bei einem Fahrzeugkauf, sondern dient auch der Erhöhung der Verkehrssicherheit und des Umweltschutzes. Fahrzeugrückrufe betreffen überwiegend diese beiden Bereiche. Im StVG wird mit den Änderungen die rechtliche Grundlage für einen Abgleich von Rückrufdaten mit dem bestehenden ZFZR geschaffen. Dies verbessert die Möglichkeit der Überwachung einer Teilnahme insbesondere an wichtigen Rückrufen.

Das ZFZR beinhaltet eine Vielzahl von Informationen zu den in Deutschland zugelassenen und den außer Betrieb gesetzten Kraftfahrzeugen. Eine moderne Verwaltung sollte die Möglichkeit erhalten, Daten effizient für bestehende Verfahren nutzen zu können. Mit dem Entwurf zur Änderung des StVG wird dem Umweltbundesamt, der Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen, weiteren Behörden sowie Vollzugsbehörden die Möglichkeit eines automatisierten Abrufs von Daten aus dem ZFZR eingeräumt. Dies dient definierten Zwecken und ist somit im Sinne einer effizienten Nutzung von Daten mit einer klaren Eingrenzung der Verwendungsmöglichkeit dieser Daten festgelegt. Dazu gehört zum Beispiel die Nutzungsmöglichkeit für wissenschaftliche Zwecke bei der vertieften Untersuchung von Straßenverkehrsunfällen (sog. GIDAS zur Erhebung von Unfallinformationen vor Ort) unter Berücksichtigung des Datenschutzes ebenso wie die Verwendung solcher Daten, die zur Überprüfung der Einhaltung von Fördervorgaben beispielsweise bei der Minderung von Treibhausgasemissionen (THG-Quote) notwendig sind. Bisherige Verfahren basieren auf dem Auslesen von Fahrzeugdaten aus der Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein). Dies ist weder zeitgemäß, noch effizient, insbesondere da die Daten im ZFZR für solche Zwecke im definierten gesetzlichen Rahmen automatisiert abgerufen werden können. Das Einräumen dieser Möglichkeit gemäß dem vorliegenden Gesetzentwurf wird unterstützt.

Deutschland hat mit dem Gesetz zum autonomen Fahren im Jahre 2021 sowie der zugehörigen Verordnung zur Genehmigung und zum Betrieb von Kraftfahrzeugen mit autonomer Fahrfunktion in festgelegten Betriebsbereichen (AFGBV) im Jahre 2022 weltweit eine innovative Vorreiterrolle bei der frühzeitigen Ausgestaltung des rechtlichen Rahmens für den autonomen Straßenverkehr eingenommen. Im Laufe der vergangenen Jahre hat sich nicht nur die Technologie in diesem Bereich weiterentwickelt, sondern auch das Verständnis und Wissen für den rechtlichen Rahmen. Hierzu gehört auch die Fortschreibung der Terminologie in diesem Feld, die nicht ausschließlich national, sondern europaweit und international diskutiert wird. Für eine Harmonisierung der Definitionen ist es daher naheliegend und richtig, die

verwendete Terminologie an harmonisierte Begriffe anzugleichen. Dies dient nicht nur einem einheitlichen Verständnis, sondern auch der weiteren Verwirklichung des europäischen Binnenmarkts und der vereinfachten Anerkennung im internationalen Umfeld. Vorteile ergeben sich für die zuständigen Behörden bei der Genehmigung solcher Technologien ebenso wie für die Industrie, für die eine Vereinheitlichung von Anforderungen zu weniger Aufwand und somit weniger Kosten im Vergleich zu divergierenden Definitionen und Anforderungen führt.

Um die Skalierung des automatisierten Fahrens in Deutschland zu beschleunigen, sind zusätzliche Schritte und Maßnahmen erforderlich. Der rechtliche Rahmen in Deutschland kann und sollte für das automatisierte Fahren weiter angepasst und verbessert werden. Deshalb sollten zukünftig weitere Änderungen in das Straßenverkehrsrecht einfließen, die dauerhaft Anreize für den Einsatz von automatisierten Fahrzeugen schaffen. Ein Beispiel ist die Anpassung der Vorschriften bei den Lenk- und Ruhezeiten für autonome Fahrzeuge ohne fahrzeugführende Person sowie die weitere Vereinfachung der Bestimmungen zur Beschleunigung bei den Prozessen zur Genehmigung von Fahrzeugen und den Betriebsbereichen.

Das Fahreignungsregister (FAER) beim Kraftfahrt-Bundesamt dient der Speicherung von Fahrerlaubnismaßnahmen und von Punkten für Verkehrsverstöße, die eine Sicherheitsgefährdung darstellen. Bisher besteht kein Verbot, Punkte unerkannt auf andere Personen eintragen zu lassen oder Personen zu vermitteln, die Punkte auf sich eintragen lassen, damit der Täter den Konsequenzen entgeht. Dies ist mehr als ein Graubereich und widerspricht dem Ansinnen des FAER zur Erhöhung der Verkehrssicherheit.

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll zum einen diese Lücke rechtlich geschlossen werden und zum anderen eine Sanktionierung erfolgen können. Dabei steht das gewerbliche Anbieten entsprechender Dienstleistungen im Fokus. Die vorgesehene maximale Sanktionierung in Höhe von 30.000 Euro soll eine abschreckende Wirkung in ausreichendem Maße erzielen. Der vorliegende Entwurf ist zielgerichtet und wird unterstützt. Die Sanktionshöhe stellt eine Abschreckung in ausreichendem Umfang dar und sollte daher so Einzug halten in das StVG.

Es wird begrüßt, dass die Bundesregierung den vorliegenden Gesetzentwurf weiterverfolgt, nachdem der ursprüngliche Entwurf am Ende der letzten Legislaturperiode nicht mehr abgeschlossen werden konnte und aufgrund des Diskontinuitätsprinzips erneut in das parlamentarische Verfahren eingebracht werden musste. Diese zeitliche Verzögerung führt insoweit zu einer erhöhten Dringlichkeit, damit weitere Schritte, insbesondere in den Bereichen Digitalisierung sowie Daten- und Informationszugang, zeitnah erfolgen können. Insbesondere für die Einführung eines digitalen Führerscheins ist die Schaffung einer Rechtsgrundlage dringlich. Aus diesem Grunde sollte der vorliegende Gesetzesentwurf möglichst zügig das notwendige Gesetzgebungsverfahren durchlaufen.

Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände



DEUTSCHER
LANDKREISTAG



DStGB
Deutscher Städte-
und Gemeindebund

Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände · Hausvogteiplatz 1, 10117 Berlin

Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestages

Per E-Mail: verkehrsausschuss@bundestag.de

19.02.2026

Aktenzeichen
66.05.30 D (DST)
III/850-10 (DLT)
721-11 (DStGB)

Entwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes und anderer straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften

(BT- Drs. 21/3505 und 21/3610)

Öffentliche Anhörung am 23. Februar 2026

Stellungnahme der Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände

Deutscher Bundestag

Verkehrsausschuss

Ausschussdrucksache

21(15)56-E

vom 19.02.2026

öff. Anhörung 23.02.2026

Grundsätzliche Anmerkungen

Der Gesetzentwurf (BT-Drs. 21/3505) zählt insgesamt sieben unterschiedliche Regelungsbereiche auf. In den genannten Regelungsbereichen (2) „Einführung der digitalen Parkraumkontrolle“ und (7) „Neuerungen im Bewohnerparken“ sind die Kommunen unmittelbar betroffen. In den Bereichen (1) „Digitalisierung von fahrer- und fahrzeugbezogenen Papieren“ und (6) „Sanktion gegen den Punktehandel“ sind sie bei der Umsetzung als zuständige untere Behörden gefragt. Die hier getroffenen Regelungen werden ihrer Zielsetzung nach grundsätzlich unterstützt. Bezüglich der detaillierten Umsetzung halten wir allerdings einige Änderungen für erforderlich und bitten, dies im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu beachten.

Im Einzelnen fordern wir als wesentliche Änderungen und Ergänzungen zum Gesetzentwurf

- die **digitale Parkraumkontrolle** ohne große Hürden und Nachkontrollerfordernisse praxistauglich und nicht nur stichprobenhaft einzuführen, das zur Datensicherheit erforderliche Verschlüsselungsverfahren für das Fahrzeugkennzeichen technologieoffen auszuprägen und nicht allein auf einen sog. „Hashwert“ (eine Art elektronischen Fingerabdruck) zu begrenzen;
- **Parkprivilegierungen** in einer neuen Verordnungsermächtigung neben Bewohnern nicht auf unbestimmte weitere Personengruppen auszudehnen; bestimmten Gruppen werden heute vergleichbare Parkberechtigungen als Ausnahme gemäß § 46 StVO ausgestellt (z. B. Handwerkerparkausweis). Die Vorteile dieser Verfahrensweise sind aus kommunaler Sicht aufrecht zu erhalten und vorzugsweise auf dieser Grundlage regulativ auszugestalten; hilfsweise sind die Worte „andere Personengruppen“ konkretisierend durch „bestimmte gebietsansässige Personengruppen“ zu ersetzen.
- für die **Gebühren beim Bewohnerparken** sozial abgestufte Tarife ausdrücklich zu ermöglichen (notwendige regulative Folge eines BVerwG-Urteils);

- bei der **Digitalisierung von Fahrzeugpapieren**, den Behörden **den Datenzugriff auf Lichtbilder** umfassender zu erlauben, um Regelfälle abzudecken, wo heute Kundinnen und Kunden nach kurzer Zeit ein erneutes Lichtbild einreichen müssten; der vom Bundesrat geforderte noch deutlich weitergehende **Zugriff auch der Ordnungsbehörden** wird unterstützt;
- die **Regelungen zur Sanktionierung des Punktehandels** vollzugstauglich für Polizei und Staatsanwaltschaft auszugestalten; Ordnungsbehörden werden regelmäßig im Verfahren keine Anhaltspunkte für einen gewerbsmäßigen Punktehandel erkennen oder aufdecken können.
- die erforderlichen **Gebührenerhöhungen in § 107 Abs. 2 und 3 OWiG** schnellstmöglich und ggf. wie vom Bundesrat vorgeschlagen in diesem Artikelgesetz vorzunehmen.

Wichtige Anmerkungen, die wir im Sommer 2023 zu dem seinerzeit vorgelegten, in wesentlichen Teilen inhaltsgleichen Gesetzentwurf gemacht hatten, wurden leider nicht aufgegriffen. Dies betrifft namentlich die auch vom Deutschen Verkehrsgerichtstag bereits 2023 geforderte **Verlängerung der Verfolgungsverjährung in § 26 Abs. 3 StVG auf mindestens sechs Monate**, damit Verkehrsverstöße effektiv geahndet werden können. Neben den angedachten Regelungen zur Unterbindung eines illegalen „Punktehandels“ wäre dies ein wichtiger Beitrag zur Durchsetzung der Verkehrsregeln und zur Verbesserung der Verkehrssicherheit.

Die Forderungen der Kommunalen Spitzenverbände werden im Folgenden anhand der Systematik des von der Bundesregierung vorgeschlagenen Artikelgesetzes (BT-Drs. 21/3505) aufgezählt und begründet. In dieser Systematik werden auch drei Forderungen eines Entschließungsantrags (BT- Drs. 21/3610) behandelt.

Zu Artikel 1 - Änderung des Straßenverkehrsgesetzes

Zu Artikel 1 Nr. 11 - § 4c StVG-E neu (Punktehandel)

§ 4c führt ein Verbot der Täuschung über den Beteiligten an einem Verkehrsverstoß in das StVG ein. Dies wird zur **Unterbindung des sog. Punktehandels** von den Kommunalen Spitzenverbänden grundsätzlich begrüßt. Bei den kommunalen Ordnungs- und Fahrerlaubnisbehörden fehlen heute allerdings Möglichkeiten, derartige Verstöße zu erkennen oder hiervon gezielt Kenntnis erlangen zu können: Im Bußgeldverfahren findet in den zwei wesentlichen Fallkonstellationen im Rahmen der Anhörung bei einer sog. Selbstunterwerfung der Betroffenen typischerweise ohne weitere Verdachtsmomente kein Lichtbildabgleich statt. Es wird entsprechend schwierig, den neuen Tatbestand zu kontrollieren, wenn nicht mit erheblichem Aufwand die Angaben bei der Anhörung von Beschuldigten / angegebenen Fahrern mindestens stichprobenartig überprüft werden. Auch zur Ermittlung des zusätzlichen Tatbestandsmerkmals „gewerbsmäßig“ kann aus ordnungsbehördlicher Sicht kaum nachvollziehbar kontrolliert werden, ob sich Personen mehrfach und ggf. an verschiedenen Stellen im Bundesgebiet zur Übernahme von Punkten bereiterklären oder wechselnde Personen mit einer solchen Übernahmebereitschaft suchen. Entsprechende Ermittlungserfolge werden sich daher voraussichtlich nur durch den Einsatz von verdeckten Ermittlungen z.B. durch Anbahnung im Internet erzielen lassen.

Zu Artikel 1 Nr. 13 a) bbb) - § 6 Abs. 1 Satz 1 StVG-E (Bewohnerparken)

Durch die Änderung wird die Verordnungsermächtigung bezüglich von „**Bewohnerparkausweisen**“ neben „**Bewohnern**“ um „**andere Personengruppen**“ ergänzt und „**städtischer Quartiere**“ durch „**in Gebieten**“ ersetzt. Bestehen bleibt wie bisher die Einschränkung „mit erheblichem Parkraumangel“. Die unspezifische Öffnung für „andere Personengruppen“ und die dadurch vorgesehene unbegrenzte Erweiterung des Berechtigtenkreises von Parkbevorrechtigungen in § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 15 b) StVG **wird abgelehnt**.

Dieser Änderungsvorschlag des Gesetzgebers hat keinen größeren Handlungsspielraum bei der Ausgestaltung örtlicher Regelungen im Bereich des Bewohnerparkens für die Kommunen zur Folge. Er wird vielmehr zu größeren Konflikten in Gebieten mit erheblichem Parkraumangel führen. Eine Berücksichtigung von anderen Personengruppen als Bewohnern ist heute schon im Wege einer Ausnahmegenehmigung nach § 46 StVO möglich und auch gängige Praxis. Eine Optimierung der aktuellen Praxis kann entgegen der Gesetzesbegründung durch die aktuell vorgelegte Gesetzesänderung nicht erreicht werden. Insofern unterfällt diese Änderung aus unserer Sicht auch nicht der Einschätzung des Bundesrates (BR-Drs. 647/25 (Beschluss) Nr. 12 a) einen Beitrag zur Bürokratieentlastung zu leisten und den kommunalen Gestaltungsspielraum zu stärken.

Zur Begründung der Ablehnung im Einzelnen:

Die vorgeschlagene Regelung des § 6 Abs. 1 StVG-E liest sich nach Änderung wie folgt: „*Das Bundesministerium für Verkehr wird ermächtigt, ... Rechtsverordnungen mit Zustimmung des Bundesrates über Folgendes zu erlassen:*

...

15. die Beschränkung des Straßenverkehrs einschließlich des ruhenden Verkehrs

...

b) zugunsten der Bewohner ~~städtischer Quartiere~~ und anderer Personengruppen in Gebieten mit erheblichem Parkraumangel, der nachweislich besteht oder auf Grund konkretisierter städtebaulich-verkehrsplanerischer Erwägungen zu erwarten ist,“

Die Möglichkeit „**bestimmte Personengruppen**“ den Bewohnern gleichzustellen oder analog zu behandeln – wie heute in bestehenden Ausnahmemöglichkeiten schon der Fall – wird aus dem Mitgliedsbereich ausdrücklich gefordert, begrüßt und unterstützt. So sind in Städten und Gemeinden heute bereits verschiedene weitere „**Parkberechtigungen**“ im Einsatz oder werden bezüglich von weiteren bestimmten Personengruppen gefordert, z.B. behinderte Menschen, Handwerker, ambulante Pflegedienste, Carsharinganbieter. Diese erhalten anstelle eines Bewohnerparkausweises heute ggf. auf Antrag eine Privilegierung in Form einer **Parkausnahmegenehmigung**. In den Ländern gibt es unterschiedliche Ausgestaltungen zu den Voraussetzungen und Gebühren für diese Ausnahmegenehmigungen, so dass sich allein zur bundesweiten Klarstellung eine gemeinsame Kodifizierung als Ausnahme – und nicht wie hier vorgesehen durch gesetzliche Gleichstellung – lohnt. In der zurückliegenden Novelle hatten wir uns für eine Ergänzung der „Bewohner“ um „gebietsansässige Unternehmen, Institutionen, Organisationen und soziale Einrichtungen in städtischen Quartieren mit erheblichem Parkraumangel“ ausgesprochen, die auch vom Bundesrat gefordert (vgl. [BR-Drs. 381/23\(Beschluss\)](#), Nr. 1 a bb), dann aber im Rahmen der Novelle nicht verwirklicht wurde.

Der neue nun auf **Personengruppen orientierte Ansatz** ist zwar grundsätzlich ein Lösungsvorschlag in einer ähnlichen Richtung, bleibt aber hinter dem ursprünglichen Ansatz zurück. Das gilt ebenso für eine **Änderung des bisher „quartiersbezogenen“ hin zu einem „gebietsbezogenen“ Ansatz**. Die Ergänzung um andere Personengruppen und der Wegfall der Begrifflichkeit des „städtischen Quartiers“ sollen grundsätzlich die Einsatzmöglichkeiten der Bewohnerparkregelung / Parkprivilegierung für den Ordnungsgeber flexibilisieren. Sie kann auch außerhalb von typisch städtischen Quartieren zur Lösung von örtlich spezifischen Problemkonstellationen im Verkehrsraum beitragen.

Es gibt aber zur Frage der unmittelbaren Gleichstellung von „anderen Personengruppen“ erhebliche **rechtliche und fachliche Bedenken**:

Die vorgeschlagene Änderung in Artikel 1 Nr. 13 a) bb) bbb) (BT- Drs. 21/3505, S. 8) und die Erläuterung dazu (S. 34f.) sind rechtlich zu **unbestimmt**. Die Ergänzung „und andere Personengruppen“ erlaubt ohne Einschränkung alle Personengruppen jenseits der Bewohner in einer Verordnung mit Parkprivilegien auszustatten, damit grundsätzlich jeden. Die Erläuterung bringt zu dieser Unbestimmtheit keine Klarheit: Dort genannte „ortsansässige Gewerbebetriebe“ sind keine Personengruppe. Das Wort „ortsansässig“ oder „gebietsansässig“ ist in der Vorschrift selbst nicht enthalten. Handwerker und Beschäftigte von Betrieben wären Personengruppen. Welche dieser Gruppen in Gebieten mit erheblichem Parkraumangel eine Parkprivilegierung in einer zukünftig geänderten StVO erhalten sollen, ist völlig ungewiss. Dabei sind verschiedene Personengruppen mit der Situation eines Bewohners vergleichbar (z.B. Angehörige von pflegebedürftigen Bewohnern, Pflegedienste), andere dagegen ausdrücklich nicht privilegierungsbedürftig im öffentlichen Straßenraum, z.B. Einpendler, das Abstellen einer Flotte oder das Vorhalten von ausreichenden Kundenparkplätzen in städtischen Quartieren; für letztere haben die Arbeitgeber bzw. Unternehmer/Gewerbetreibende die Pflicht, selbstverantwortlich, entsprechend ihrer unternehmerischen Bedarfe, Vorsorge zu treffen; im Falle von Kundenparkplätzen ist dieser Parkraumbedarf außerdem baurechtlich festgelegt (Stellplatzsatzung).

Bei der vorgesehenen extremen Öffnung droht **Steuerung bei der Parkraumbewirtschaftung** in intensiv beparkten Quartieren/Gebieten verloren zu gehen. Zu berücksichtigen ist auch die historische Genese des § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 15 b) StVG: Das Bewohnerparken – vormals „Anwohnerparken“ - wurde vorrangig zur Verbesserung der Bedingungen für die „Anwohner“ eingeführt. Es ist mitunter gerade das Ziel, Berufspendler der ortsansässigen Betriebe aus Wohngebieten zu verdrängen und für diese andere Lösungen zu finden. Die Möglichkeit, auch für weitere Personengruppen unbegrenzt Ausnahmegenehmigungen bzw. Parkberechtigungen auszugeben (nach Erlass der StVO: auch ausgeben zu müssen), kann zu erheblichen Konflikten und rechtlichen Auseinandersetzungen führen. Die pauschale Privilegierung aller Personengruppen würde letztlich zu einer Aufgabe des Konzepts der Parkraumprivilegierung und insbesondere der besonderen Fürsorge gegenüber den Bewohnern führen. Daher sollte eine Prüfung der Ergänzung um weitere bestimmte Personengruppen nur in angemessener Weise und mit Bezug auf die örtlichen Ziele und konkreten örtlichen Begebenheiten erfolgen.

Änderungsvorschläge zu § 6 Abs. 1 Satz 1 StVG-E:

Die vorgeschlagene Bestimmung **muss daher deutlich verändert** an den bisherigen Ausnahmevorschriften anknüpfen **oder im Ergebnis präzisiert und fokussiert** werden.

Eine deutliche Veränderung des Ansatzes unter **Beibehaltung des heutigen Prinzips der Ausnahmegenehmigungen** wird von uns bevorzugt. Sie ist bedeutend einfacher ohne Systemumbrüche in den Kommunen umsetzbar. Sie sichert eine Zweistufigkeit in der Priorisierung.

Für den Fall der Weiterverfolgung des neuen Ansatzes fordern wir hilfsweise mindestens eine Begrenzung berechtigter Personengruppen bereits in der Verordnungsermächtigung vorzunehmen. Dazu wird vorgeschlagen, dem ursprünglichen Vorschlag (s. oben BR-Drs. 381/23(Beschluss), Nr. 1 a) bb) folgend **mindestens das Wort „gebietsansässig“ den bestimmten Personengruppen voranzustellen**.

Die Norm erst durch Ausgestaltung in der StVO verfassungskonform zu konkretisieren, ist für eine zukunftsgerichtete Planung von Parkraumbewirtschaftungen zu vage und löst aus unserer Sicht das grundsätzliche Ermächtigungsproblem nicht. Ungelöste Konflikte werden ferner in das

Verordnungsverfahren zum Erlass der StVO verschoben. Im Übrigen sollte fachlich die Ermittlung des Parkdrucks durch Fremdparkereinwirkung und die Betroffenheit daraus Grundlage einer Rangfolge verschiedener besonderer Personengruppen sein.

Ferner ist die Änderung von „**städtischer Quartiere**“ zu „**in Gebieten**“ mit einer weiteren Unsicherheit behaftet. Der Gebietsbegriff ist unbestimmt, müsste aber konkretisierend einheitlich ausgelegt werden. Dabei ist naheliegend unter „Gebiete“ die heutigen Bewohnerparkgebiete zu verstehen. Würde man Gebiet ebenso flexibel als Stadtgebiet, Landkreis oder Bezirk verstehen, dann passt das Tatbestandsmerkmal „mit erheblichem Parkraummangel“ nicht, da dieser in einem größeren Gebiet nicht flächendeckend besteht. Heute auf Bezirksebene ausgestellte Handwerkerparkausweise werden daher durch die vorgeschlagene Neuregelung möglicherweise nicht erfasst.

Gemeinsames Merkmal weiterer besonderer Gruppen, für die sich eine mögliche Gleichstellung/Analogie zu Bewohnern anbietet (Handwerker, ambulante Pflegedienste), ist, dass diese einen „flexiblen“ Parkraumbedarf in den Innenstädten haben, zumeist auch quartiers- bzw. parkgebietsübergreifend. Zur Entspannung der Parksituation könnte dabei beitragen, dass der Parkraummangel der genannten bestimmten Gruppen schwerpunktmäßig tagsüber, der Parkraummangel der Bewohner in der Regel insbesondere abends und in der Nacht anfällt.

Stationärer Parkraumbedarf von Unternehmen sollte dagegen auch weiterhin grundsätzlich von einer Privilegierung in StVG/StVO ausgespart bleiben; hier müssen Arbeitgeber bzw. die Einrichtungen für die entsprechenden Parkmöglichkeiten sorgen. Die Befriedigung des Parkraumbedarfs ist hier im Wesentlichen eine Frage des Bauordnungsrechts bzw. der Stellplatzsatzung. Darüber erfasste Personengruppen sollten daher grundsätzlich ausgeschlossen bleiben, auch um bestehende Privilegierungen rechtssicher zu halten und gerichtliche Auseinandersetzungen zur Zulassung weiterer Personengruppen zu vermeiden.

Im Ergebnis fordern wir für den Fall, dass einer weitergehenden Änderung nicht gefolgt wird:

Die Bezeichnung „**andere Personengruppen**“ sollte hilfsweise durch „**bestimmte gebietsansässige Personengruppen**“ ersetzt werden.

Dadurch würde der Charakter der bisher begrenzten Rückausnahme des Bewohnerparkens gegenüber dem Kurzzeitparken in den parkraumbewirtschafteten Gebieten gewahrt und betont.

Zur weiteren Umsetzung der Verordnungsermächtigung

Neben der Ausfüllung der Verordnungsermächtigung mit ggf. weiterer Konkretisierung der Personengruppen durch Änderung von § 45 Abs. 1b Abs. 2a StVO wäre auch eine Anpassung der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift (VwV-StVO) beim Thema Bewohnerparken unvermeidlich bezüglich

- einer **Definition des unbestimmten Rechtsbegriffs** („andere Personengruppen“) „**Bestimmte gebietsansässige Personengruppen**“;
- einer **Regelung zur möglichen Anzahl von Parkausweisen** für die „bestimmten gebietsansässigen Personengruppen“, insbesondere um Überbelegungen zu vermeiden und das Bewohnerparken weiterhin zu sichern;
- einer **Anpassung der Quoten** für die reservierbare Fläche für Bewohner und „bestimmte gebietsansässige Personengruppen“ aufgrund der höheren Anzahl der Anspruchsberechtigten; das weitere Festhalten an der Quotierung bei getrennter Bewirtschaftung ist nicht mehr möglich, also die Festlegung, dass tagsüber mindestens 50% und nachts mindestens 25% der Parkplätze für Besucher vorgehalten werden müssen.

Andernfalls würden Besucher bevorteilt und weitere Parkprivilegien würden auf Kosten des Parkraumbedarfs der Wohnbevölkerung in den Quartieren gehen;

- einer Anpassung der **Vorgaben zu nicht reservierten Parkflächen**; nach Aufnahme in den Berechtigtenkreis für Parkbevorrechtigungen in der StVO wäre eine weitere Berücksichtigung bestimmter Personengruppen aus gebietsansässigen Wirtschafts- und Dienstleistungsunternehmen unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit zu überdenken.

Zu Artikel 1 Nr. 14 b) aa) und bb) – § 6a Abs. 5a Satz 1 und Satz 3 StVG-E

Durch die Folgeänderung in der Ermächtigung zur Gebührenerhebung wird der „Bewohnerparkausweis“ infolge der in § 6 Abs. 1 Satz 1 vorgenommenen Erweiterung um „andere Personengruppen“ (unsere Hilfsforderung: „bestimmte gebietsansässige Personengruppen“) in „Parkberechtigung“ umbenannt, der „Bewohner“ durch den „Inhaber der Parkberechtigung“ ersetzt. Gegen diese Folgeänderung haben wir – abgesehen von den Forderungen zu Artikel 1 Nr. 13 a) bbb) keine Bedenken. Diese gebührentechnische Zusammenfassung kann auch dann erfolgen, wenn Bewohnerparkausweise als Regel und sonstige Parkberechtigungen als Ausnahme ausgestellt werden. Die unterschiedlichen Gruppen sollten aber weiterhin mit unterschiedlichen jeweils angemessenen Gebührenhöhen belegt werden können. Das halten wir insbesondere dann für erforderlich, wenn Bewohnerparkausweise für ein Bewohnerparkgebiet, Privilegierungen für sonstige Personengruppen gebietsübergreifend ausgestellt werden.

Darüber hinaus haben die Kommunen im Nachgang zum Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 13.06.2023 (Az. BVerwG 9 CN 2.22) um notwendige Prüfungen / Konkretisierungen im StVG gebeten:

- die Gemeinden ausdrücklich zu einer **sozialen Staffelung der Bewohnerparkausweisgebühren** zu ermächtigen;
- im Falle der Gemeinden/Gemeindeverbände auch **die Rechtsform einer Satzung** für den Erlass der Gebührenordnung für Bewohnerparkausweise zulassen.

Der Regierungsentwurf sieht entsprechende Änderungen nicht vor. Der Entschließungsantrag (BT-Drs. 21/3610) „fordert die Bundesregierung auf, den Kommunen zu erlauben, die Gebühren von Anwohnerparkausweisen nach sozialen Kriterien zu staffeln, damit sie die Gebühren für z. B. Menschen mit geringem Einkommen absenken können.“ Diese Zielrichtung begrüßen wir. Allerdings greift ein Entschließungsantrag zu kurz. Formulierungen zur unmittelbaren Änderung des Gesetzestextes liegen bereits vor (vgl. BR-Drs. 381/23 – Beschluss, S. 4, Änderungsbefehl 4), so dass wir hier die unmittelbare Nachbesserung des Gesetzentwurfes durch Änderung im Verkehrsausschuss des Bundestages anregen. Der Bundesrat hatte sich in der Stellungnahme zur vormaligen StVG-Novelle mit den Änderungen bereits für die soziale Staffelung und das Satzungsrecht ausgesprochen.

Eine Änderung von § 6a Abs. 5a StVG, welche die Kommunen zukünftig dazu ermächtigt, bei der Gebührenerhebung für Bewohnerparkausweise auch „soziale Kriterien“ berücksichtigen zu können, würden wir ausdrücklich begrüßen. Damit würden Effekte des Bundesverwaltungsgerichtsurteils vom 13.06.2023 (Az. 9 CN 2.22) zum Bewohnerparken abgemildert, den Kommunen eine größere Flexibilität gewährt und die notwendige Rechtsgrundlage für eine gerechtere Gebührenerhebung geschaffen. Eine Berücksichtigung sozialer Kriterien ist auch nicht wegen der grundsätzlichen „Privilegienfeindlichkeit“ des Straßenverkehrsgesetzes ausgeschlossen; im Gegensatz zum Kurzzeitparken, wo Anknüpfungspunkt der Gebühr der Führer des Fahrzeugs ist, kann diese bei den Bewohnerparkausweisen unproblematisch erfolgen, weil es am Bewohner und damit ohnehin an den sozialen Eigenschaften einer Person anknüpft.

Einer weiteren Forderung der Kommunalen Spitzenverbände, **den Datenaustausch im automatisierten Verfahren für die elektronische Antragsbearbeitung** zu ermöglichen, ist der

Gesetzgeber zwischenzeitlich in § 35 Abs. 1 Nr. 22 und § 36 Abs. 2m StVG nachgekommen und hat damit die Grundlage für eine elektronisch vereinfachte Antragsbearbeitung geschaffen.

Zu Artikel 1 Nr. 25 a) dd) – Zu § 35 Absatz 1 Nr. 22, 23, 24 StVG-E

Gegen die notwendige Folgeänderung in § 35 Abs. 1 Nr. 22 (zu oben Artikel 1 Nr. 13 a) bbb) und Nr. 14 b) aa) und bb)), mit der das Wort „Bewohnerparkausweis“ durch „Parkberechtigung“ bei der Übermittlung von Fahrzeug- und Halterdaten ersetzt wird, haben wir keine Bedenken (s. aber oben zu Artikel 1 Nr. 14 b) aa) und bb)).

Die Einfügung der Übermittlungsgründe für Fahrzeug- und Halterdaten „zur Überprüfung der vom Betreiber eines Ladepunktes“ gemachten Mitteilungen zur Minderung der Treibhausgasemissionen (Nr. 23) und zur Untersuchung von Straßenverkehrsunfällen nach § 63 f (Nr. 24) werden begrüßt.

Zu Artikel 1 Nr. 25 c) – Zu § 35 Abs. 7 StVG-E (neu)

Nach der Vorschrift unterbleibt die Übermittlung im Einzelfall, wenn die Übermittlung bei entsprechendem Abruf auf Grund von § 36 im automatisierten Verfahren erfolgen dürfte.

Gegen die Vorschrift bestehen insoweit Bedenken, dass sie eine Übermittlung auf anderem Wege auch dann rechtlich ausschließt, wenn die Übermittlung durch nicht zu vertretende Gründe im automatisierten Verfahren gestört ist.

Um die Flexibilität auch im Störfall zu wahren, regen wir an, die Vorschrift als **Soll-Vorschrift** umzuformulieren: „Die Übermittlung nach den vorangehenden Absätzen 1 bis 6 ~~unterbleibt~~ **soll unterbleiben**, ...“

Zu Artikel 1 Nr. 26 c) – Zu § 36 Abs. 2m StVG-E

Gegen die Folgeänderung zur Ermöglichung des Abrufs im automatisierten Verfahren an die nach Landesrecht für das Ausstellen von Bewohnerparkausweisen / neu „Parkberechtigungen in Gebieten“ zuständigen Behörden bestehen keine Bedenken (s. aber oben zu Artikel 1 Nr. 14 b) aa) und bb)).

Zu Artikel 1 Nr. 35 – Zu § 63 StVG-E

Redaktionell: Es fehlt ein Änderungsbefehl c), damit die nach Streichung von Nummer 5 (b) nachfolgenden Nummern 6 bis 9 aufrücken.

Zu Artikel 1 Nr. 39 – Zu § 63g StVG-E (Datenverarbeitung zur Kontrolle des ruhenden Verkehrs)

Die Vorschrift ermöglicht den zuständigen Behörden die **Einführung einer digitalen Parkraumkontrolle** (Absätze 1 und 2) sowie die **stichprobenhafte Verfolgung sonstiger Verstöße im ruhenden Verkehr** (Absatz 3) mittels Scan-Fahrzeugen. Die Vorschrift führt dabei neue Grundsätze bei der Datenverarbeitung zur Kontrolle des ruhenden Verkehrs ein. Diese werde als **Grundlage für die Ermöglichung der elektronischen Parkraumkontrolle und den Einsatz von Scan-Cars** grundsätzlich begrüßt. Anliegend werden Forderungen, Anregungen und Hinweise zu dieser Neuerung nach einzelnen Absätzen aufgelistet:

Zu § 63g Abs. 1

Die Vorschrift ermächtigt u.a. die zuständigen Behörden durch Satz 2 Nr. 1 „zum Zweck der Kontrolle der Parkberechtigung 1. einen **nach dem Stand der Technik erzeugten Hash-Wert** des angegebenen Kennzeichens [...] automatisiert zu speichern“. Diese Formulierung ist nicht allgemeinverständlich und zu eng. Im Kern geht es um die berechnete Forderung nach einer Verschlüsselung als technischer Schutzmaßnahme aus datenschutzrechtlichen Gründen, die wir grundsätzlich unterstützen. Die Nennung und Festlegung auf ein bestimmtes Verschlüsselungsverfahren ist rechtstechnisch jedoch zu

spezifisch und beschränkt die Kommunen bei der Wahl von Verfahren und Verfahrensanbietern. Die Auswahl, welche Verfahren/Produkte zum Einsatz kommen, unterliegt dem kommunalen Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Abs. 2 GG. Es gibt andere, gleich sicherere Formen der Verschlüsselung. So wird im Pilotprojekt Stuttgart erfolgreich und gleich wirksam eine asymmetrische Verschlüsselung der Daten, verbunden mit einem sog. Padding genutzt. Entsprechend fordern wir, in § 63g Abs. 1 nur eine **„wirksame Verschlüsselung“ technikneutral** vorzugeben und den im Gesetzestext nicht allgemeinverständlichen Begriff „Hash-Wert“ zu ersetzen. Der entsprechende Änderungsantrag des Bundesrates (BR-Drs. 647/25, Nr. 5) wird ausdrücklich von uns unterstützt und kann als Formulierungsgrundlage dienen.

Die zuständigen Behörden müssen nach Abs. 1 - wie im Übrigen in Abs. 2 vorgesehen - rechtlich befugt werden, diese Daten auch **automatisiert zu verarbeiten**.

Zu § 63g Abs. 2

Absatz 2 sollte die elektronische Parkraumüberwachung **nicht tatbestandlich auf eine „stichprobenartige Überwachung des ruhenden Verkehrs“ beschränken**. Insbesondere in Bereichen mit hohen Auslastungen (z.B. in zentralen innerörtlichen Lagen) bedarf es im Zweifel täglicher Kontrollen bis hin zu mehrfachen Kontrollen am Tag im Früh- und Spätdienst. Die Formulierung sollte daher lauten: **“... im Rahmen der Überwachung des ruhenden Verkehrs”** (ohne das Wort „stichprobenhaft“). Auch der Vorschlag des Bundesrates (BR-Drs. 647/25, Nr. 6), eine **„nicht-flächendeckende Überwachung“** zum Ersatz von „stichprobenhaft“ festzulegen, würde unserer Forderung entsprechen.

Für **praxisfremd und daher dringend anzupassen** erachten wir die Regelung in Satz 2, die zusätzlich zu einer automatisierten elektronischen Parkraumüberwachung weiterhin eine bestätigende Sichtkontrolle durch eine Überwachungskraft vor Ort verlangt (**„und wird das Fehlen einer Parkberechtigung mittels Sichtkontrolle des Fahrzeugs durch eine Überwachungskraft innerhalb von 24 Stunden bestätigt“**). Damit müsste auch bei einem vollständig elektronischen Verfahren immer zusätzlich noch eine Bestätigung durch Sichtkontrolle binnen 24 Stunden erfolgen, damit nach Abs. 2 Satz 1 gespeicherte Daten und das Ergebnis des Abgleichs zum Zweck der Verfolgung entsprechender Verkehrsordnungswidrigkeiten überhaupt weiterverarbeitet werden dürfen. Dabei können bereits heute im Einsatz befindliche Systeme bei entsprechender Datenanbindung sicher erkennen, ob ein gültiger Parkschein oder Bewohnerparkausweis vorhanden ist. Durch die vorgeschlagene Regelung käme es gleichwohl immer entscheidend auf die Sichtkontrolle an, sie wäre nie entbehrlich. Der **Zweck der Automatisierung** und das **Ziel eines effizienten Personaleinsatzes** würden damit **konterkariert**. Es entstünde sogar **Doppelaufwand durch Befahrung und anschließende Sichtkontrolle**. Überdies erscheint es praxisfremd, dass ein Falschparker auch nach 24 Stunden noch falsch parkt und der Parkverstoß nachfolgend noch bestätigt werden kann.

Das Erfordernis einer zusätzlichen Bestätigung/Sichtkontrolle durch eine Überwachungskraft ist daher unbedingt zu streichen. Der hinzugefügte Satz 5: „Einer Sichtkontrolle nach Satz 3 bedarf es nicht, wenn sichergestellt ist, dass sich der Abgleich nach Satz 2 auf alle in Betracht kommenden Parkberechtigungen erstreckt.“ ist hierbei nicht ausreichend, da er eine Digitalisierung aller Parkberechtigungen erfordert, die so noch nicht vollzogen wurde. Der zugrundeliegende Anlass der Sichtkontrolle, dass insbesondere Parkberechtigungen Behinderter durch Auslegung im Fahrzeug ggf. nicht erkannt werden können, ist auf anderem Wege bundeseinheitlich digital zu lösen. Insofern wird der Entschließungsantrag (BT-Drs. 21/3610, II. Nr. 2), die digitale Hinterlegung der Parkberechtigung für Menschen mit Behinderung in einer bundesweit einheitlichen Lösung zu ermöglichen, ausdrücklich als richtiger Lösungsweg angesehen. Eine nur kommunale oder landesweite Lösung wäre hierzu nicht ausreichend.

In der Nummerierung von Absatz 2 ist zu begrüßen, dass eine Erweiterung des Datenkatalogs um die Erfassung von Bildmaterial aufgenommen wurde, wodurch eine bessere Beweisführung ermöglicht werden kann. Allerdings geschieht dies noch immer unter strengen Anonymisierungsaufgaben. Ihre Notwendigkeit gilt es erneut zu prüfen.

Zu § 63g Abs. 3

Nach Absatz 3 können Scan-Fahrzeuge auch zur Verfolgung des sonstigen Falschparkens eingesetzt werden.

Auch in Abs. 3 sollte **statt stichprobenhafter Überwachung** „im Rahmen der Überwachung des Verkehrs“ formuliert werden (oder wie Bundesrat, s. oben zu Abs. 2). Die Begründung führt aus, dass aus Gründen der Verhältnismäßigkeit eine Kontrolle mit Scan-Fahrzeugen nur stichprobenhaft sein dürfe. Die Verhältnismäßigkeitsprüfung ist Sache der anwendenden Behörden. Eine **flächendeckende, permanente Kennzeichenkontrolle** ist schon **per se ausgeschlossen**, weil ein Scan-Fahrzeug sich entsprechend einem Einsatzplan bewegt und stets nur dort kontrolliert wird, wo es sich punktuell im Einsatz befindet.

Bereits nach Ablauf von **24 Stunden nach der Kontrolle** sind die Aufzeichnungen wieder zu löschen. Diese kurze Frist wird im Gesetzentwurf nicht weiter begründet. Insbesondere an Samstagen und an Sonn- und Feiertagen ist dies praktisch nicht einzuhalten.

Die Ausführungen in Abs. 3 Satz 2 sind zu streichen, damit den zuständigen Kommunen die **Ausgestaltung des konkreten Verwaltungsverfahrens** überlassen bleibt. Dies dient auch der **Entbürokratisierung des Verwaltungshandelns**. Hilfsweise ist als Rahmen eine Löschung der Daten anzuordnen, soweit Anhaltspunkte für einen Verstoß innerhalb von 72 Stunden durch erneute Videokontrolle oder durch Kontrolle durch eine Überwachungskraft nicht bestätigt werden können.

Zu § 63g Abs. 4

Wir regen an den Abs. 4 zu streichen. Die dort geregelten **Protokollierungspflichten** ergeben sich bereits aus der DSGVO bzw. § 76 BDSG und müssen nicht in § 63g StVG geregelt werden. Die Streichung dient der Entbürokratisierung und dem Once-Only-Prinzip.

Zu den Verfahrensfragen werden auch die **Prüfbitten des Bundesrates** zu den Abs. 2 bis 4 **und die Änderungsanträge** zu diesen Absätzen (BR-Drs. 647/25 (Beschluss), Nr. 7, 8 und 9) unterstützt.

Zu § 63g Abs. 5

Die Regelungen in Abs. 5 zur Durchführung von verdeckter Videokontrolle sowie zur Kennzeichnungspflicht videoüberwachter Gebiete sollte – im Rahmen des verfassungsrechtlich zulässigen – dem Ermessen der anordnenden Verwaltung obliegen. Neue, gesonderte Hinweise zur Einhaltung der Parkberechtigungen und damit zur Einhaltung der StVO sollten nicht über die derzeitigen Regelungen der Parkraumbewirtschaftung und der VwV-StVO hinausgehen.

Zur Begründung zu § 63g

In der Begründung zu § 63g StVG-E (Seite 43 ff.) wird angenommen, dass durch **Effizienzsteigerung ca. 50 % des Kontrollpersonals im Außendienst** eingespart werden könnte. Dieser Annahme müssen wir **deutlich widersprechen**. Allein aufgrund des Umfangs der Parkraumbewirtschaftungszonen sowie unter Berücksichtigung der aktuellen Personalausstattung kann eine Umsetzung auch in den prioritär genannten 40 größten Städten nur sukzessive erfolgen.

Eine vollständige Einführung der digitalen Parkraumüberwachung wird auch in diesen Städten realistisch frühestens in zehn Jahren abgeschlossen sein. Erst in diesem Langfristzeitraum kann die

Effizienzsteigerung und ein nachhaltiger, gesamtheitlicher Kontrolleffekt für das Stadt-/Gemeindegebiet erreicht werden. Zuvor ist aus unserer Sicht in dem beschriebenen Kurz- und Mittelfristzeiträumen ggf. sogar mit einem zusätzlichen Ressourcenbedarf zu rechnen.

Sämtliche Parkscheinautomaten müssen umgerüstet werden, alle Parkberechtigungen über Schnittstellen verfügbar sein, die Bilderkennung und Auswertung verbessert werden (z.B. auch Erkennung von Fahrzeugen mit Parksonderberechtigungen nach § 35 StVG), Akzeptanzschwierigkeiten überwunden werden (Parkschein nur noch als Zahlungsbeleg). In Quartieren mit sog. „Mischprinzip“ (Gegensatz „Trennungsprinzip“), wo einerseits mit Parkschein aber auch mit einem Bewohnerparkausweis am gleichen Standort geparkt werden darf, muss eine sichere Schnittstelle die Abfrage beider Parkberechtigungen erlauben. Auch Parkberechtigungen für Behinderte benötigen eine digitale Schnittstelle, die entsprechend bundesweit vernetzt werden sollte, damit Fahrzeugführende aus einer Gemeinde, diese auch in einer anderen Gemeinde in Anspruch nehmen können (s. oben zu Abs. 2, Sichtkontrolle sowie BT-Drs. 21/3610, II. Nr. 2). Ähnliches gilt für – in bestimmten Ländern übliche - regional gültige Handwerkerparkausweise.

Zum Erfüllungsaufwand von § 63g

Für die Berechnung des Erfüllungsaufwands geht der Gesetzentwurf von einer **Umsetzung in den größten 40 Städten in Deutschland** aus. Diese Zahl erscheint dabei willkürlich. Die unrealistischen Einsparziele (Einsparung von 50 % des Kontrollpersonals) waren zuvor schon angesprochen. Ferner ist auch in diesen Städten nicht von einer mittelfristigen Umsetzung der Ziele auszugehen. Die Umsetzung ist freiwillig. Sie wird den Städten lediglich ermöglicht. Es kann also den Städten selbst überlassen bleiben, ob sie die elektronische Parkraumkontrolle einführen, auch wenn sie deutlich geringere Einsparziele erreichen. Dass es durch die Technik mittel- und langfristig nicht zu Einspareffekten kommt, wird aus dem Mitgliedsbereich nicht vorgetragen. Vielmehr ergibt sich aus den uns vorliegenden Rückmeldungen ein deutliches Interesse auch von kleineren Städten und Gemeinden. So wären Anwendungsfälle beispielsweise in Tourismusorten denkbar. Dazu verweisen wir auch auf den entsprechenden Verkehrsversuch in Baden-Württemberg.

Wir vermissen in der Gesetzesvorlage entsprechend eine Zielbestimmung, den Einsatz von **elektronischen Parkraumkontrolle mittel- bis langfristig in allen Gemeindegrößenklassen** ermöglichen und forcieren zu wollen. Eine Beschleunigung des Technologie-Shifts wird es nur dann geben, wenn es eine breite **Anschubförderung von Bund und Ländern** für den Einsatz in den Kommunen gibt, etwa in Anlehnung an das 2025 ausgelaufene Förderprogramm „Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme“ (DkV). Eine Förderung nur von Pilotprojekten wird für eine zügige Umsetzung schon im Hinblick auf die aktuelle kommunale Finanzsituation nicht reichen.

Weitergehender Änderungsbedarf bei der Parkraumbewirtschaftung

Aus dem Mitgliedsbereich wird bedauert, dass das Gesetz nur einen **Ausschnitt aus möglichen Einsatzszenarien einer elektronischen Kontrolle** regelt. Hinsichtlich der Weiterentwicklung sollte auch an **stationäre/technische Einrichtungen** gedacht werden und hierfür die rechtlichen Voraussetzungen zumindest im **Reallabor** geschaffen werden. Insbesondere für Fußgängerzonen und größere Parkplätze ist eine stationäre Kontrolle an den Ein- und Ausfahrten möglich. Dabei bestehen bereits heute solche Systeme auf dem Europäischen Markt. Private Parkplätze und Parkhäuser (z.B. an Flughäfen und Bahnhöfen) nutzen die elektronische Nummernschildkontrolle dazu schon heute. Die Technologie ist ausgereift. Der öffentlichen Hand bleibt diese Möglichkeit im öffentlich gewidmeten Straßenraum ohne Ermächtigung verwehrt. Dies sollte aber zeitnah erfolgen, wenn Deutschland ein moderner Staat mit modernen Kommunen sein und bleiben will. Eine solche anonymisierte Durchgangskontrolle sollte in einem zukünftigen Gesetzgebungsverfahren durch eine Vorschrift in Anlehnung an § 63c StVG

ermöglicht werden. Daten wären dann anonymisiert für die Dauer des Parkvorgangs bis zur Zahlung der Parkgebühr zu speichern.

Aus unserem Mitgliedsbereich wird die Prüfung einer Bestimmung vorgeschlagen, wonach die zuständigen Behörden bestimmen können, dass an Einrichtungen und Vorrichtungen zur Überwachung der Parkzeit nur bargeldlos bezahlt werden kann. Begründung: Der Münzverarbeitungsaufwand bei der Parkraumbewirtschaftung führt zu immensen Kosten. Darüber hinaus fällt es zunehmend schwer, Dienstleister zu finden, die überhaupt noch bereit sind, das Bargeldmanagement zu übernehmen. Gleichzeitig zahlen immer mehr Nutzer ohnehin bargeldlos per App bzw. erwarten die Möglichkeit der Kartenzahlung am Automaten. Eine Verpflichtung zur Ermöglichung der Barzahlung am Parkscheinautomaten ist ein teurer Anachronismus und ein Hemmschuh für Digitalisierung und Automatisierung.

Zu Artikel 2 - Weitere Änderung des Straßenverkehrsgesetzes

Artikel 2 enthält die Bestimmungen im StVG zur **Einführung des digitalen Führerscheins**, der ergänzend zum Kartenführerschein beim Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) beantragt werden kann.

Zu Artikel 2 Nr. 1 - Weitere erforderliche Änderungen für den digitalen Führerschein

Im Entwurf wird ein sog. Teilentzug oder Teilverzicht einzelner Fahrerlaubnisklassen bzw. Fahrverbote für einzelner Fahrerlaubnisklassen in § 2 StVG Abs. 2 a neu (Artikel 2 Nr. 1) und § 4 FeV (Artikel 7 Nr. 1 b)) nicht ausreichend berücksichtigt. Uns wird von den Fahrerlaubnisbehörden gespiegelt, dass hier aus fachlicher Sicht noch Anpassungen der Normen für erforderlich gehalten werden.

Zu Artikel 2 Nr. 1 a) § 2 Abs. 1b StVG-E

Der neu eingefügte Absatz 1b bestimmt in einer abschließenden Aufzählung, in welchen Fällen eine **Nachweisführung mittels des digitalen Führerscheins ausgeschlossen** ist. Dabei begrüßen wir die Änderung in Nr. 4 zum Erlöschen der Gültigkeit des digitalen Führerscheins, *„wenn sich der Führerschein auf Grund behördlicher Maßnahmen nicht im Besitz seines Inhabers befindet und kein Fall der Nummern 1 bis 3 vorliegt“*. Allerdings bedarf es außerdem einer **automatischen Löschung des digitalen Nachweises**, sobald die Fahrerlaubnis erlischt. Nur so kann sichergestellt werden, dass der digitale Führerschein nicht weiter als Nachweis der Fahrerlaubnis genutzt werden kann.

Die Beantragung des digitalen Führerscheins soll zwar beim KBA erfolgen und dieser durch einen technischen Dienstleister (Bundesdruckerei) erstellt werden (vgl. § 2 d Abs. 1 StVG-E). Zur Erleichterung für den Antragsteller kann das KBA ein **Lichtbild für die Erstellung des digitalen Führerscheins** auch aus den Pass- und Personalausweisregistern der Pass- und Ausweisbehörden abrufen (vgl. § 2d Abs. 5 StVG-E). Diese Vorschrift scheint aber aus mehreren Gründen ungenügend.

Da das Auslesen des Lichtbildes aus dem Personalausweis technisch jedoch nur für Personalausweisdokumente möglich ist, die nach dem 1. August 2021 ausgestellt wurden, sollen lt. Begründung zu § 50 **die örtlich zuständigen Fahrerlaubnisbehörde mit einem Ersatz behelfen**. Dies lehnen wir ab. Der Behelf ist rückwirkend nicht möglich, da die nun unter § 50 vorgesehene Speicherung des Lichtbildes im zentralen Fahrerlaubnisregister erst für die Zukunft gilt. Anders als durch den elektronischen Abruf würde hier ein zusätzlicher Erfüllungsaufwand entstehen.

Bei der Vorschrift nicht beachtet ist, dass ein Lichtbild für den Personalausweis nicht älter als sechs Monate sein darf, für den Führerschein **nicht älter als sechs Monate sein soll**. Wie das KBA dies beachtet und ggf. prüft, erschließt sich uns nicht.

Schließlich wird durch die Vorschrift des § 2g Abs. 5 StVG-E **nur die Beibringung eines Lichtbildes für die Erstellung des digitalen Führerscheins** erleichtert und das KBA auch nur für diesen Zweck zur Speicherung ermächtigt. Damit werden Fälle, wo nach Verlust des Kartenführerscheins Kundinnen und Kunden auf vorliegende Lichtbilder bei der Passerstellung verweisen, in der örtlichen Fahrerlaubnisbehörde gerade nicht erfasst und geheilt. Es wird entsprechend weiterhin zu nachteiligen Diskussionen führen, wenn die örtlichen Behörden nicht auf solche Lichtbilder zugreifen können und Kundinnen und Kunden nur wegen dieser bürokratischen Mängel extra Geld für Lichtbilder ausgeben müssen.

Wir unterstützen daher ausdrücklich auch die Forderung des Bundesrates (647/25 (Beschluss), Nr. 17c) einen **weitergehenden Zugriff der Ordnungsbehörden auf die Lichtbilder** zu ermöglichen.

Zu Artikel 2 Nr. 4 - § 50 StVG-E

Artikel 2 Nr. 4 sieht vor, dass nach § 50 Abs. 1 StVG-E künftig im Zentralen Fahrerlaubnisregister beim KBA zusätzlich auch Lichtbilder und Unterschriften der Fahrerlaubnisinhaber gespeichert werden dürfen. Wie eine Erfassung von Lichtbildern perspektivisch über die örtlichen Fahrerlaubnisbehörden erfolgen soll, die dem KBA damit "zuarbeiten" würden, erschließt sich nicht. Dies würde zu **erheblichem zusätzlichem Erfüllungsaufwand bei den Fahrerlaubnisbehörden** führen, der zum einen nicht berücksichtigt ist (vgl. Angaben auf Seite 27f.) und zum anderen in Zeiten von Fachkräftemangel und knapper Haushaltsmittel unverhältnismäßig erscheint. Der Zusatzaufwand für die Fahrerlaubnisbehörden ist im Gesetzentwurf zu beziffern.

Zu Artikel 4a (Bundesrat) (neu) - Änderung des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)

Die Anhebung der Verwaltungsgebühr im Falle des § 25a StVG (§ 107 Abs. 2 OWiG) und der Pauschale für Postzustellungsaufträge – PZA - (§ 107 Abs. 3 OWiG) werden von uns auch gegenüber dem Bundesjustizministerium gefordert und vertreten.

Hintergrund ist u.a., dass sich Fahrzeughalter bei Parkverstößen durch die Nichtbenennung des verantwortlichen Fahrers leicht einer Geldbuße entziehen können und stattdessen lediglich die Verwaltungsgebühr zu entrichten haben. Diese beläuft sich seit der letzten Festsetzung im Jahr 2013 unverändert auf 20 Euro, obwohl die den Behörden entstehenden Personal- und Sachkosten seither erheblich gestiegen sind. Die Gebühren müssen kostendeckend sein. Für die Verwaltungsgebühr halten wir eine Anhebung auf 50 Euro für auskömmlich.

Das ist auch z.B. durch die erhebliche Anhebung der Preise für Postzustellungen zum 1.7.2025 aktuell mit einer PZA-Pauschale von 3,50 Euro nicht der Fall. Eine Änderung sollte entsprechend mit hohem Eilbedarf erfolgen, wo diese am schnellsten vollzogen werden kann. Die Anhebung der PZA-Pauschale entspricht unserer Forderung. Die Änderungsanträge des Bundesrates (647/25 (Beschluss), Nr. 13 und 14) werden entsprechend grundsätzlich unterstützt.

Zu Artikel 7 - Weitere Änderung der Fahrerlaubnis-Verordnung

Artikel 7 enthält die Bestimmungen in der Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) zur Einführung des digitalen Führerscheins (vgl. oben Artikel 2 zu StVG).

Zu Artikel 7 Nr. 1b) – zu § 4 Abs. 2b FeV-E

Durch die Änderung in § 4 Abs. 2b FeV-E wird der digitale Führerschein als Nachweis unzulässig, sobald die Fahrerlaubnis (auch vorläufig oder nicht rechtskräftig) entzogen wurde und damit die materielle Fahrberechtigung entfällt.

Dabei ist auch **technisch sicherzustellen**, dass bei **Erlöschen der Fahrerlaubnis** (durch bestandskräftigen behördlichen Entzug der Fahrerlaubnis oder durch rechtskräftiges Urteil) auch der **digitale Führerschein umgehend gelöscht** wird. Dem Inhaber lediglich den weiteren Gebrauch/Nachweis zu untersagen („darf diesen nicht [...] nachweisen“ § 4 Abs. 2b)), ist insoweit unzureichend. Auch der physische Führerschein wird seinem Inhaber nicht belassen, sondern eingezogen. Die Löschung des digitalen Führerscheins sollte dabei ohne weitere Interaktion mit dem Führerscheininhaber möglich sein.

Zu Artikel 7 Nr. 6 – Anlage 9 Abschnitt B Unterabschnitt II, Lfd. Nr. 14, Nr. 2 Buchstabe a

Der Text regelt den Nachweis der Fahrerlaubnis durch den Begleiter beim begleitenden Fahren. An den bestehenden Text des Anhangs sollen im Anschluss an die Worte „auszuhändigen ist,“ folgende Wörter angefügt werden: „der Führerschein kann durch einen digitalen Führerschein nachgewiesen werden,“. Richtigerweise müsste es heißen: „; dieser Nachweis **der Fahrerlaubnis** kann auch durch einen digitalen Führerschein erfolgen,“.

Weiterer Änderungsbedarf der FeV

Aus dem Mitgliedsbereich wird ferner angeregt zu prüfen, auf einen Einzug des alten Führerscheindokuments in § 25 Abs. 5 FeV zu verzichten, um Onlineanträge, die vollständige digitale Fallbearbeitung und Ausstellung eines digitalen Dokumentes zu ermöglichen und das Verfahren für Bürgerinnen und Bürger sowie Behörden deutlich zu erleichtern.

Über den Gesetzentwurf hinausgehende Änderungsbedarfe

Zur Änderung der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOst)

Im Entschließungsantrag (BT-Drs. 21/3610, II. 3) wird angeregt, die Gebührenobergrenze für den Bewohnerparkausweis in der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOst) – Anlage Gebühren-Nr. 265 - von heute 30,70 Euro deutlich anzuheben und den Kommunen damit die Freiheit zu geben, die Höhe der Gebühren nach den Bedarfen vor Ort festzulegen. Die Obergrenze für von 30,70 Euro kann schon lange als nicht mehr zeitgemäß eingestuft werden. Damit werden die Kosten für den Verwaltungsaufwand und die bauliche Herstellung der entsprechenden Parkzonen nicht gedeckt.

Eine solche Änderung würde Kommunen zugutekommen, in denen Länder die Gebührenfestlegung weiterhin nicht an die Kommunen delegiert haben, und damit auch einen Anreiz an diese Länder geben, den § 6a Abs. 5a StVG endlich entsprechend umzusetzen. Die heute dort noch gültige Rahmengebühr ist seit 1993 unverändert.

Die überwiegende Zahl an Städten schöpfte und schöpft – soweit heute noch einschlägig – den Höchstbetrag aus.

Der Deutsche Städtetag hatte 2015 eine Anhebung des Rahmens auf 20 – 200 Euro jährlich vorgeschlagen. Dies liegt im Rahmen der heute nach § 6a Abs. 5a StVG in den Kommunen nach eigener Gebührensatzung diskutierten Anhebungen. Ferner wäre die Anhebung in der GebOst ein einfacher und zielführender Weg zu einer bundeseinheitlichen Regelung.

Zum weiteren Änderungsbedarf in § 26 StVG

Die Verfolgungsverjährung in § 26 Abs. 3 StVG sollte auf mindestens sechs Monate verlängert werden, damit Verkehrsverstöße effektiv geahndet werden können. Diese Verlängerung hatte der Deutsche Verkehrsgerichtstag bereits 2023 gefordert. Neben den angedachten Regelungen zur Unterbindung eines illegalen „Punktehandels“ wäre dies ein wichtiger Beitrag zur Durchsetzung der Verkehrsregeln und zur Verbesserung der Verkehrssicherheit.

Gutachterliche Stellungnahme für den Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestages

Sachverständigen-Anhörung vom 23. Februar 2026

Deutscher Bundestag
Verkehrsausschuss
Ausschussdrucksache
21(15)56-F
vom 19.02.2026
öff. Anhörung 23.02.2026

Gesetzesentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes und anderer
straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften
BT-Drs. 21/3505

und dem

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Parken fair gestalten – Nachhaltig, digital und sozial gerecht
BT-Drs. 21/3610

19. Februar 2026

Univ.-Prof. Dr. Dirk Heckmann

Lehrstuhl für Recht und Sicherheit der Digitalisierung
Technische Universität München

Ass. iur. Joanna Klauser, wissenschaftliche Referentin (bidt)
Ass. iur. Pascal Bronner, wissenschaftlicher Mitarbeiter (TUM)

Inhalt der Stellungnahme

A.	Einleitung	3
B.	Zusammenfassung	3
C.	Digitaler Führerschein	6
I.	Bewertung der technischen Zugangsvoraussetzungen, § 2d Abs. 1, 2 StVG-E	6
II.	Datenschutzrechtliche Rechtsgrundlagen, § 2d Abs. 4–6 StVG-E	7
1.	Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Generierung des digitalen Führerscheins.....	7
2.	Einwilligung zur Verarbeitung des Lichtbilds der Antragsteller.....	8
3.	Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zum Betrieb des Anwenderprogramms	10
III.	Technischer Standard und Interoperabilität, § 2d Abs. 3 StVG-E	10
IV.	Praxisgerechtigkeit	11
1.	Schnittstellen für private Mobilitätsdienstleister	11
2.	Offline-Kontrollen und technischer Ausfall	11
V.	Nachweis und Ausschluss, § 2 Abs. 1a, 1b StVG-E: Aktualität beim Vollzug	12
VI.	Fazit und Handlungsempfehlungen.....	12
D.	Digitale Parkraumüberwachung.....	13
I.	Verfassungsrechtliche Maßstäbe	14
1.	Anwendbare Grundrechtsordnung.....	14
2.	Grundrechtsrelevante Vorgänge	14
3.	Besonders relevante Rechtsprechung.....	15
a)	Kfz-Kennzeichenkontrolle	16
b)	HessenDATA	17
c)	Videoüberwachung	17
d)	Fotografische Erfassung von Geschwindigkeitsverstößen	18
II.	Bewertungen und Empfehlungen.....	18
1.	Eingabepflicht des Kfz-Kennzeichens, § 63g Abs. 1 StVG-E	18
2.	Mobile optisch-elektronische Einrichtungen (Videokontrollen), § 63g Abs. 2 und 3 StVG-E	19
a)	Anlasslosigkeit und Streubreite der Maßnahmen.....	21
b)	Möglichst geringe Datenerfassung.....	21
c)	Automatische Datenverarbeitung.....	22
d)	Einschüchterungseffekte	23
III.	Sekundärrechtliche Vorgaben des Unionsrechts	24
IV.	Abschließende Handlungsempfehlungen	25
E.	Die Gutachterinnen und Gutachter	27

A. Einleitung

Der Entwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes und anderer straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften (BT-Drs. 21/3505), den es hier sachverständig zu bewerten gilt, löst ein politisches Versprechen ein, das im Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung verankert wurde. Dabei zieht sich die Digitale Transformation der Verwaltung wie ein roter Faden durch die Vorschläge zur Reform bzw. Modernisierung des Straßenverkehrsrechts. Digitalisierung kann hierbei unter zwei Perspektiven betrachtet werden: Zum einen als Umstellung von straßenverkehrsrechtlich relevanten Verfahrensbestandteilen in eine digitale Form einschließlich der hierfür erforderlichen Datenerhebung, Datenverarbeitung und Datenübermittlung, zum anderen als Ermächtigung zur Nutzung digitaler Technologien für Zwecke einer effizienten Gewährleistung von Verkehrssicherheit. Oder anders ausgedrückt: Es geht sowohl um Verwaltungsverfahrensrecht als auch um materielles Sicherheitsrecht.

Die insoweit im Gesetzentwurf vorgeschlagenen Änderungen und Ergänzungen sind vielfältig und konnten in der knappen Frist zur Erstellung einer gutachterlichen Stellungnahme nicht umfassend rechtlich untersucht und gewürdigt werden. Um aber hilfreiche Hinweise für das weitere Gesetzgebungsverfahren geben zu können, greift die Stellungnahme aus jeder der vorgenannten Perspektiven eine Vorschrift exemplarisch auf und analysiert diese, um konkrete Handlungsempfehlungen zu geben. Das ist zum einen § 2d StVG-E (digitaler Führerschein), zum anderen § 63g StVG-E (digitale Parkraumüberwachung).

B. Zusammenfassung

1. Der Entwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes und anderer straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften (BT-Drs. 21/3505) ist insgesamt sehr zu begrüßen. Die Umsetzung der dort zur Änderung und Ergänzung vorgeschlagenen Vorschriften wird dafür sorgen, dass wichtige Teile des Verfahrensrechts und des materiellen Rechts im Verkehrswesen auf einen zeitgemäßen Stand gehoben werden. Die Schaffung von Rechtsgrundlagen für den Einsatz digitaler Anwendungen ist vielfach datenschutzrechtlich geboten und sorgt überdies für Rechtssicherheit. Insoweit lassen sich auch Eingriffe in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung verfassungsrechtlich rechtfertigen.

2. Die Einführung des „Digitalen Führerscheins“ (§ 2d StVG-E) fügt sich nahtlos in die digitale Agenda ein, wonach Verwaltungsvorgänge zunehmend digital abgebildet werden sollen. Zu diesen Vorgängen zählt auch das polizeiliche Verlangen nach Überprüfung des Bestehens einer Fahrerlaubnis der kontrollierten Person, etwa im Rahmen einer Verkehrskontrolle oder der Aufnahme eines Verkehrsunfalls. Während diesem Kontrollbedürfnis bislang durch das Vorzeigen des mitgeführten, quasi analogen Führerscheins

Rechnung getragen wurde, kann ein Datenabgleich zukünftig durch den Digitalen Führerschein erfolgen, der in die technisch hierfür geeignete Applikation auf einem Smartphone integriert wird. Angesichts der Tatsache, dass 82 % der hier relevanten Bevölkerung in Deutschland über ein Smartphone verfügt und dort vielfach andere Berechtigungen (wie etwa das Deutschlandticket, Banking-Apps oder E-Government-Fachanwendungen) speichert, erscheint die Einführung des Digitalen Führerscheins als überfälliger Schritt.

3. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass Datenschutz und Datensicherheit insbesondere zur Vermeidung missbräuchlicher Zugriffe gewährleistet sind und die Nutzung des Digitalen Führerscheins in den Einsatzszenarien praktikabel ist. Außerdem dürfen jene Personen, die diesen nicht nutzen können oder wollen, in der Kontrollsituation nicht diskriminiert werden (Wahlfreiheit, ob man die analoge oder digitale Variante des Führerscheins nutzen will). All dem wurde im Entwurf Rechnung getragen.

4. Hinzuweisen ist ergänzend auf die folgenden Punkte:

- Entgegen der Gesetzesbegründung ist hinsichtlich minderjähriger Antragsteller für den Führerschein nicht auf Art. 8 DSGVO, sondern vielmehr auf die individuelle Einsichtsfähigkeit des minderjährigen Führerscheininhabers abzustellen. Denn Art. 8 DSGVO ist nur auf „Dienste der Informationsgesellschaft“ anzuwenden; ein solcher Dienst liegt hier nicht vor. Im Ergebnis ändert sich aber nichts an der datenschutzrechtlichen Zulässigkeit dieses Verfahrens.
- Es ist begrüßenswert, dass die Implementierung des Digitalen Führerscheins in die „EUId-Brieftasche“ erfolgen soll, die ein EU-weit harmonisiertes Identifizierungsmittel auf dem Smartphone darstellen und voraussichtlich ab Anfang 2027 in allen Mitgliedstaaten verfügbar sein wird.
- Die Praxistauglichkeit des Digitalen Führerscheins hängt auch davon ab, dass dieser nicht nur bei staatlichen Kontrollen, sondern auch im privaten Rechtsverkehr, etwa bei Autovermietungen zum Einsatz kommen kann. Das ist technisch sicherzustellen.
- Zu begrüßen ist, dass der Gesetzgeber auch die Situation eines technischen Ausfalls des Digitalen Führerscheins mitbedacht hat. Bei der Prüfung einer etwaigen Verkehrsordnungswidrigkeit ist auch zu berücksichtigen, inwieweit der Betroffene den Grund für den Ausfall zu vertreten hat; ggf. ist sogar von einem Bußgeld abzusehen.
- Für einen effektiven und rechtskonformen Vollzug ist sicherzustellen, dass der digitale Führerschein offline nutzbar ist und zeitnah aktualisiert wird, sodass Sperren oder Entziehungen der Fahrerlaubnis zuverlässig und aktuell abgebildet werden.

5. Die Neuregelung der digitalen Parkraumüberwachung (§ 63g StVG-E) trägt dem Umstand Rechnung, dass aufgrund eines zunehmenden Fachkräftemangels und knapper Verwaltungsressourcen notwendige Kontrollen des ruhenden Verkehrs zukünftig nicht mehr

ohne Weiteres gewährleistet werden können. Dass zur Lösung an die Entwicklung digitaler Kontrolltechnologien gedacht und dies wiederum durch die Schaffung von Rechtsgrundlagen rechtsstaatlich abgesichert wird, ist generell zu begrüßen. Der Gesetzentwurf deckt die notwendigen rechtlichen Anforderungen ab, er erscheint insbesondere mit Blick auf die betroffenen Grundrechte der Verkehrsteilnehmer ausgewogen. Gleichwohl ist die eine oder andere Detailregelung erörterungswürdig. Das hängt damit zusammen, dass das Bundesverfassungsgericht in seiner fast 20-jährigen Rechtsprechung zum IT-Einsatz im Sicherheitsrecht strenge Anforderungen an den Grundrechtsschutz aufgestellt hat. Weil es zu dem hier konkret geplanten Einsatzszenario aber noch keine höchstrichterliche Entscheidung gibt, muss der Gesetzgeber eine Risikoabwägung vornehmen: Will man durch Korrekturen im Detail einen verfassungsrechtlich sicheren Weg gehen oder notfalls riskieren, dass das Bundesverfassungsgericht in dem zu erwartenden verfassungsgerichtlichen Verfahren weitere Grenzen zieht. Dies betrifft die folgenden Punkte:

- Die Abschwächung der Eingriffstiefe bzw. Streubreite durch Ausgestaltung als stichprobenartige Kontrolle § 63 Abs. 2 und 3 StVG-E sollte beibehalten werden.
- Die Fassung in § 63g Abs. 2 S. 1 Nr. 1 und Abs. 3 S. 2 Nr. 1 StVG-E, wonach Personen und Kfz-Kennzeichen nach dem „Stand der Technik“ „unkennlich“ zu machen seien, könnte durch die Formulierung „irreversibel unkenntlich“ verstärkt werden, um eine Re-Identifizierung auszuschließen.
- Zusätzlich sollte die technische Anforderung an die „mobile optisch-elektronische Einrichtung“ präzisiert werden, wonach die Erfassung von Personen durch Einstellung des Erfassungswinkels weitgehend ausgeschlossen ist. Weil Videoaufnahmen von unbeteiligten Menschen einen Grundrechtseingriff darstellen, ist dies auch im Gesetzestext aufzunehmen.
- Die Datennutzungsverbote in § 63g Abs. 6 StVG-E sind zur Vermeidung von Einschüchterungseffekten essenziell und sollten beibehalten werden.
- Darüber hinaus ist in diesem Kontext zu erwägen, den Einsatz von Videokontrollen für den Zeitraum von grundrechtlich geschützten Versammlungen (Demonstrationen) auszusetzen, um der auch vom BVerfG attestierten überragenden Bedeutung der Versammlungsfreiheit Rechnung zu tragen.

C. Digitaler Führerschein

Die vorliegende Initiative zur Ergänzung des Straßenverkehrsgesetzes und anderer straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften zur Schaffung einer Rechtsgrundlage für die Etablierung des digitalen Führerscheins als zentralem Baustein der Nationalen Digitalstrategie wird ausdrücklich begrüßt. Damit verfolgt der Gesetzgeber das legitime und längst überfällige Ziel, die Nachweispflichten im Straßenverkehr an die Lebensrealität einer digitalisierten Gesellschaft anzupassen und zugleich Effizienzpotenziale innerhalb der öffentlichen Verwaltung zu steigern. Die Einführung erfolgt ebenso im Einklang mit Art. 5 der RL 2025/2205. Die Einführung eines digitalen Führerscheins fügt sich überzeugend in den übergeordneten Kontext der Verwaltungsdigitalisierung ein.¹ Dabei hat sich die Erwartungshaltung der Bürgerinnen und Bürger im Zeitalter der Digitalisierung nachhaltig verändert: Verwaltung wird zunehmend nicht mehr primär als papiergebundene Präsenzverwaltung wahrgenommen, sondern als digital zugänglicher Dienstleister. Vor diesem Hintergrund erscheint es folgerichtig, klassische hoheitliche Nachweisdokumente – wie den Führerschein – rechts- und datensicher in digitale Nutzungsformen zu überführen.

I. Bewertung der technischen Zugangsvoraussetzungen, § 2d Abs. 1, 2 StVG-E

Nach § 2d Abs. 1 StVG-E können Inhaber von Führerscheinen, die ab dem 1.1.1999 als Kartenführerschein ausgestellt worden sind, die Erstellung eines digitalen Führerscheins beim Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) beantragen. Ausweislich des Wortlauts der Regelung ist die Beantragung des digitalen Führerscheins optional. Der analoge Kartenführerschein soll nicht ersetzt, sondern ergänzt werden.² Neben dem Ausstellungsdatum knüpft § 2d Abs. 2 StVG-E die Erstellung eines digitalen Führerscheins an ein geeignetes mobiles Endgerät³ sowie die nach § 18 PAuswG optionale Nutzung der eID-Funktion des Personalausweises. Aus verwaltungsdigitalisierenden Maßnahmen darf aufgrund unterschiedlicher technischer Zugangsvoraussetzungen indes keine (ungerechtfertigte) Ungleichbehandlung nach Art. 3 Abs. 1 GG resultieren.⁴ Die Voraussetzungen für die Beantragung und Erstellung eines digitalen Führerscheins nach § 2d Abs. 1, 2 StVG-E sind im Hinblick auf eine **(potenzielle) Ungleichbehandlung** allerdings **verhältnismäßig**:

¹ Der digitale Führerschein soll wie bereits aktuell der digitale Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil I) in die i-Kfz-App des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) integriert werden, nach aktuellem Stand ist dies Ende 2026 geplant, s. <https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/digitaler-fuehrerschein-102.html> (zuletzt abgerufen am 18.2.2026).

² S. hierzu die Begründung, BT-Drs, 21/3505, S. 21.

³ Zudem ist die aktuelle i-Kfz-App an bestimmte Betriebssysteme gebunden (z.B. iOS ab Version 17 und Android ab Version 12) m s. <https://www.bmv.de/goto?id=176616> (zuletzt abgerufen am 18.2.2026). Auf Huawei-Geräten sowie älteren Motorola-Geräten ist die i-Kfz-App aktuell nach Angaben des KBA nicht nutzbar, vgl. https://www.kba.de/DE/Themen/ZentraleRegister/iKfz_App/DFZ/dfz_node.html (zuletzt abgerufen am 18.2.2026).

⁴ So generell bereits Heckmann, MMR 2006, 3 (6).

- Die Beschränkung der Antragsberechtigung auf Inhaber eines nach dem 1.1.1999 ausgestellten Kartenführerscheins begründet sich damit, dass ausweislich § 2d Abs. 5 StVG-E zur Generierung des digitalen Führerscheins eine Erfassung der Daten im Zentralen Fahrerlaubnisregister (ZFER) erforderlich ist, was ausschließlich nach dem 1.1.1999 ausgestellte Führerscheine erfasst.⁵ Hieraus könnte ein nicht zu rechtfertigender faktischer Umtauschzwang für Inhaber älterer Führerscheine resultieren. Zum einen ist allerdings der **sukzessive Umtausch von Führerscheinen**, die vor dem 19.1.2013 ausgestellt worden sind, in Umsetzung von Art. 3 Nr. 3 RL 2006/12/EG zum Schutz vor Fälschungen nach § 24a Abs. 2 S. 1 i.V.m. Anlage 8e zur FeV bis zum 19.1.2033 ohnehin rechtlich verbindlich. Zum anderen bleibt der digitale Führerschein ausweislich des Gesetzesentwurfs optional und führt hierdurch nicht zu faktischen Nachteilen bei Kontrollen, Dienstleistungen oder Mobilitätsangeboten. Dies ist zumindest bis zum Ablauf der Umtauschfrist für alle Führerscheine sicherzustellen.
- Auch die zwingende Voraussetzung, dass beim Antragsteller ein **mobiles Endgerät** (mit einem bestimmten Betriebssystem) vorhanden sein muss, führt im Hinblick auf digital wenig affine Bevölkerungsgruppen sowie einkommensschwächere Personen in einem teilhaberelevanten Bereich ein Ungleichbehandlungsrisiko mit sich. Sofern sichergestellt ist, dass bei Kontrollen, Dienstleistungen oder Mobilitätsangeboten der analoge Führerschein praktisch gleichwertig ist und der digitale Führerschein wie im Entwurf des Gesetzes vorgesehen nur eine ergänzende Option darstellt, ist dies unbedenklich.

II. Datenschutzrechtliche Rechtsgrundlagen, § 2d Abs. 4–6 StVG-E

Mit der Generierung und dem Betrieb des digitalen Führerscheins ist die Verarbeitung personenbezogener (Führerschein-)Daten der jeweiligen Antragsteller und Inhaber verbunden. Aufgrund des Eingriffs in den Schutzbereich der Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG bzw. Art. 8 GRCh ist daher eine tragfähige Rechtsgrundlage für die Verarbeitung erforderlich. Aus datenschutzrechtlicher Perspektive ist die Etablierung dahingehender Rechtsgrundlagen in den § 2d Abs. 4 – 6 StVG-E zu begrüßen. Jedoch müssen die Vorgaben der DSGVO sowie für das KBA als Bundesoberbehörde die des BDSG⁶ beachtet werden.

1. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Generierung des digitalen Führerscheins

Nach **§ 2d Abs. 5 S. 1 StVG-E** darf das KBA als verantwortliche Stelle zur **Generierung** des digitalen Führerscheins aus dem ZFER die personenbezogenen Daten nach § 2d Abs.

⁵ Vgl. hierzu auch https://www.kba.de/DE/Themen/ZentraleRegister/ZFER/zfer_node.html (zuletzt abgerufen am 18.2.2026).

⁶ Das BDSG findet nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 BDSG auf die Verarbeitung personenbezogener Daten durch öffentliche Stellen des Bundes Anwendung, wozu die Behörden des Bundes gehören, s. auch Gola/Reif, in: Gola/Heckmann, DSGVO/BDSG, § 1 BDSG Rn. 4.

4 StVG-E verarbeiten, wozu mit Ausnahme der Unterschrift „alle Daten eines deutschen Führerscheins“ gehören. Ausweislich § 2d Abs. 5 S. 2 StVG-E ist auch das Lichtbild nicht von dieser gesetzlichen Grundlage zur Erfüllung eines öffentlichen Interesses i.S.d. Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. e, Abs. 2, 3 DSGVO bzw. § 3 BDSG erfasst. Mit der abschließenden Begrenzung auf die Daten des Führerscheins⁷ ohne die Unterschrift und somit alle fahrerlaubnisrelevanten, erforderlichen personenbezogenen Daten erfolgt eine im Sinne der Datenminimierung und Zweckbindung **begrüßenswerte Eingrenzung** der zu verarbeitenden Datenkategorien.

2. Einwilligung zur Verarbeitung des Lichtbilds der Antragsteller

Das für die **Erstellung** des digitalen Führerscheins erforderliche Lichtbild darf **nach § 2d Abs. 5 S. 2 StVG-E** nur mit Einwilligung der Antragsteller durch das KBA bei der ausstellenden Pass- und Personalausweisbehörde (i.V.m. § 22a Abs. 2 S. 6 Nr. 1 PassG bzw. § 25 Abs. 2 S. 5 PAuswG) oder bei den zentralen Lichtbildbeständen der Länder (soweit landesrechtlich abgesichert) abgerufen und zur Generierung des digitalen Führerscheins weiterverarbeitet werden. In der Gesetzesbegründung hierzu wird ausgeführt, dass die Vorgaben der DSGVO, namentlich der Art. 4 Nr. 11 i.V.m. Art. 7 DSGVO sowie (im Falle minderjähriger Antragsteller) Art. 8 DSGVO einzuhalten sind.⁸ Als genuiner Ausdruck der informationellen Selbstbestimmung des Individuums ist die Einwilligung dabei insbesondere informiert, bestimmt und freiwillig zu erteilen.

- Die Einwilligung muss nach Maßgabe des Art. 4 Nr. 11 DSGVO informiert erfolgen. Die **Informiertheit** setzt voraus, dass sich die Antragsteller dem Umfang und die Tragweite der Verarbeitung ihrer Lichtbilder (Abruf und Generierung) bewusst sind. Das KBA hat daher im Rahmen der Gestaltung der Antragstellung die Antragsteller umfassend über die Einwilligung aufzuklären. Hierbei hat es sich an den ohnehin zu beachtenden Informationspflichten nach Art. 13, 14 DSGVO und den Anforderungen des Art. 12 DSGVO an eine präzise, transparente, verständliche und leicht zugängliche Form und eine klare und einfache Sprache sowie eine barrierefreie und adressatengerechte Information zu orientieren. Insbesondere ist klarzustellen, dass sich die Einwilligung nur auf den Abruf und die Verarbeitung des Lichtbildes erstreckt, während die anderen Datenkategorien bei Antragstellung auf Basis einer gesetzlichen Grundlage verarbeitet werden. Zudem ist klarzustellen, dass das Lichtbild nicht nur für den Abruf und die Generierung des digitalen Führerscheins verarbeitet wird, sondern auch anschließend (soweit erforderlich) für den Betrieb auf Basis einer gesetzlichen Grundlage nach § 2d Abs. 6 StVG-E verarbeitet werden kann. Schließlich ist auf die jederzeitige Möglichkeit des

⁷ Die für den Führerschein erforderlichen Daten sind insb. in § 25 Abs. 1 i.V.m. Anlage 8 zur FeV sowie § 25 Abs. 3 i.V.m. Anlage 9 zur FeV aufgeführt.

⁸ S. hierzu die Begründung, BT-Drs, 21/3505, S. 46.

Widerrufs i.S.d. Art. 7 Abs. 3 DSGVO hinzuweisen. Nur so ist den Antragstellern die Tragweite ihrer Einwilligung bewusst.

- Außerdem ist das Merkmal der **Freiwilligkeit** zu beachten. Dies setzt voraus, dass die Einwilligung nicht mit Zwang herbeigeführt wird und die betroffenen Personen eine echte Wahl hinsichtlich der Einwilligung in die Datenverarbeitung besitzen. Grundsätzlich indiziert die Machtasymmetrie zwischen Behörden (KBA als Bundesoberbehörde) und betroffenen Personen (Antragsteller des digitalen Führerscheins) die Unfreiwilligkeit einer Einwilligung,⁹ ohne dass aber die Freiwilligkeit von vornherein ausgeschlossen ist.¹⁰ Da es sich bei dem Abruf des Lichtbildes und der anschließenden Generierung des digitalen Führerscheins um ein Element der Leistungsverwaltung handelt,¹¹ das optional als Nachweis für die Fahrerlaubnis neben den analogen Führerschein tritt, kann das Merkmal der Freiwilligkeit vorliegend erfüllt sein. Insbesondere initiiert der Antragsteller das Antragsverfahren selbst. Ohne das Lichtbild kann die Identitätsfunktion des digitalen Führerscheins nicht erbracht werden, weshalb auch mit Blick auf Art. 7 Abs. 4 DSGVO die Freiwilligkeit nicht ausgeschlossen ist. Es ergeben sich wegen des analogen Führerscheins aus der Ablehnung einer Einwilligung keine rechtlichen Nachteile für den jeweiligen Führerscheininhaber. Hinzu tritt der bereits unter I. angesprochene Punkt, dass die Entscheidung zur Verweigerung der Einwilligung bei Kontrollen, Dienstleistungen oder Mobilitätsangeboten nicht zu faktischen Nachteilen bzw. zu sozialem Druck führen darf, wodurch die Freiwilligkeit der Einwilligung ebenfalls nicht gegeben wäre.¹² Essenziell ist daher die Sicherstellung der Gleichwertigkeit des analogen zum digitalen Führerschein.
- Entgegen der Gesetzesbegründung ist hinsichtlich **minderjähriger Antragsteller** für den Führerschein nicht auf Art. 8 DSGVO, sondern vielmehr auf die individuelle Einsichtsfähigkeit des minderjährigen Führerscheininhabers abzustellen. Denn Art. 8 DSGVO ist nur auf „Dienste der Informationsgesellschaft“ anzuwenden, die sich nach Art. 4 Nr. 25 DSGVO i.V.m. Art. 1 Nr. 1 lit. b RL (EU) 2015/1535 als (i.d.R.) gegen Entgelt (...) im Fernabsatz (...) erbrachte Dienstleistung definiert. Zwar kann dieses Entgelt bei datengetriebenen Geschäftsmodellen auch einzig in der Hingabe personenbezogener Daten zu sehen sein,¹³ bei der Generierung eines digitalen Führerscheins zur unentgeltlichen Nutzung sowie zu altruistischen Zwecken im Sinne einer effektiven Verwaltungsdigitalisierung ist hiervon aber nicht

⁹ Erwägungsgrund 43 S. 1 zur DSGVO. Grds. hierzu *Klement*, in: Simitis/Hornung/Spiecker gen. Döhmman, Datenschutzrecht, DSGVO Art. 7 Rn. 44 ff.

¹⁰ S. EDSA, Leitlinien 05/2020 (v.1.1) v. 4.5.2019, S. 9 Rn. 17 mit weiteren Bsp.

¹¹ *Stemmer*, in: Wolff/Brink/von Ungern-Sternberg, BeckOK Datenschutzrecht (54. Ed., 1.11.2025), Art. 7 Rn. 54; *Heckmann/Paschke*, in: Ehmann/Selmayr, DSGVO, Art. 7 Rn. 57.

¹² S. hierzu im Kontext der Corona-Warn-App auch *RuscheMeier*, ZD 2020, 618 (620).

¹³ Vgl. *Heckmann/Paschke*, in: Ehmann/Selmayr, DSGVO, Art. 8 Rn. 18.

auszugehen.¹⁴ Daher ist bei minderjährigen Führerscheininhabern die individuelle Einsichtsfähigkeit maßgeblich. Während ab Vollendung des 16. Lebensjahres (und damit für alle Führerscheininhaber der Klasse B im Rahmen des „Begleiteten Fahrens ab 17“) eine Einsichtsfähigkeit anzunehmen ist,¹⁵ ist diese vor Vollendung des 16. Lebensjahres (und damit etwa auch in den Führerscheinklassen AM, A1 und Mofa) von der – ohnehin zu prüfenden – individuellen Einsichtsfähigkeit abhängig, die bei Verneinung die Einwilligung des **Trägers der elterlichen Verantwortung** zu ihrer Wirksamkeit bedarf. Gerade hinsichtlich der angeführten Führerscheinklassen ist dieser Umstand bei der **Online-Antragstellung** zu berücksichtigen und technisch-organisatorisch entsprechend zu implementieren.

- Es ist sicherzustellen, dass bei einem **Widerruf** der Einwilligung nach Art. 7 Abs. 3 DSGVO nach Maßgabe des Art. 17 Abs. 1 lit. b DSGVO die personenbezogenen Daten der betroffenen Person, vorbehaltlich des Art. 17 Abs. 3 DSGVO unverzüglich gelöscht werden.

3. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zum Betrieb des Anwenderprogramms

Nach **§ 2d Abs. 6 StVG-E** dürfen die nach § 2d Abs. 4, 5 StVG-E zur Erstellung des digitalen Führerscheins erhobenen Daten (sowohl die Daten auf Basis von § 2d Abs. 5 S. 1 StVG-E als auch die Daten auf Basis von § 2d Abs. 5 S. 2 StVG-E) durch das KBA auch während des **Betriebs** des Anwenderprogramms verarbeitet werden, soweit dies hierfür erforderlich ist. Dies stellt eine gesetzliche Grundlage zur Erfüllung eines öffentlichen Interesses i.S.d. Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. e, Abs. 2, 3 DSGVO bzw. § 3 BDSG dar. Bei der Datenverarbeitung im Rahmen dieser Rechtsgrundlage sind nicht nur die Grundsätze der Datenminimierung und Zweckbindung in besonderem Maße zu berücksichtigen, vielmehr sind die Zugriffe auch i.S.d. Art. 30 DSGVO zu protokollieren.

III. Technischer Standard und Interoperabilität, § 2d Abs. 3 StVG-E

Bei der Entwicklung eines technischen Standards über die Form der Antragstellung sowie die technische Ausgestaltung des digitalen Führerscheins durch das KBA nach § 2d Abs. 3 StVG-E ist es wichtig, dass die eben erörterten **datenschutzrechtlichen Anforderungen** berücksichtigt werden. Zudem ist es bei der Entwicklung eines technischen Standards essenziell, die Anforderungen an die **Datensicherheit** sowie die **IT-Sicherheit** innerhalb dieser Standards zu etablieren. Die Beteiligung des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) bei der Entwicklung dieser Standards ist daher positiv zu beurteilen. Dies umfasst im Hinblick auf die Datensicherheit die Festlegung von Maßnahmen

¹⁴ S. so im Kontext der Corona-Warn-App schon *Heckmann/Paschke*, in: Ehmann/Selmayr, DSGVO, Art. 8 Rn. 18 sowie *Taeger*, in: Taeger/Gabel, DSGVO – BDSG – TDDDG, Art. 8 DSGVO Rn. 18.

¹⁵ I. Erg. auch *Frenzel*, in: Paal/Pauly, DS-GVO BDSG, Art. 8 DSGVO Rn. 9; *Buchner/Kühling*, in: Kühling/Buchner, DS-GVO BDSG, Art. 8 DSGVO Rn. 19.

zur Datenminimierung und Zweckbindung, dabei vor allem das Verbot der Weiterverwendung außerhalb der Führerschein-Identitätsfunktion, die Möglichkeit der selektiven Offenlegung erforderlicher Merkmale, Zugriffs- und Berechtigungs- sowie Löschkonzepte. Der Standard hat im Sinne der IT-Sicherheit zudem die sichere und verschlüsselte Speicherung auf dem Endgerät sowie eine Multi-Faktor-Authentifizierung unter Einbindung der Authentifizierungsfunktionen des Smartphones zu beinhalten. Es ist begrüßenswert, dass mit dem technischen Standard in § 2d Abs. 3 S. 1 StVG-E die Implementierung des digitalen Führerscheins in die „EUId-Brieftasche“ nach Art. 5a Abs. 1 eIDAS VO 2.0 intendiert wird, die ein EU-weit harmonisiertes Identifizierungsmittel auf dem Smartphone darstellen und voraussichtlich ab Anfang 2027 in allen Mitgliedstaaten verfügbar sein wird.¹⁶ Auch die Sicherstellung der Interoperabilität zwischen der i-Kfz-App und der EUId-Brieftasche hat die erörterten Aspekte der Daten- und IT-Sicherheit zu gewährleisten.

IV. Praxisgerechtigkeit

1. Schnittstellen für private Mobilitätsdienstleister

Mit der Einführung des digitalen Führerscheins wird auch die künftig erleichterte Nutzung von privaten Mobilitätsdienstleistern wie Carsharing-Anbietern intendiert.¹⁷ Hierbei ist einerseits die Interoperabilität der i-Kfz-App mit den Authentifizierungs- und Prüfungsmechanismen der Mobilitätsdienstleister sicherzustellen. Andererseits ist sicherzustellen, dass der analoge Führerschein auch beim Angebot von privaten Dienstleistern eine gleichwertige Alternative ohne jegliche Nachteile verbleibt.

2. Offline-Kontrollen und technischer Ausfall

Vor dem Hintergrund eines nachhaltigen und diskriminierungsfreien Rechtsvollzugs muss sichergestellt werden, dass der digitale Führerschein im Rahmen von Führerscheinkontrollen auch **offline** nutzbar ist und sich daraus keine nachträglichen Belastungen, Verzögerungen oder Sanktionen ergeben. Sofern das Endgerät **technisch ausfällt** oder aufgrund eines **leeren Akkus** der digitale Nachweis nicht möglich ist und auch der analoge Führerschein nicht mitgeführt wird ist es zunächst sachgerecht, dass dieselben Rechtsfolgen wie bei der Nichtmitführung des analogen Führerscheins gelten. Dies stellen die Änderungen zu § 4 FeV-E sowie § 75 FeV-E sicher. Der Grund des technischen Ausfalls ist im Rahmen des Sorgfaltsmaßstabes eines Ordnungswidrigkeiten-Tatbestandes jedoch hinreichend zu würdigen.

¹⁶ Hierzu allg. Heckmann/Rachut, in: Heckmann/Paschke, jurisPK Internetrecht (Stand: 14.1.2026), Kap. 5 Rn. 158 ff.

¹⁷ Vgl. <https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/kabinett-digitaler-fuehrerschein-2392320> (abgerufen am 18.2.2025).

V. Nachweis und Ausschluss, § 2 Abs. 1a, 1b StVG-E: Aktualität beim Vollzug

§ 2 Abs. 1a S. 1 StVG-E, § 4 Abs. 2a S. 1 FeV-E und die Begründung hierzu sehen vor, dass der **digitale Führerschein** i.S.d. § 2d StVG-E ergänzend als **Nachweis des Führscheins** (nicht der Fahrerlaubnis) fungiert. § 2 Abs. 1b StVG-E sieht zudem vor, dass der Nachweis des Führscheins in bestimmten Fällen (z.B. wirksames Fahrverbot nach § 44 StGB, Erlöschen der Fahrerlaubnis und gerichtlicher Entzug nach § 69 Abs. 1, Abs. 3 S. 1 StGB, vorläufiger Entzug der Fahrerlaubnis nach § 111a Abs. 1 StPO oder weitere behördliche Maßnahmen aufgrund derer der Führerschein sich nicht im Besitz des Inhabers befindet) ausgeschlossen ist. Inhaltsgleich aber mit eindeutigerer Formulierung findet sich ein derartiger Ausschluss auch in § 4 Abs. 2b FeV-E.¹⁸ Da der digitale Führerschein als Nachweis des analogen Führscheins fungiert und dieser als Rechtsfolge der jeweiligen in den Auschlussstatbeständen genannten behördlichen Maßnahmen ebenfalls von seinem Inhaber körperlich getrennt werden soll, erscheint dies konsequent. Allerdings ist unklar, weshalb der selbstverständliche Ausschluss des Nachweises ausdrücklich nur für den digitalen Führerschein geregelt wird. Vielmehr lässt sich hieraus die Vermutung ableiten, dass eine **Aktualisierung** des digitalen Führscheins hinsichtlich fahrerlaubnisbeschränkender Maßnahmen in Echtzeit nicht vorgesehen ist. § 28 Abs. 4 i.V.m. Abs. 3 Nr. 9 StVG sehen etwa eine Datenübermittlung (nach § 28 Abs. 4 S. 2 i.V.m. § 30a Abs. 2 bis 4 StVG ggf. im Wege der Datenfernübertragung) von Gerichten, Staatsanwaltschaften und anderen Behörden an das Fahreignungsregister des KBA weiterhin lediglich hinsichtlich der – physischen – Beschlagnahme, Sicherstellung und Verwahrung vor. Sowohl vor dem Hintergrund des Rechtsvollzugs bei Kontrollen vor dem Hintergrund der steigenden Zahl des Fahrens ohne Fahrerlaubnis¹⁹ als auch im Hinblick auf die Nutzung des Führscheins im Rahmen von Dienstleistungen oder Mobilitätsangeboten wird die Funktionalität des digitalen Führscheins ohne Aktualität stark eingeschränkt. Da der digitale Führerschein an das ZFER gekoppelt ist,²⁰ ist rechtlich und technisch dafür zu sorgen, dass die entsprechenden Informationen (z.B. als Sperrvermerk) aktuell auf dem Smartphone verfügbar sind.

VI. Fazit und Handlungsempfehlungen

Die Digitalisierung des Führscheins wird im Sinne einer effektiven Verwaltungsdigitalisierung ausdrücklich begrüßt. Aus den ausgeführten Erwägungen lassen sich die folgenden zentralen Handlungsempfehlungen ableiten:

- **Sicherstellung der Optionalität des analogen Führscheins:** Es sollte sowohl aus verfassungsrechtlichen Gründen als auch im Kontext der

¹⁸ Auch resultiert hieraus in § 75 Nr. 4c FeV-E der Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit.

¹⁹ S. hierzu *Schnermann*, „Digitaler Führerschein - Sicherheit braucht Schnittstellen, nicht Symbolpolitik“, TSPBackground Verkehr & Smart Mobility v. 10.10.2025, <https://background.tagesspiegel.de/verkehr-und-smart-mobility/briefing/sicherheit-braucht-schnittstellen-nicht-symbolpolitik> (abgerufen am 18.2.2025).

²⁰ Dieses enthält nach § 50 Abs. 1 Nr. 2 StVG sowie § 49 Abs. 1 Nr. 17 FeV auch Hinweise auf Eintragungen im Fahreignungsregister über bestehende Einschränkungen des Rechts, die Fahrerlaubnis zu gebrauchen.

datenschutzrechtlichen Einwilligung dauerhaft und ausdrücklich sichergestellt sein, dass der analoge Führerschein dem digitalen Führerschein in sämtlichen Kontroll-, Verwaltungs- und Nutzungskontexten praktisch gleichwertig bleibt und aus der Nichtnutzung der digitalen Variante keinerlei rechtliche oder faktische Nachteile entstehen.

- **Gewährleistung der Informiertheit der Einwilligung:** Die Einwilligung in den Abruf und die Verarbeitung des Lichtbildes zur Generierung des digitalen Führerscheins ist durch eine transparente, verständliche und barrierefreie Ausgestaltung des Antragsverfahrens so auszugestalten, dass Umfang, Zweck, Rechtsfolgen und Widerrufsmöglichkeiten der Verarbeitung für die Antragsteller klar und eindeutig erkennbar sind.
- **Hohe Relevanz der Gestaltung des technischen Standards im Hinblick auf Datenschutz, Datensicherheit und IT-Sicherheit:** Bei der Entwicklung des technischen Standards nach § 2d Abs. 3 StVG-E sind Datenschutz-durch-Technikgestaltung, strikte Datenminimierung, sichere Verschlüsselungs- und Authentifizierungsverfahren sowie eine vor allem mit Blick auf die EUid-Brieftasche interoperable Sicherheitsarchitektur verbindlich zu verankern.
- **Sicherstellung von Praxisgerechtigkeit und Aktualität:** Für einen effektiven und rechtskonformen Vollzug ist sicherzustellen, dass der digitale Führerschein offline nutzbar ist und zeitnah aktualisiert wird, sodass Sperren oder Entziehungen der Fahrerlaubnis zuverlässig und aktuell abgebildet werden.

D. Digitale Parkraumüberwachung

§ 63g StVG-E soll eine effektive Parkraumbewirtschaftung ermöglichen. Dieses Ziel ist begrüßenswert – die hierzu konkret vorgeschlagene Maßnahme bedarf unterdessen einer genaueren rechtlichen Betrachtung: Sowohl aus europarechtlicher als auch aus verfassungsrechtlicher Perspektive bedarf ein solches Vorhaben deshalb einer detaillierten Auseinandersetzung mit den einschlägigen Grundrechten, der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes und europäischem Sekundärrecht. Ohne den Anspruch einer abschließenden Bewertung wird im Folgenden zunächst die relevante Rechtsprechung dargestellt, um dann besonders problematische Eckpunkte des Vorhabens hervorzuheben und Vorschläge für eine möglichst datensparsame Umsetzung zu unterbreiten.

I. Verfassungsrechtliche Maßstäbe

1. Anwendbare Grundrechtsordnung

Zwar sind mittlerweile weite Bereiche des Datenschutzrechts europarechtlichen Ursprungs, jedoch ist eine vollständige unionsrechtliche Determination des vorliegenden Bereichs nicht anzunehmen, sodass mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts²¹ weiterhin die nationalen Grundrechte angewandt werden können.²²

2. Grundrechtsrelevante Vorgänge

Ziel des Datenschutzes ist der Schutz der Privatsphäre und die Hoheit des Einzelnen über seine Daten.²³ Zentral ist dabei das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, welches das Bundesverfassungsgericht in ständiger Rechtsprechung aus Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG ableitet.²⁴ Es gewährt dem Einzelnen das Recht „grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten zu bestimmen“²⁵. **Kfz-Kennzeichen sind personenbezogene Daten**, da sie eine Identifizierbarkeit der betroffenen Personen ermöglichen.²⁶ Bei der Bewertung der Maßnahme muss die mögliche Erfassung von Passanten und fahrenden Kfz ebenso berücksichtigt werden. Vollständig anonymisierte Daten fallen hingegen nicht in den Schutzbereich des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung.²⁷

Die Erhebungen, Speicherung, Verwendung und Weitergabe von personenbezogenen Daten stellen rechtfertigungsbedürftige Eingriffe in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung dar.²⁸ Grundrechtsrelevant in § 63g StVG-E sind damit folgende Vorgänge:

- Die Schaffung der Möglichkeit für die zuständigen Behörden, Parkende zu einer **Eingabe des Kennzeichens zu verpflichten** (§ 63g Abs. 1 S. 1 StVG-E).
- Die **Speichererlaubnis** (§ 63g Abs. 1 S. 2 StVG-E) der Daten bis zu 24 Stunden nach Ende des Geltungszeitraums.

²¹ Sofern der nicht vollständig unionsrechtlich determinierte Bereich Raum für die Anwendung nationaler Grundrechte lässt, prüft das Bundesverfassungsgericht primär anhand der deutschen Grundrechte. Es berücksichtigt bei der Auslegung allerdings auch die Unionsgrundrechte. Liegt das Schutzniveau des Grundgesetzes unterhalb des Schutzniveaus der europäischen Grundrechtecharta, so ist die Grundrechtecharta Maßstab der Grundrechtsprüfung. BVerfGE 152, 216 Rn. 42 ff.

²² Vgl. zum Verhältnis von GRCh zum GG im Sicherheitsrecht *Lisken/Denninger*, in: PolR-HdB/Müller/Schwaabenbauer, 7. Aufl. 2021, G. Rn. 385 ff.

²³ *Heckmann/Paschke*, in: Stern/Sodan/Möstl StaatsR, 2. Aufl. 2022, § 103 Rn. 7.

²⁴ Vgl. BVerfGE 156, 11 Rn. 71; *Heckmann/Paschke*, in: Stern/Sodan/Möstl StaatsR, 2. Aufl. 2022, § 103 Rn. 9, jeweils m.w.N.

²⁵ Vgl. BVerfGE 156, 11 Rn. 71; *Heckmann/Paschke*, in: Stern/Sodan/Möstl, 2. Aufl. 2022, § 103 Rn. 11, jeweils m.w.N.

²⁶ BVerfGE 150, 244 Rn. 40.

²⁷ BVerfGE 65, 1, 45 ff.; *Heckmann/Paschke*, in: Stern/Sodan/Möstl, 2. Aufl. 2022, § 103 Rn. 11.

²⁸ *Di Fabio*, in: Dürig/Herzog/Scholz GG, 108. EL August 2025, Art. 2 Abs. 1 GG Rn. 176.

- Die **Erlaubnis** der zuständigen Behörden, diese Daten und die Daten der Kfz-Kennzeichen, Geltungsbereiche und Geltungszeiträume dauerhafter Parkberechtigungen zur Kontrolle der Parkberechtigung **zu verarbeiten** (§ 63g Abs. 1 S. 3 StVG-E).
- Die Datenerhebung durch **optisch-elektronische Einrichtungen** zum Zweck der Kontrolle der **Parkberechtigung** (§ 63g Abs. 2 S. 1 StVG-E).
- Die **Übermittlung** dieser Daten (§ 63g Abs. 2 S. 1 StVG-E).
- Deren **Speicherung** (§ 63g Abs. 2 S. 1 StVG-E).
- Der **automatisierte Abgleich** (§ 63g Abs. 2 S. 2 StVG-E) dieser Daten mit den Daten über die dauerhaften Parkberechtigungen (§ 63g Abs. 1 S. 3 StVG-E) und den Daten der kurzzeitigen Parkberechtigungen (§ 63g Abs. 1 S. 2 StVG-E).
- Die **Weiterverarbeitung** der Daten nach Überprüfung des Ergebnisses der fehlenden Parkberechtigung (mit oder ohne Sichtkontrolle) (§ 63g Abs. 2 S. 3, 5 StVG-E).
- Die **Datenerhebung und -verarbeitung** durch die Videokontrolle zur Überprüfung des **regelwidrigen Parkens/Haltens** unabhängig von der Parkberechtigung (§ 63g Abs. 3 S. 1 StVG-E).
- Die **automatisierte Weiterverarbeitung** der in § 63g Abs. 3 S. 2 StVG-E genannten Daten bei „hinreichend sicher[em]“ Verstoß (§ 63g Abs. 3 S. 2 StVG-E) bzw. bei Feststellung eines erneuten Verstoßes durch eine Videokontrolle oder eine Überwachungskraft (§ 63g Abs. 3 S. 4 StVG-E).
- Die **Speicherung, sofern sich nur Anhaltspunkte** für einen Verstoß ergeben haben, welche einer erneuten Kontrolle bedürfen (§ 63g Abs. 3 S. 3 StVG-E).

All diese Vorgänge sind mit rechtfertigungsbedürftigen Grundrechteingriffen verbunden. Aufgrund der Neuartigkeit dieser innovativen Form einer digitalen Parkraumüberwachung kann nicht mit abschließender Sicherheit beurteilt werden, inwiefern das Gesetzesvorhaben in einem Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht Bestand hätte. Da Teile der Maßnahme aber Ähnlichkeiten zu verschiedenen, bereits existierenden sicherheits- und verkehrsrechtlichen Maßnahmen aufweisen, lässt sich bei der verfassungsrechtlichen Bewertung auf vergangene Rechtsprechung zurückgreifen.

3. Besonders relevante Rechtsprechung

Insbesondere der Entscheidung des BVerfG zur KfZ-Kennzeichenerfassung,²⁹ der Entscheidung zu HessenDATA,³⁰ den Entscheidungen des BVerfG³¹ und BVerwG³² zur

²⁹ BVerfGE 150, 244.

³⁰ BVerfGE 165, 363.

³¹ BVerfG NVwZ 2007, 688.

³² BVerwG NVwZ 2012, 757.

Videoüberwachung öffentlicher Plätze und der Entscheidung des BVerfG zu Geschwindigkeits-, „Blitzern“³³ lassen sich Eckpunkte für eine Bewertung entnehmen.

a) Kfz-Kennzeichenkontrolle

Die in dem Verfahren im Jahr 2018 überprüfte Norm des BayPAG ermächtigte die Polizei dazu „bei entsprechenden Lageerkenntnissen“ in Fällen, welche nach dem bayerischen PAG auch eine Identitätsfeststellung ermöglichen würden, Kennzeichen von Kfz inklusive Ort, Datum, Uhrzeit und Fahrtrichtung zu erfassen und mit einem Fahndungsbestand abzugleichen.³⁴

Das Gericht entschied, dass bei allen erfassten Fahrzeugen ein **Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung** vorliege. In Abweichung zu vorausgegangener Rechtsprechung³⁵ ging das Gericht auch bei sog. Nichttreffern, welche nach dem Abgleich sofort gelöscht werden, von einem Eingriff aus, da durch die Kontrolle ein verdichtetes behördliches Interesse an ihnen bestünde und sie nicht nur technikbedingt miterfasst würden.³⁶ Im Gegensatz zu Geschwindigkeitskontrollen würden personenbezogene Daten nicht erst nach der Feststellung einer Übertretung erhoben.³⁷

Das Bundesverfassungsgericht hielt die Vorschrift des BayPAG für unvereinbar mit dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Auch wenn es das Fahndungsinteresse anerkannte, fehlte nach Ansicht des Gerichts ein hinreichender Anlass:

„Die Durchführung von Kontrollen zu beliebiger Zeit und an beliebigem Ort ins Blaue hinein ist mit dem Rechtsstaatsprinzip grundsätzlich unvereinbar.“³⁸

Dennoch seien **anlasslose Kontrollen** nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Eine Zulässigkeit könne begründet werden, wenn der Grund solcher Kontrollen in **gefährlichen risikobehafteten Tätigkeiten oder Gefahrenquellen** liege und eine sich hieraus ergebende Gefahr adressiert werde. Dann entspreche die Situation zulässigen **stichprobenhaft durchgeführten Verkehrskontrollen**.³⁹

Unter anderem forderte das Gericht **Dokumentationspflichten**⁴⁰ und wertete im Rahmen der verfassungsrechtlichen Anforderungen die **unverzügliche Löschpflicht** nach Abgleich von Nichttreffern positiv. Das Gericht erläuterte, dass in der **Nutzung der Daten**

³³ BVerfG NJW 2010, 2717.

³⁴ BVerfGE 150, 244 Rn. 2ff.

³⁵ BVerfGE 120, 378.

³⁶ BVerfGE 150, 244 Rn. 48-51.

³⁷ BVerfGE 150, 244 Rn. 52.

³⁸ BVerfGE 150, 244 Rn. 92.

³⁹ BVerfGE 150, 244 Rn. 94.

⁴⁰ BVerfGE 150, 244 Rn. 153f.

zu anderen Zwecken ein weiterer Grundrechtseingriff liege, welcher seinerseits rechtfertigungsbedürftig sei.⁴¹ Das in der Norm enthaltene grundsätzliche **Verbot der Erstellung eines Bewegungsbildes** begrüßte das Gericht.⁴²

b) HessenDATA

In der Entscheidung HessenDATA ging es um eine Anwendung automatisierter Datenanalyse von Datenbeständen der Polizei. Dieses Urteil ist für die Bewertung der Parkraumüberwachung insoweit relevant, als das BVerfG darin zum Ausdruck bringt, dass die **Verwendung lernfähiger Systeme und komplexer deterministischer Systeme eingriffstiefend** wirken kann.⁴³ Dies begründet das Gericht unter anderem mit der Opazität der Systeme, welche die Nachvollziehbarkeit von Ergebnissen beeinträchtigen kann.⁴⁴

c) Videoüberwachung

Ergänzend ist noch auf die Entscheidung des BVerwG aus dem Jahr 2012 zu Videoüberwachung einzugehen. In dem Urteil kommt die Erforderlichkeit einer restriktiven Handhabung von Videoüberwachung seitens des Staates zum Ausdruck:

„Die anlasslose Überwachung des öffentlichen Straßenraums stellt einen erheblichen Grundrechtseingriff dar, insbesondere für Menschen, die aus persönlichen oder beruflichen Gründen gezwungen sind, sich dieser Beobachtung häufig auszusetzen“⁴⁵

Das Gericht hielt die örtlich begrenzte Videoüberwachung aufgrund der damit einhergehenden Schutzwirkung für betroffene Passanten, der Offenheit des Einsatzes, der Beschränkung der Beobachtung auf öffentliches Verhalten, des **Ausnahmecharakters** und der **wiederholt begangenen Straftaten im betroffenen Bereich** für zulässig.⁴⁶ Die Möglichkeit einer **Verpixelung bestimmter Bereiche**, welche für die Schutzzwecke nicht erforderlich sind, wird in dem Urteil als mögliche mildere Durchführung angedeutet.⁴⁷ Mit der Entscheidung verfolgt das BVerwG die Rechtsprechungslinie des BVerfG von 2007. Das Bundesverfassungsgericht hatte klargestellt, dass neben einer hinreichend bestimmten und normenklaren Ermächtigungsgrundlage eine Videoüberwachung öffentlicher Einrichtungen einen **hinreichenden Anlass** und eine **verhältnismäßige Begrenzung räumlicher und zeitlicher Art** bedürfe und die Möglichkeiten der **Datenauswertung** verhältnismäßig gestaltet sein müssten.⁴⁸

⁴¹ BVerfGE 150, 244 Rn. 153ff.

⁴² BVerfGE 150, 244 Rn. 166.

⁴³ BVerfGE 165, 363, Rn. 100.

⁴⁴ BVerfGE 165, 363, Rn. 100f.

⁴⁵ BVerwG NVwZ 2012, 757 Rn. 47.

⁴⁶ BVerwG NVwZ 2012, 757 Rn. 47f.

⁴⁷ BVerwG NVwZ 2012, 757 Rn. 53.

⁴⁸ BVerfG NVwZ 2007, 688.

d) Fotografische Erfassung von Geschwindigkeitsverstößen

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2010 zur Zulässigkeit sog. „Blitzer“ verdeutlicht den Unterschied zwischen anlasslosen und **anlassbezogenen Eingriffen** in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Das Gericht stellte klar, dass durch eine Bildaufnahme von Fahrer und Kennzeichen nur personenbezogene Daten von den Personen erhoben würden, welche durch die vom Messgerät festgestellte Geschwindigkeitsüberschreitung auch einen Anlass für den Eingriff gesetzt haben.⁴⁹ Andere Personen dürften nur bei Unvermeidbarkeit betroffen sein.⁵⁰ Außerdem seien **Einschüchterungseffekte** deshalb **nicht zu erwarten**, weil Ziel der Maßnahme **nur die Einhaltung der Geschwindigkeitsregelungen** sei und außer der Verfolgung dieser Verkehrsordnungswidrigkeiten keine belastenden Auswirkungen für Betroffene bestünden.⁵¹

II. Bewertungen und Empfehlungen

1. Eingabepflicht des Kfz-Kennzeichens, § 63g Abs. 1 StVG-E

Die verpflichtende Eingabe personenbezogener Daten stellt, wie in der Entwurfsbegründung dargelegt,⁵² einen **Eingriff** in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung dar. Zwar ließe sich vertreten, dass in dem Parken eine eingriffsausschließende Einwilligung liegt, allerdings ist diese Argumentation mit Blick auf die Rechtsprechung zu Videoüberwachung öffentlicher Plätze⁵³ angreifbar.

Dementsprechend **wichtig und begrüßenswert** sind deshalb **das Verbot der Verarbeitung der Daten für andere Zwecke, das Verbot der Beschlagnahme der Daten** nach anderen Rechtsvorschriften und **das Verbot der Verarbeitung zur Erstellung eines Profils** (§ 63g Abs. 6 StVG-E), aber auch die **Begrenzung der Speicherdauer** (§ 63g Abs. 1 S. 1 StVG-E).

Die in § 63g Abs. 1 StVG-E vorgesehene Umwandlung des Kfz-Kennzeichens in einen **Hash-Wert führt nicht zwangsläufig zu einer Anonymisierung**,⁵⁴ welche den

⁴⁹ BVerfG NJW 2010, 2717 Rn. 14.

⁵⁰ BVerfG NJW 2010, 2717 Rn. 14.

⁵¹ BVerfG NJW 2010, 2717 Rn. 14.

⁵² BT-Drs. 21/3505 S. 43.

⁵³ Vgl. zu Videoüberwachung BVerfG NVwZ 2007, 688.

⁵⁴ S. Kuß, in: Hornung/Schallbruch IT-Sicherheitsrecht, 2. Aufl. 2024, § 28 Rn. 80f; Klar/Kühling, in: Kühling/Buchner, DSGVO BDSG, 4. Auflage 2024, Art. 4 Nr. 1 DSGVO Rn. 34; vgl. auch Schwartmann/Jaspers/Lep-perhoff/Weiß/Meier, Praxisleitfaden zum Anonymisieren personenbezogener Daten, 02.12.2022, abrufbar unter: https://stiftungdatenschutz.org/fileadmin/Redaktion/Dokumente/Anonymisierung_personenbezogener_Daten/SDS_Studie_Praxisleitfaden-Anonymisieren-Web_01.pdf (zuletzt abgerufen am 02.02.2026), S. 36f.; als mögliche Anonymisierungsmethode aufgeführt, allerdings mit dem Hinweis, dass das Verfahren keinen automatischer Schutz vor Entschlüsselung bietet: Bundesverband der Deutschen Industrie e.V., Anonymisierung personenbezogener Daten, Stand Oktober 2020, abrufbar unter: [*20201103 Leitfaden BDI Anonymisierung personenbezogener Daten.pdf](https://www.bdi-online.de/fileadmin/user_upload/20201103_Leitfaden_BDI_Anonymisierung_personenbezogener_Daten.pdf) (zuletzt abgerufen am: 02.02.2026), S. 21; allgemeine Erläuterung zu Hash-Werten: Frey, GRUR-Prax 2024, 60.

Personenbezug von Daten aufheben würde. Ob in dem Entwurf von einer solchen Anonymisierung ausgegangen wird oder durch die Umwandlung in Hashwerte lediglich ein Schutzinstrument vor Datenmissbrauch gesehen wird, ist nicht ersichtlich.⁵⁵ Der Entwurf geht davon aus, dass durch die Umwandlung der Kfz-Kennzeichen in Hashwerte eine Ermittlung des Kennzeichens nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist.⁵⁶ Nach Rechtsprechung des EuGH kann ein solcher unverhältnismäßiger Aufwand eine Aufhebung des Personenbezugs der Daten bewirken.⁵⁷ Es ist davon auszugehen, dass die Behörde den Algorithmus, welcher zur Umwandlung in einen Hash-Wert verwendet wird, kennt. Die Kenntnis des Algorithmus könnte als Zusatzwissen zu werten sein, welches es ermöglicht, den Personenbezug der Daten wieder herzustellen.⁵⁸ Außerdem wird durch die durchgeführten Videokontrollen der Personenbezug bei Parkberechtigung im Abgleichvorgang wieder hergestellt. Aus diesem Grund wird eine genauere Auseinandersetzung mit dem Verfahren zur Erzeugung des Hash-Werts und deren Auswirkungen auf den Personenbezug der Daten empfohlen.

Um die Risiken von Missbrauch zu minimieren, ist außerdem die Einhaltung von **IT-Sicherheitsstandards** bedeutsam.

2. Mobile optisch-elektronische Einrichtungen (Videokontrollen), § 63g Abs. 2 und 3 StVG-E

Wie bereits dargestellt, sind die Videokontrollen mit Eingriffen in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung verbunden. Dabei kann zwischen den Eingriffen in die Rechte der Parkenden und Eingriffen in die durch die Kontrolle miterfassten Personen, wie etwa Passanten und fahrende Kfz, unterschieden werden.

Eine Einwilligung der betroffenen Person in die Datenerhebung kann einen Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung entfallen lassen.⁵⁹ Die **Annahme einer eingriffsausschließen Grundrechtsausübung oder Einwilligung** in die Datenerhebung ist aufgrund der Argumentation des Bundesverfassungsgerichts, welches eine solche bei Videoüberwachung öffentlicher Einrichtungen ablehnte,⁶⁰ aber **problematisch**, da sich viele Menschen im öffentlichen Raum mit dem Kfz fortbewegen und damit auch das Bedürfnis einhergeht, an bestimmten Orten zu parken, um bspw. zur Arbeit zu gehen, einzukaufen oder schlicht am öffentlichen Leben teilzunehmen. Diese Argumentation gilt auch für die Erfassung personenbezogener Daten Dritter, auf welche sich kein Kontrollinteresse erstreckt.

⁵⁵ Offengelassen, ob durch die Speicherung als Hash-Wert eine Pseudonymisierung oder Anonymisierung anzunehmen ist: BT-Drs. 21/3505, S. 45.

⁵⁶ BT-Drs. 21/3505, S. 44.

⁵⁷ EuGH NJW 2025, 3415 Rn. 82.

⁵⁸ Vgl. dazu Kuß, in: Hornung/Schallbruch IT-Sicherheitsrecht, 2. Aufl. 2024, § 28 Rn. 80.

⁵⁹ Heckmann/Paschke, in: Stern/Sodan/Möstl StaatsR, § 103 Rn. 48f.

⁶⁰ BVerfG NVwZ 2007, 688, 690.

Die Möglichkeit einer **verfassungsrechtlichen Rechtfertigung** des Eingriffs bestimmt sich nach der Verhältnismäßigkeit. Legitimes Ziel, Geeignetheit und Erforderlichkeit dürfen, legt man die Annahme einer Kostensenkung und Effektivitätssteigerung zu Grunde, bei den Maßnahmen nach § 63g Abs. 2 und Abs. 3 StVG-E zu bejahen sein. In der dann vorzunehmenden Abwägung im Rahmen der Verhältnismäßigkeit ist der Eingriffstiefe das Gewicht des bezweckten Ziels gegenüberzustellen.

Das bezweckte **Ziel der effektiven Parkraumbewirtschaftung** ist überaus relevant und begrüßenswert. Jedoch weist es über die erwartete Verringerung der Parksuchverkehrs und von behinderndem oder gefährdendem Falschparken nur mittelbaren Bezug zu Gütern wie Leib, Leben oder bedeutende Sachwerte auf.⁶¹

Bei der **Bewertung des Eingriffsgewichts** ist eingriffsmindernd zu berücksichtigen, dass nur Daten aus Aktivitäten im öffentlichen Raum erhoben werden, die Kfz-Kennzeichen nur mittelbar einen Personenbezug aufweisen, bei der Feststellung des berechtigten (§ 63g Abs. 2 StVG-E) und regelkonformen (§ 63g Abs. 3 StVG-E) Parkens keine unmittelbaren Folgen zu erwarten sind und es sich um eine offen erfolgende Maßnahme handelt.⁶² Auch die Speicherung als Hashwert könnte sich eingriffsmindernd auswirken. Demgegenüber wirkt eingriffserhöhend, dass eine unbestimmte Vielzahl an Personen betroffen ist, die selbst keinerlei Anlass gesetzt haben.⁶³ Im Gegensatz zu Geschwindigkeitsmessungen und anschließendem Blitzen⁶⁴ stellt die Parkraumüberwachung einen anlasslosen Eingriff dar, da bereits unabhängig von einem regelwidrigen Verhalten personenbezogene Daten erhoben werden.

Inwiefern die Maßnahmen tatsächlich in einem Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht als verhältnismäßig bewertet würden, kann hier nicht abschließend geklärt werden und bleibt einer Entscheidung des Gerichts vorbehalten.

In dem Entwurf wurden bereits wichtige Aspekte für eine grundrechtsschonende Ausgestaltung erkannt und normiert. Diese sollten beibehalten werden. Im Folgenden wird außerdem aufgezeigt, wie das Eingriffsgewicht weiter gesenkt werden könnte, um eine möglichst grundrechtsschonende und damit auch verfassungskonforme Durchführung der Maßnahme sicherzustellen.

⁶¹ Der Entwurf geht davon aus, dass das Gesetz deshalb auch dem Schutz von Rechtsgütern mit erheblichem Gewicht dient, namentlich dem Schutz der Gesundheit, des Lebens und bedeutender Sachwerte, aber auch der Leichtigkeit des Verkehrs und der Vermeidung von schädlichen Umwelteinflüssen, BT-Drs. 21/3505, S. 44.

⁶² Vgl. BVerfGE 150, 244 Rn. 97.

⁶³ Vgl. BVerfGE 150, 244 Rn. 98.

⁶⁴ BVerfG NJW 2010, 2717 Rn. 14.

a) Anlasslosigkeit und Streubreite der Maßnahmen

Die Anlasslosigkeit und Streubreite einer Maßnahme führt zu einer gesteigerten Eingriffsintensität und damit zu höheren Anforderungen an die Eingriffsrechtfertigung.

Wie bereits ausgeführt, stellte das Bundesverfassungsgericht in dem Urteil zur Kfz-Kennzeichenerfassung dar, dass auch anlasslose Kontrollen möglich seien, sofern diese an gefährliches Verhalten anknüpfen. Als Beispiel führt das Gericht stichprobenartig ausgeführte Verkehrskontrollen an. Insofern lässt sich vertreten, dass eine digitale Parkraumüberwachung verfassungskonform sein kann, wenn sie den **Charakter einer Stichprobe** wahrt. Dass dieses Erfordernis sowohl in § 63g Abs. 2 StVG-E als auch § 63g Abs. 3 StVG-E normiert wurde, ist begrüßenswert und sollte nach Ansicht der Verfasser entgegen des Antrags des Bundesrates⁶⁵ beibehalten werden.

Sowohl die Parkraumüberwachung nach § 63g Abs. 2 StVG-E als auch die Kontrolle nach § 63g Abs. 3 StVG-E weisen eine hohe Streubreite auf, selbst wenn, wie im Folgenden noch ausgeführt wird, ein Eingriff in Grundrechte von Passanten und fahrenden Kfz ausgeschlossen würde und nur bei parkenden Kfz von einem Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ausgegangen wird. Da sich die nach § 63g Abs. 2 StVG-E ermöglichte Kontrolle auf bewirtschafteten Parkraum bezieht, ist die Streubreite geringer als bei Maßnahmen nach § 63g Abs. 3 StVG-E. Mangels Einschränkung im Gesetzestext wäre eine Überprüfung des gesamten Gebiets der betroffenen Gemeinde denkbar. Um die Eingriffsintensität zu verringern, könnte der Gesetzgeber über eine **Einschränkung der Maßnahme auf gefährdete Gebiete**⁶⁶ nachdenken, also die Kontrolle auf solche Straßen beschränken, in welchen in der Vergangenheit wiederholt Parkverstöße festzustellen waren.

b) Möglichst geringe Datenerfassung

Für eine möglichst grundrechtsschonende Gestaltung des Verfahrens sollten nicht benötigte personenbezogene Daten nicht erfasst werden. Dies trägt zum einen dem Datenminimierungsgrundsatz Rechnung, zum anderen kann bei richtiger Ausgestaltung ein Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung sogar verhindert werden.

Insoweit positiv zu werten ist das Erfordernis, auf Aufnahmen erkennbare weitere personenbezogene Daten, insbesondere von Personen und Kfz-Kennzeichen, nach dem „**Stand der Technik**“ „**unkennlich**“ zu machen (§ 63g Abs. 2 S. 1 Nr. 1 und Abs. 3 S. 2 Nr. 1 StVG-E). Um die Anzahl derer, in deren Recht auf informationelle Selbstbestimmung eingegriffen wird, möglichst gering zu halten, ist allerdings eine **irreversible** Unkenntlichmachung

⁶⁵ S. BT-DS 21/3505, S. 57.

⁶⁶ Analog zu einer Videoüberwachung gefährdeter Gebiete s. BVerwG NVwZ 2012, 757 Rn. 48.

erforderlich. Nur diese verhindert einen Personenbezug der Daten.⁶⁷ In Anwendung der Rechtsprechung des BVerfG zu der Kfz-Kennzeichenkontrolle könnten die personenbezogenen Daten dann als „nur technikbedingt (...) miterfasst, aber unmittelbar nach der Erfassung technisch wieder anonym, spurenlos und ohne Erkenntnisinteresse (...) ausgesondert“ bewertet werden.⁶⁸ Eine irreversible Unkenntlichmachung hätte damit zur Folge, dass ein Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung der betreffenden Personen durch den jeweiligen Vorgang verneint werden könnte. Insoweit eine solche **irreversible Unkenntlichmachung technisch möglich** ist, sollte sie aufgrund der Grundrechtsrelevanz auch Eingang **in den Gesetzestext** finden.

Vor Implementierung einer Unkenntlichmachung sollte allerdings durch die Einstellung des Winkels der optisch-elektronischen Einrichtung eine **Erfassung von Personen allgemein verhindert werden** und eine **diesbezügliche Anforderung in den Gesetzestext** aufgenommen werden. Nachdem der Winkel darüber bestimmt, ob Dritte einen Grundrechtseingriff erleiden, handelt es sich um einen verfassungsrechtlich als wesentlich zu bewertenden Aspekt, welcher einer Normierung bedarf.

c) Automatische Datenverarbeitung

Der Einsatz komplexer deterministischer Algorithmen sowie die Verwendung Künstlicher Intelligenz bei der Datenauswertung können das Eingriffsgewicht vertiefen.⁶⁹ Vorliegend soll jedoch keine komplexe polizeiliche Datenanalyse ermöglicht werden. Dementsprechend geringer erscheinen sich hieraus ergebende Risiken, weshalb eine Anwendung der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung auf das Gesetzesvorhaben nicht zwingend ist.

Dennoch empfiehlt sich eine Auseinandersetzung mit den möglichen Systemen, mittels welcher die digitale Parkraumüberwachung umgesetzt werden soll. Besonders bei Systemen zur Erkennung von Falschparkern erscheint der Einsatz Künstlicher Intelligenz aus unserer Perspektive nicht abwegig.

Bedeutsam für die Bewertung des Einsatzes ist die **„false positive“ Rate**. Die „false positive“ Rate entscheidet darüber, wie viele regelkonforme Parker Grundrechtseingriffen durch die Anfertigung von Bildern, Speicherung und Weiterverarbeitung der Daten ausgesetzt sind. Insbesondere für die Bewertung der Verhältnismäßigkeit eines Einsatzes solcher Systeme ohne Kontrollpersonen (§ 63g Abs. 2 S. 5 StVG-E) sind Angaben zur Verlässlichkeit von Systemen der digitalen Parkraumüberwachung essenziell.

⁶⁷ DSK, Orientierungshilfe Videoüberwachung durch nicht-öffentliche Stellen, abrufbar unter: https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/oh/20200903_oh_v%C3%BC_dsk.pdf (zuletzt abgerufen am: 03.02.2026), S. 5.

⁶⁸ BVerfGE 150, 244 Rn. 43.

⁶⁹ BVerfGE 165, 363, Rn. 100f.

An dieser Stelle sei auch darauf verwiesen, dass bei der Kfz-Kennzeichenerfassung nach dem Abgleich im System eine visuelle Überprüfung durch den bedienenden Polizeibeamten stattfindet.⁷⁰ Insofern könnte der ermöglichte **Verzicht auf die Sichtkontrolle kritisch** sein (§ 63g Abs. 2 S. 5 StVG-E).⁷¹

d) Einschüchterungseffekte

Einschüchterungseffekte beschreiben eine Form der Selbstzensur aufgrund befürchteter negativer Konsequenzen wegen der Überwachung.⁷² Das nicht unumstrittene Kriterium⁷³ führt nach Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu einer Vertiefung des Grundrechtseingriffs. Dadurch erhöhen sich die Rechtfertigungsanforderungen und gegebenenfalls kann sich daraus die Unverhältnismäßigkeit einer Maßnahme ergeben. In der Literatur wird angenommen, dass die Möglichkeit einer automatisierten Beobachtung zu einem Anpassungsdruck aus Angst vor möglichen negativen Konsequenzen führen kann, welcher die Grundrechtsausübung unterbindet oder einschränkt.⁷⁴ Beispielsweise wird für den Einsatz von Polizeirobotern angenommen, dass die Möglichkeit der Datenauswertung eine Einschüchterung bewirken kann.⁷⁵ Erschwerend könne die Mobilität des Roboters und die Unmöglichkeit der Antizipation, welche Orte erfasst werden, hinzukommen.⁷⁶ Diese Überlegungen lassen sich auf die mobile Videokontrolle zur Parkraumüberwachung übertragen. Entsprechend bedeutsam ist das **Verbot der Beschlagnahme** der Daten und das **Verbot der Verarbeitung** der Daten für andere Zwecke (§ 63g Abs. 6 StVG-E). Diese Schlussfolgerung wird durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu „Geschwindigkeitsblitzern“ unterstrichen. Das Gericht schloss einen Einschüchterungseffekt aus, da die Maßnahme nur auf die Durchsetzung von Geschwindigkeitsregelungen abziele und die Betroffenen außer der Verfolgung entsprechender Ordnungswidrigkeiten nichts zu befürchten hätten.⁷⁷ Darum lehnen wir die vom Bundesrat vorgeschlagene⁷⁸ erweiterte Nutzungsmöglichkeit der Daten ab. Im Kontext etwaiger Einschüchterungseffekte sind deshalb auch die vorgenommenen Restriktionen in § 63g Abs. 6 StVG-E positiv hervorzuheben. Durch den Ausschluss einer Verarbeitung der Daten für andere Zwecke, das Verbot

⁷⁰ BVerfGE 150, 244 Rn. 7; *Annussek*, Automatisierte Kraftfahrzeugkennzeichenüberprüfung in den Ländern, Duncker & Humblot 2018, S. 43 m.w.N.

⁷¹ Der Entwurf stellt zwar klar (BT-Drs. 21/3505, S. 44), dass in der Sachbearbeitung eine menschliche Überprüfung zu erfolgen habe, nichtsdestotrotz erfolgen bereits zuvor Grundrechtseingriffe durch die Speicherung zur Weiterverarbeitung (§ 63g Abs. 2 S. 3 StVG-E).

⁷² Vgl. z.B. BVerfG NVwZ 2007, 688, 690; *Staben*, Der Abschreckungseffekt auf die Grundrechtsausübung, Mohr Siebeck 2016.

⁷³ Kritisch z.B. *Barczak*, in: Dreier GG, 4. Aufl. 2023, GG Art. 2 Abs. 1 Rn. 101.

⁷⁴ *Kunze*, in: Chibanguza/Kuß/Steege KI-Hdb, 2. Aufl. 2022, 2. Teil: § 9 A. Rn. 103.

⁷⁵ *Kemper*, Der Polizeiroboter: Freund, Helfer, Datensammler, DSRITB 2024, 231, 233f.

⁷⁶ *Kemper*, Der Polizeiroboter: Freund, Helfer, Datensammler, DSRITB 2024, 231, 234.

⁷⁷ BVerfG NJW 2010, 2717 Rn. 14.

⁷⁸ Vorschlag der Erlaubnis die protokollierten Daten für Strafverfahren zu verwenden und eine Verwendung der Daten nach Abs. 1-4 für begrenzte Zwecke der Strafverfolgung und Gefahrenabwehr und Anregung des Bundestages die Möglichkeiten eines automatisierten Abgleichs mit dem polizeilichen Fahndungsdatenbestand zu prüfen. BT-Drs. 21/3505, S. 59f.

der Profilbildung oder der Beschlagnahme der Daten, werden **Missbrauchsrisiken** und **Einschüchterungseffekte minimiert**.

Im Gegensatz zu Blitzern, welche nur bei Überschreitung von Geschwindigkeiten eine Aufnahme auslösen, könnten Videokontrollen zur Parkraumüberwachung durchaus auch von Passanten als einschüchternd wahrgenommen werden. Um entsprechende Einschüchterungseffekte im Rahmen der **Ausübung des Versammlungsrechts gemäß Art. 8 GG** auszuschließen, könnte man einen entsprechenden Ausschluss der Durchführung von Videokontrollen im Vor- und Nachfeld sowie während einer grundrechtlich geschützten Versammlung im betroffenen Gebiet und dessen näheren Umkreis aufnehmen.

III. Sekundärrechtliche Vorgaben des Unionsrechts

Zutreffend fordert der Bundesrat⁷⁹ die Prüfung von KI-VO und JI-RL.

Sofern die entsprechenden Systeme zur Videokontrolle Künstliche Intelligenz im Sinne der KI-VO enthalten (insb. § 63g Abs.3 StVG-E), ist der Anwendungsbereich der KI-VO eröffnet. Fraglich ist, ob sich hieraus weitergehende Anforderungen ergeben, da, sofern die Systeme nicht als Hochrisiko-KI bewertet werden, nur allgemeine Transparenzanforderungen in Frage kämen. Es wird eine tiefergehende Prüfung empfohlen.

Neben der KI-VO weiterhin anwendbar⁸⁰ und im vorliegenden Szenario einschlägig ist zudem die JI-RL. Gemäß Art. 1 Abs. 1 JI-RL gilt sie u.a. bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten. Der Begriff der Straftat ist nach EG 13 JI-RL unionsrechtsautonom auszulegen. Erfasst kann dabei auch die Verhütung, Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten sein.⁸¹ Geht man von der Anwendbarkeit der JI-RL aus, so ergäben sich hieraus bestimmte Anforderungen, welche beachtet werden müssten: Wir empfehlen eine eingehende Prüfung der Anwendbarkeit der Richtlinie, möglicherweise einschlägiger Normen und verweisen insbesondere auf Art. 11 JI-RL. Dieser **verbietet die ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung beruhende Entscheidung mit negativen Rechtsfolgen** und erlaubt eine Ausnahme hiervon nur unter bestimmten Bedingungen. Auf Seite 44 des Gesetzesentwurfs wird klargestellt, dass Bußgeldbescheide nur nach vorheriger Prüfung durch einen Sachbearbeiter erlassen werden.⁸² Aus Klarstellungsgründen empfehlen wir, die **Aufnahme eines solchen Prüfungsvorbehalts** in den Gesetzestext für auf Grundlage der Videokontrollen festgestellte Verstöße zu prüfen. Ebenso sei auf die möglicherweise einschlägige Pflicht zur Durchführung

⁷⁹ BT-Drs. 21/3505, S. S. 57f.

⁸⁰ Art. 2 Abs. 7 KI-VO.

⁸¹ VG Regensburg, BeckRS 2019, 14915 Rn. 23ff.; Roggenkamp, in: Specht/Mantz DatenschutzR-HdB, 1. Aufl. 2019, § 21 Rn. 5-10.

⁸² BT-Drs. 21/3505, S. 44.

einer **Datenschutzfolgenabschätzung** nach Art. 27 JI-RL bzw. bei hohen Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen hingewiesen.

IV. Abschließende Handlungsempfehlungen

Wir begrüßen die beabsichtigte Effizienzsteigerung und Digitalisierung durch eine Einführung der digitalen Parkraumüberwachung, sehen jedoch einige verfassungsrechtliche Hürden bei der Umsetzung. Insbesondere empfehlen wir:

- **Beibehaltung der in § 63g Abs. 6 S. 1 StVG-E normierten Verbote der Verarbeitung der Daten für andere Zwecke, der Profilbildung und der Beschlagnahme der erhobenen Daten:** Diese Aspekte sind zentral für eine verfassungskonforme Ausgestaltung der digitalen Parkraumüberwachung. Sie dienen der Senkung des Eingriffsgewichts, dem Vorbeugen eines Datenmissbrauchs und der Verhinderung eines Einschüchterungseffektes.
- **Prüfung der Auswirkungen der Umwandlung der Kfz-Kennzeichen in Hashwerte auf den Personenbezug der Daten:** Sofern die Entwurfsverfasser der Annahme sind, dass die Umwandlung der Kfz-Kennzeichen in einen Hashwert eine Anonymisierung der Daten für die zuständigen Behörden bewirkt, empfehlen wir eine tiefergreifende Prüfung.
- **Beibehaltung des „stichprobenartigen“ Charakters der Videokontrollen nach § 63g Abs. 2 und 3 StVG-E:** Dieses Kriterium ist aufgrund der Anlasslosigkeit und Streubreite der Maßnahmen essenziell für die Verfassungskonformität der Maßnahmen.
- **Prüfung einer Einschränkung der von der Videokontrolle nach § 63g Abs. 3 StVG-E erfassten Gebiete auf „gefährdete Gebiete“:** Je nach angenommener Vergleichbarkeit der Maßnahme mit der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit statischer Videoüberwachung zur Gefahrenabwehr könnte die Einschränkung für die Verfassungskonformität als notwendig zu erachten sein. Dabei ist zu berücksichtigen, dass diese Einschränkung den Nutzen der Videokontrollen schmälert.
- **Aufnahme der Bedingung der irreversiblen Unkenntlichmachung nach dem Stand der Technik (§ 63g Abs. 2 S. 1 Nr. 1 und Abs. 3 S. 2 Nr. 1 StVG-E):** Nur durch die Irreversibilität der Unkenntlichmachung nach dem Stand der Technik wird vermieden, dass unbeteiligte Passanten und Kfz von der Maßnahme in grundrechtsrelevanter Weise berührt werden.
- **Prüfung der Möglichkeit, durch die Wahl des Aufnahmewinkels der Kameras die Erfassung personenbezogener Daten zu minimieren und Aufnahme**

dieser Einschränkung in den Gesetzestext: Durch eine solche Einschränkung würde die Erfassung nicht benötigter personenbezogener Daten bereits auf Ebene der Datenerhebung auf ein Minimum beschränkt und damit das Eingriffsgewicht der Maßnahme insgesamt gesenkt.

- **Ermittlung der „false positive“ Rate von den einsatzfähigen Systemen:** Die „false positive“ Rate ist essenziell, um den Effizienzgewinn durch die Videokontrolle und damit deren Geeignetheit zur Erreichung des Ziels des Gesetzesentwurfs bewerten zu können. Zudem hängen die Eingriffsintensität der Maßnahme und damit die Anforderungen an deren verfassungsrechtliche Rechtfertigung auch davon ab, wie viele regelkonforme Parker systemseitig als regelwidrig bzw. unberechtigte Parker eingestuft werden und deren Daten daher gespeichert und ggf. weiterverarbeitet werden.
- **Prüfung der Verfassungskonformität des Verzichts auf die Sichtkontrolle (§ 63g Abs. 2 S. 5 StVG):** Durch den Verzicht auf eine Sichtkontrolle kommt es bei Systemfehlern möglicherweise zu Grundrechtseingriffen für regelkonforme Parker durch die Weiterverarbeitung der gespeicherten Daten zu Zwecken der Verfolgung der vermeintlichen Verkehrsordnungswidrigkeiten. Bei der Bewertung sollte die „false positive“ Rate des Systems berücksichtigt werden.
- **Prüfung und gegebenenfalls die Streichung der Speichermöglichkeit bei Anhaltspunkten in § 63g Abs. 3 S. 3 StVG-E:** Sollten systemseitig Erfassungs- und Verarbeitungsvorgänge dazu führen, dass das System nur Anhaltspunkte für einen Verstoß feststellen kann, erschwert dies die Rechtfertigung des mit der Speicherung der Daten verbundenen Grundrechtseingriffs. Hierbei ist auch relevant, inwiefern die Speicherung der Hashwerte der Kfz-Kennzeichen als Speicherung personenbezogener Daten gilt.
- **Aufnahme des Ausschlusses der Durchführung von Videokontrollen im Vor- und Nachfeld sowie während einer grundrechtlich geschützten Versammlung im betroffenen Gebiet und dessen näheren Umkreis:** Aus den Videokontrollen resultierende Einschüchterungseffekte könnten andernfalls dazu führen, dass Personen sich in der Ausübung der Versammlungsfreiheit einschränken.
- **Prüfung des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz in den Systemen zur Videokontrolle und der damit einhergehenden Pflichten aus der KI-VO.**
- **Prüfung der Anwendbarkeit der JI-RL und ihrer Anforderungen,** insbesondere der Aufnahme eines Prüfvorbehalts durch Sachbearbeiter vor Ausstellung des Bußgeldbescheids durch die zuständige Behörde in den Gesetzestext.

E. Die Gutachterinnen und Gutachter

Prof. Dr. Dirk Heckmann ist Inhaber des Lehrstuhls für Recht und Sicherheit der Digitalisierung an der Technischen Universität München (TUM) sowie Direktor des TUM Center for Digital Public Services (TUM CDPS). Außerdem ist er Mitglied des Direktoriums des Bayerischen Forschungsinstituts für Digitale Transformation (bidt) sowie seit 2003 nebenamtlicher Verfassungsrichter am Bayerischen Verfassungsgerichtshof. Er forscht, lehrt und berät seit mittlerweile fast 30 Jahren im Schnittfeld von Recht, IT, Politik und Verwaltung. In diesem Rahmen war er u.a. Mitglied der Ethikkommission des Bundesverkehrsministeriums zum Automatisierten und Vernetzten Fahren.

Ass. iur. Joanna Klauser ist seit 2024 wissenschaftliche Referentin am bidt (Bayerisches Forschungsinstitut für digitale Transformation) und Doktorandin bei Prof. Dr. Dirk Heckmann. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen im Verfassungs-, Sicherheits- und Strafprozessrecht.

Ass. iur. Pascal Bronner ist seit 2022 Doktorand und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Recht und Sicherheit der Digitalisierung bei Prof. Dr. Dirk Heckmann. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Daten- und Datenschutzrecht sowie dem Recht der Künstlichen Intelligenz.

Deutscher Bundestag

Verkehrsausschuss

Ausschussdrucksache

21(15)56-G

vom 19.02.2026

öff. Anhörung 23.02.2026



Deutsche Umwelthilfe

Deutsche Umwelthilfe e.V. | Hackescher Markt 4 | 10178 Berlin

An den
Verkehrsausschuss
Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1
11011 Berlin

BUNDESGESCHÄFTSSTELLE
BERLIN

Hackescher Markt 4
Eingang: Neue Promenade 3
10178 Berlin

Dorothee Saar
Bereichsleitung Verkehr und
Luftreinhaltung
Tel. +49 30 2400867-72
Fax +49 30 2400867-19
Mobil +49 151 16225862
saar@duh.de
www.duh.de

19. Februar 2026

Stellungnahme zum Entwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes und anderer straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften

(Bundestagsdrucksache 21/3505)

Öffentliche Anhörung im Verkehrsausschuss 23.02.2026

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) bedankt sich für die Einladung zur öffentlichen Anhörung im Verkehrsausschuss und nimmt die Möglichkeit gerne wahr, zum Entwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes und anderer straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften (Bundestagsdrucksache 21/3505 – nachfolgend als Gesetzentwurf bezeichnet) Stellung zu nehmen.

Einleitung

Sowohl die im vorliegenden Gesetzentwurf vorgesehene Ausweitung des Bewohnerparkens als auch die Schaffung der Rechtsgrundlage für die digitale Parkraumkontrolle begrüßen wir grundsätzlich. Der Einsatz moderner digitaler Technologien ist essenziell für eine effektive Kontrolle des ruhenden Verkehrs; die Bundesregierung geht mit dem Gesetzentwurf einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung.



Allerdings bleibt der Gesetzentwurf in einigen Aspekten unzureichend:

- So fehlt weiterhin die Schaffung einer Rechtsgrundlage für die sozial gestaffelte Erhebung der Gebühren der Parkberechtigungen. Diese würde Kommunen rechtssicher ermöglichen, die Gebühren für die Ausgabe von Parkberechtigungen auch nach sozialen Gesichtspunkten zu erheben.
- Die Ausweitung auf andere Personengruppen sollte so spezifiziert werden, dass sie die Intention des „Bewohnerparkausweises“ nicht konterkariert.
- Mit Blick auf die digitale Parkraumüberwachung sollte die Pflicht zur Sichtkontrolle ausschließlich auf digital nicht eindeutig zu identifizierende Fälle beschränkt werden und so sichergestellt werden, dass die digitale Parkraumkontrolle systematisch und flächendeckend und so effektiv wie möglich eingesetzt werden kann.

Zu diesen beiden Aspekten möchten wir im Folgenden detailliert Stellung nehmen.

Soziale Staffelung der Gebühren für Bewohnerparkausweise ermöglichen

Der Gesetzentwurf erweitert den kommunalen Handlungsspielraum zur Ausgabe von Parkberechtigungen von Bewohnern auf weitere Personengruppen. Des Weiteren ist eine Ausweitung von „städtischen Quartieren“ auf „Gebiete“ vorgesehen. Die damit verbundene Erweiterung der Gestaltungskompetenzen für Kommunen ist ausdrücklich zu begrüßen.

Viele Städte und Kommunen erhöhen die Gebühren für die Ausgabe von Parkberechtigungen. Dies ist grundsätzlich zu begrüßen. Die Notwendigkeit der sozialen Staffelung von Parkgebühren wird umso dringlicher, je höher die erhobenen Gebühren ausfallen. Denn insbesondere angesichts steigender Gebühren ist eine soziale Staffelung entscheidend, um Akzeptanz für die zunehmende Preisung des kostbaren und knappen öffentlichen Raums zu sichern und soziale Härten zu vermeiden. Ohne eine klar definierte Rechtsgrundlage im Straßenverkehrsgesetz ist die soziale Staffelung der Gebühren laut einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 13.06.2023 bislang nicht möglich.¹

Die DUH schlägt daher vor, den Gesetzentwurf dergestalt anzupassen, dass eine Staffelung der Gebühren nach sozialen Kriterien künftig rechtssicher möglich ist.

§ 6a Abs. 5a Satz 3 und 4 StVG sollte folgendermaßen angepasst werden:

*„In den Gebührenordnungen können auch die Bedeutung der Parkmöglichkeiten, deren wirtschaftlicher Wert, **soziale Zwecke** oder der sonstige Nutzen der Parkmöglichkeiten für die Inhaber der Parkberechtigung angemessen berücksichtigt werden. In den Gebührenordnungen können auch ein Höchstsatz **und eine Staffelung nach sozialen Gesichtspunkten** festgelegt werden.“*

Aus Sicht der DUH ist es zudem geboten, an dieser Stelle zusätzlich zu sozialen auch ökologische Kriterien zu ergänzen, um den Ländern und Kommunen weitere Rechtssicherheit in Bezug auf den

¹ Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 13.06.2023 – 9 CN 2.22 –

Handlungsspielraum zur Erhebung der Gebühr nach Größe, Gewicht oder Motorisierung der Kfz einzuräumen.

Digitale Parkraumkontrolle

Die Deutsche Umwelthilfe begrüßt, dass mit dem vorliegenden Gesetzentwurf die rechtliche Grundlage für die digitale Parkraumkontrolle geschaffen werden soll. Allerdings ist die vorgesehene Notwendigkeit der Überprüfung der mittels Videokontrolle erhobenen Daten bei Fehlen einer Parkberechtigung durch Sichtkontrolle einer Überwachungskraft zu hinterfragen, da sie aufgrund des damit verbundenen Personalaufwandes die Effektivität der digitalen Überwachung deutlich reduzieren würde.

Die DUH fordert daher, die Pflicht zur Überprüfung durch Sichtkontrolle auf digital nicht eindeutig zu identifizierende Fälle zu beschränken.

Die Möglichkeit der digitalen Kontrolle, ob Fahrzeuge auch unabhängig vom Vorliegen einer Parkberechtigung regelwidrig abgestellt sind, ist positiv hervorzuheben, da sich ein positiver Einfluss auf sichere und barrierefreie Wege für den Rad- und Fußverkehr einstellt. Der kontinuierlichen und systematischen Kontrolle des ruhenden Verkehrs steht allerdings entgegen, dass „überwachte Gebiete [...] als solche kenntlich zu machen“ sind. Nach Einschätzung der DUH ist es ausreichend, wenn die Durchführung der Videokontrollen einschließlich der dazu eingesetzten Fahrzeuge kenntlich gemacht werden. Fahrzeugführer sollten zu jedem Zeitpunkt und an jedem Ort damit rechnen können, dass Fehlverhalten kontrolliert und sanktioniert wird, nicht nur in Gebieten, die ausdrücklich auf die Kontrolle mittels Videokontrollen hinweisen. Diese Vorgabe sollte entsprechend gestrichen werden.

Dorothee Saar

Bereichsleitung Verkehr und Luftreinhaltung